

浙江天册律师事务所

关于

上海唯都市场营销策划股份有限公司

首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的

补充法律意见书（之二）



浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007

电话：0571-87901110 传真：0571-87901500

www.tclawfirm.com

浙江天册律师事务所

关于上海唯都市场营销策划股份有限公司

首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的

补充法律意见书（之二）

编号：TCYJS2022H0264 号

第一部分 引言

致：上海唯都市场营销策划股份有限公司

浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）接受上海唯都市场营销策划股份有限公司（以下简称“唯都股份”、“发行人”或“公司”）委托，作为公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（“本次发行上市”）之特聘法律顾问，为公司本次发行上市提供法律服务，并已出具“TCYJS2021H0842 号”《法律意见书》、“TCLG2021H0949 号”《律师工作报告》和“TCYJS2021H1714 号”《补充法律意见书（之一）》。

现根据深圳证券交易所“审核函〔2022〕010090 号”《关于上海唯都市场营销策划股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”）的要求，本所律师对发行人的有关事项进行了核查；同时，发行人将补充上报 2021 年度财务报告并更新披露信息。天健会计师事务所出具了“天健审〔2022〕678 号”《审计报告》（以下简称“《审计报告》”）、“天健审〔2022〕682 号”《关于上海唯都市场营销策划股份有限公司最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告》（以下简称“《纳税情况鉴证报告》”）、“天健审〔2022〕679 号”《关于上海唯都市场营销策划股份有限公司内部控制的鉴证报告》（以下简称“《内部控制鉴证报告》”）及“天健审〔2022〕681 号”《关于上海唯都市场营销策划股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》，本所律师对 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间（以下简称“期间”）

发行人的有关重大事项进行了核查，并出具本补充法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本补充法律意见书所指“报告期”为2019年、2020年及2021年。除非另有说明，本所“TCYJS2021H0842号”《法律意见书》、“TCLG2021H0949号”《律师工作报告》和“TCYJS2021H1714号”《补充法律意见书（之一）》中所述的法律意见书出具依据、律师声明事项、释义等相关内容适用于本补充法律意见书。

第二部分 对《审核问询函》的回复

问题2：关于业务实质和流程。申报文件显示：

（1）对于新业务，公司获取业务主要有比稿获取、直接获取两种方式。对于金额较大的新业务公司主要通过比稿方式获取。技术比稿结束后，公司向客户进行价格投标。公司延续性业务主要包括客户沟通、零售辅导、CRM全案等收入占比较高业务，该类业务一般签订长期框架合同。

（2）公司从事具有高度定制化特征的非标准化业务，每个项目提供的服务内容不同，导致不同类型项目以及同一类型不同项目之间差异较大。

（3）公司的核心部门主要是事业部、创意部、IT部、人事行政部、采购部、财务部、法务部等。

（4）发行人针对汽车行业客户特点，在微信公众号、小程序等移动端工具兴起之初将其应用于CRM营销服务；根据沃尔沃的CRM营销数字化升级需求，为其设计了沃世界业务，在一个轻应用平台上对消费者全生命周期的管理和维护。

(5) 数字营销主要包括网站开发及运营、微信微博等传播平台相关业务、社交媒体营销。2021 年 1 至 9 月，公司向抖音系采购媒介资源 132.54 万元。

(6) 公司其他外部采购涉及少量服务外包类、物料采购类、媒介资源采购类、数据采购类、短彩信发送类、通讯类等，类型较多，不同类型的项目涉及的外部采购差异较大。

请发行人补充说明：

(1) 公司业务获取方式、程序，报告期各方式的项目数量、金额及占比情况，是否存在应履行但未履行招投标程序的情形；

(2) 是否存在向品牌方工作人员支付“回扣”等商业贿赂、不正当竞争等违法违规行为或违反客户廉洁要求的情形，是否存在控股股东等关联方代发行人进行商业贿赂、承担相关费用的情形，是否存在董事、高级管理人员、公司员工等因商业贿赂等违法违规行为受到处罚或被立案调查的情形，在避免商业贿赂方面采取的措施或建立的制度内容及其有效性；

(3) 技术比稿的具体含义和流程，是否适用于各细分业务；

(4) 对各非标准化业务质量控制制度的具体内容，执行有效性情况，主要业务合同中对所提供服务的质​​量要求约定，质量不符合客户要求的解决方式；

(5) 公司的组织架构，包括但不限于部门职责、业务类型、人员规模及岗位构成等，事业部的考核方式；

(6) 各细分业务的典型项目所需的岗位设置和职责、专业要求、人员结构和数量配备情况；

(7) 为客户在网站、微信、微博、抖音、轻应用、APP等渠道进行数字营销的具体工作内容；

(8) 服务外包的具体情形，进行外包是否须取得客户同意，对外包服务质量的控制措施，客户、发行人与外包服务商就外包服务结果相关责任约定；是否存在与外包服务相关的纠纷或潜在纠纷。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

回复如下：

（一）公司业务获取方式、程序，报告期各方式的项目数量、金额及占比情况，是否存在应履行但未履行招投标程序的情形

1. 公司业务获取方式、程序

发行人新业务获取方式包括比稿获取和直接获取，根据客户业务需求的稳定性，发行人执行的项目类别可以分为延续性项目和非延续性项目。

（1）新业务获取

对于新业务，发行人获取业务主要有比稿获取、直接获取两种方式。

对于金额较大的新业务发行人主要通过比稿方式获取。比稿模式主要是指品牌客户根据其需求向合格供应商发出比稿邀请，发行人根据比稿信息在规定的时间内编制技术比稿文件，并向客户提交相关文件或者进行现场陈述。技术比稿结束后，发行人向客户进行价格投标，客户综合考虑技术比稿表现和供应商报价等因素确定最终合作方。通过技术比稿及价格投标后，发行人与客户确定合作细节并签订合同，其业务具体流程如下：



对于一些临时性、金额较小的项目，客户根据类似业务的定价标准直接向发行人提供合同或订单，发行人确认后直接根据合同或订单内容执行业务。

（2）延续性业务项目

发行人项目类型可以分为延续性项目和非延续项目，延续性项目指客户在各个年度都存在业务需求的项目，报告期内，发行人延续性项目收入占比均超过70%。

发行人延续性项目主要包括客户沟通、零售辅导、CRM全案等收入占比较高业务，该类业务一般签订长期框架合同。部分延续性业务合同到期后需重新履行比稿程序，由于发行人对品牌客户的工作流程、工作方式较为了解，对业务的

熟悉度较高，较易获取品牌客户认可，赢得比稿；对于部分延续性业务，品牌客户满意发行人的服务质量后直接与发行人签订续期合同。

2. 报告期各方式的项目数量、金额及占比情况

报告期内，公司各方式的项目数量、金额及占比具体情况如下表所示：

项 目		2021 年度				2020 年度				2019 年度			
		数量 (个)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	数量 (个)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	数量 (个)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
获取 方式	比稿 获取	107	23.36	19,832.07	76.06	103	22.69	16,745.11	80.12	96	24.94	13,446.84	68.96
	直接 获取	351	76.64	6,241.15	23.94	351	77.31	4,154.43	19.88	289	75.06	6,051.76	31.04
合 计		458	100.00	26,073.22	100.00	454	100.00	20,899.54	100.00	385	100.00	19,498.59	100.00
项目 类别	延续性 项目	107	23.36	22,911.64	87.87	90	19.82	15,942.52	76.28	89	23.12	13,781.06	70.68
	非延续 性项目	351	76.64	3,161.58	12.13	364	80.18	4,957.03	23.72	296	76.88	5,717.54	29.32
合 计		458	100.00	26,073.22	100.00	454	100.00	20,899.54	100.00	385	100.00	19,498.59	100.00

报告期内，发行人比稿获取的项目的数量占比分别为 24.94%、22.69%和 23.36%，比稿获取的项目的金额占比分别为 68.96%、80.12%和 76.06%，发行人比稿获取的项目金额占比较高，单个项目平均金额亦较高。

报告期内，发行人执行的延续性项目的数量占比分别为 23.12%、19.82%和 23.36%，延续性项目的金额占比分别为 70.68%、76.28%和 87.87%，公司执行的延续性项目金额占比较高，单个项目平均金额亦较高。

3. 是否存在应履行但未履行招投标程序的情形

应履行招投标程序的相关情形主要由《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规规定。

根据《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设

备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。根据《中华人民共和国政府采购法》规定，政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

发行人主要向大型品牌客户提供CRM营销、零售辅导和数字营销服务，上述服务不属工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等必须进行招标的项目，也不属于《中华人民共和国政府采购法》等规定的应当公开招标的政府采购行为。发行人获取业务是否需要履行招投标程序主要基于品牌客户适用的相关管理规定或由品牌客户根据自身经营管理需要确定。根据对发行人主要客户的访谈及发行人确认，报告期内发行人不存在应履行但未履行招投标程序的情形。

（二）是否存在向品牌方工作人员支付“回扣”等商业贿赂、不正当竞争等违法违规行为或违反客户廉洁要求的情形，是否存在控股股东等关联方代发行人进行商业贿赂、承担相关费用的情形，是否存在董事、高级管理人员、公司员工等因商业贿赂等违法违规行为受到处罚或被立案调查的情形，在避免商业贿赂方面采取的措施或建立的制度内容及其有效性

1. 是否存在向品牌方工作人员支付“回扣”等商业贿赂、不正当竞争等违法违规行为或违反客户廉洁要求的情形，是否存在控股股东等关联方代发行人进行商业贿赂、承担相关费用的情形，是否存在董事、高级管理人员、公司员工等因商业贿赂等违法违规行为受到处罚或被立案调查的情形

根据发行人说明，并经本所律师查阅发行人控股股东、实际控制人、非独立董事、高级管理人员银行流水并对其访谈确认，报告期内发行人不存在向品牌方工作人员支付“回扣”等商业贿赂、不正当竞争等违法违规行为或违反客户廉洁要求的情形，不存在控股股东等关联方代发行人进行商业贿赂、承担相关费用的情形。根据本所律师对发行人主要品牌方客户的访谈，并经发行人确认，报告期

内发行人与品牌方客户没有关于违反客户廉洁要求的争议、纠纷。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》及《国家工商行政管理局关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》，商业贿赂行为由履行工商行政管理职责的部门进行监督检查和查处。经查阅发行人及其子、分公司所在地工商行政管理主管机关出具的证明，报告期内发行人及其子、分公司不存在因违法违规行为受到行政处罚的记录。

经查阅发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的无犯罪记录证明，报告期内发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在违法犯罪记录、公安系统行政处罚记录及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查且尚未有明确结论意见的情形。经查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、中国检察网、信用中国等网站平台的公开信息，报告期内发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和相关员工不存在因违法违规行为受到处罚或被立案调查的记录。

2. 在避免商业贿赂方面采取的措施或建立的制度内容及其有效性

为防范商业贿赂行为，发行人已制定《反商业贿赂办法》《商务接待管理办法》《备用金与费用管理办法》《员工薪酬考核管理制度》等内部制度。其中，《反商业贿赂办法》为发行人防范商业贿赂的主要规定，其主要内容包括：明确商业贿赂行为的定义、列举典型的商业贿赂行为，规定员工应当克己奉公、廉洁自律，严格遵守法律、法规及公司规章制度，不得从事商业贿赂行为及其他不正当商业行为和违法违规行为，并明确公司在防范商业贿赂行为方面的基本原则、管理职责、监督与处罚办法。《商务接待管理办法》的主要内容为严格控制公司商务接待标准，规定公司员工在商务接待方面的行为准则，强化公司关于商务接待的监督管理；《备用金与费用管理办法》的主要内容为明确公司备用金和费用报销的申请与审批流程，规定各类费用报销的条件、标准、规范，加强对备用金借出和费用报销的管理，防范因此导致的商业贿赂行为或其他不正当商业行为；《员工薪酬考核管理制度》则规定出现行贿、接受贿赂或从事任何腐败活动等情形的，不予发放当年度年终奖并取消加薪，涉及违法违规行为的按照相关法律、法规追究处理。

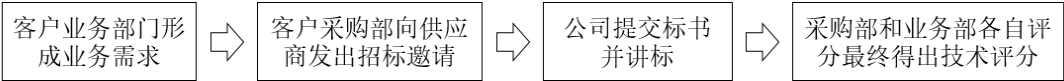
除制定相关内部制度外，在防范商业贿赂行为方面，发行人还注重与品牌方的协作，发行人与主要品牌方客户订立的业务合同中通常均含有包括反腐败、反商业贿赂等在内的合规条款，并在业务执行过程中严格遵守落实相关规定。此外，发行人内部审计部也从财务费用等角度持续关注发行人在防范商业贿赂行为方面的工作，不断强化内部控制，防范相关风险。根据天健会计师出具的“天健审〔2022〕679号”《内部控制鉴证报告》，发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

综上所述，报告期内发行人不存在向品牌方工作人员支付“回扣”等商业贿赂、不正当竞争等违法违规行为或违反客户廉洁要求的情形，不存在控股股东等关联方代发行人进行商业贿赂、承担相关费用的情形，不存在董事、高级管理人员、公司员工等因商业贿赂等违法违规行为受到处罚或被立案调查的情形。发行人在避免商业贿赂方面已建立相关制度及采取有关措施，能够有效防范商业贿赂方面的风险。

（三）技术比稿的具体含义和流程，是否适用于各细分业务

1. 技术比稿的具体含义和流程

技术比稿是指发行人根据客户的业务需求完成项目招标书（一般涉及项目执行的具体方案、公司同类型业务成功案例介绍、公司资金技术等基本实力介绍、项目执行团队介绍等内容），客户根据发行人相关人员的陈述针对前述事项进行综合打分，最终形成技术分，其基本流程如下：



不同客户的技术比稿流程会出现略微的差别，但其主要环节基本保持一致，以某品牌客户的技术招标流程为例，其流程如下：

- （1）客户业务部门形成业务需求，并申请预算；
- （2）客户采购部门收到相关业务需求及相关预算后寻找合适供应商，供应商一般由采购部从现有供应商中筛选，业务部门也可以直接推荐供应商；

(3) 客户采购部门向潜在供应商发出招标邀请，并与确认参与投标的供应商进行要点及答疑会议；

(4) 供应商在规定时间内提交方案；

(5) 供应商在规定时间内向客户业务部门和采购部门讲标，陈述具体竞标方案；

(6) 客户采购部门和业务部门基于提案的质量、可行性、创新性以及讲标情况对供应商的技术比稿部分分别进行评分（相关评分标准由客户业务部和采购部事先确认，不同采购项目占比不同）；

(7) 客户采购部门根据综合评分选取技术分前三位的供应商进行后续价格谈判（部分客户采用技术评分与供应商后续报价相结合的方式最终确定供应商）。

2. 各细分业务适用技术比稿情况的说明

发行人各细分业务都存在比稿获取及直接获取的情况，各项业务具体获取方式取决于客户需求，一般而言金额较大的项目需要通过比稿获取，如通过比稿获取业务一般都会进行技术比稿。

（四）对各非标准化业务质量控制制度的具体内容，执行有效性情况，主要业务合同中对所提供服务的质量要求约定，质量不符合客户要求的解决方式

1. 对各非标准化业务质量控制制度的具体内容，执行有效性情况

发行人已针对业务质量控制建立了《项目质量管理制度》，其具体内容为：

主要章节	具体内容
宗旨与原则	以提升客户满意度为宗旨，遵循“坚持质量第一、预防为主、全过程控制”的原则，建立、健全适应客户及项目需求的质量控制体系，维护公司声誉和美誉度，强化公司的核心竞争力，塑造良好的企业形象。
组织架构及权限	实行总经理领导下的部门总监负责制。部门总监为项目质量控制的第一责任人，负责业务承接、方案制定、项目执行、客户沟通、成果交付等项目流程中的质量控制事务；总经理为项目质量控制的最高负责人，负责核心环节、核心事项的控制及审核，涉及重要客户、重大事项时总经理应直接参与并负责。

主要章节	具体内容
项目过程控制	提出对项目执行全过程，包括业务承接、方案制定、项目执行、客户沟通、成果交付等的质量控制体系。业务承接阶段，比稿方案及报价由部门总监牵头拟定并报总经理审核，合同签订应经过总经理审批；方案制定阶段，具体项目执行的部门应结合项目情况及客户需求拟定适当的执行方案，执行方案中的重要事项应上报总经理确认；项目执行阶段，部门总监全面负责项目质量管理，项目执行人员予以支持，需要其他部门（如人事行政部、其他事业部等）协助的，相应部门应予以配合；成果交付阶段，在向客户交付成果前，应全面检视项目执行情况，配合客户对项目成果进行验收，及时解决交付过程中的有关问题，确保交付质量及客户满意度。
客户沟通	强调项目执行人员与客户的沟通，要求主动了解和解答客户需求，积极配合落实客户对项目质量的管理控制措施。关注客户对项目质量的满意度，项目执行过程中及时收集客户对各个环节的反馈意见，权限范围内的及时予以处理，超出权限范围的上报部门总监、总经理进行处理。
监督与检查	关注项目执行过程中的质量管理措施落实情况，负责项目执行的部门与其他支持部门应进行自我监督和相互监督；建立检查机制，部门总监应对所负责项目的执行质量进行常态化检查，总经理应对重要项目、重要环节的执行质量进行检查。监督、检查过程中发现的问题应及时进行处理。
风险防范与化解	各事业部在承接及执行项目时，应结合项目特点与实际情况制定涵盖各项目流程的风险防范方案，出现潜在质量管理风险时应及时报告。当出现重大质量管理风险事件时，总经理与董事长应第一时间介入并立即采取风险化解措施，由总经理牵头与相关部门总监及其他支持人员组成重大质量风险应急处理小组开展风险化解工作，建立与客户的紧密沟通机制，提出切实可行的解决方案，经客户认可后落实执行，充分化解风险，避免出现重大纠纷。
持续改进	开展对重大质量管理风险事件的全面评估，包括识别出现重大质量管理风险事件的原因、分析风险化解措施的全面性和有效性、评价风险化解过程的及时性、检查各业务环节风险防范措施的完备性，并结合评估结果及时整改相关问题，持续改进、完善公司质量管理风险防范与化解措施。 针对项目执行过程中发现的潜在质量管理风险，及时制定相应的风险防范措施，防范其演变为质量管理风险事件。
考核评价	将员工在质量管理方面的表现纳入考核范围，对违反公司质量管理相关规定的行为及时进行处理，给公司造成重大损失或涉及违反法律法规的行为相应追责。

除《项目质量管理体系》外，发行人还制定了《项目执行管理制度》《采购

管理制度》《供应商管理制度》《客户管理制度》《研发项目管理制度》《员工薪酬考核管理制度》等管理制度，在项目执行、采购与供应商管理、研发、考核评价等环节进一步加强内部控制，协同《项目质量管理体系》综合防范业务质量风险。

发行人已就其主要业务领域建立了相对完整的业务质量控制体系并有效执行。发行人已于 2018 年 1 月通过了 GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 质量管理体系认证，证书覆盖业务范围为“市场营销策划；市场信息咨询服务；应用软件开发及其售后服务（医疗器械软件除外）；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）”，当前证书有效期至 2024 年 1 月 13 日。根据天健会计师出具的“天健审（2022）679 号”《内部控制鉴证报告》，发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

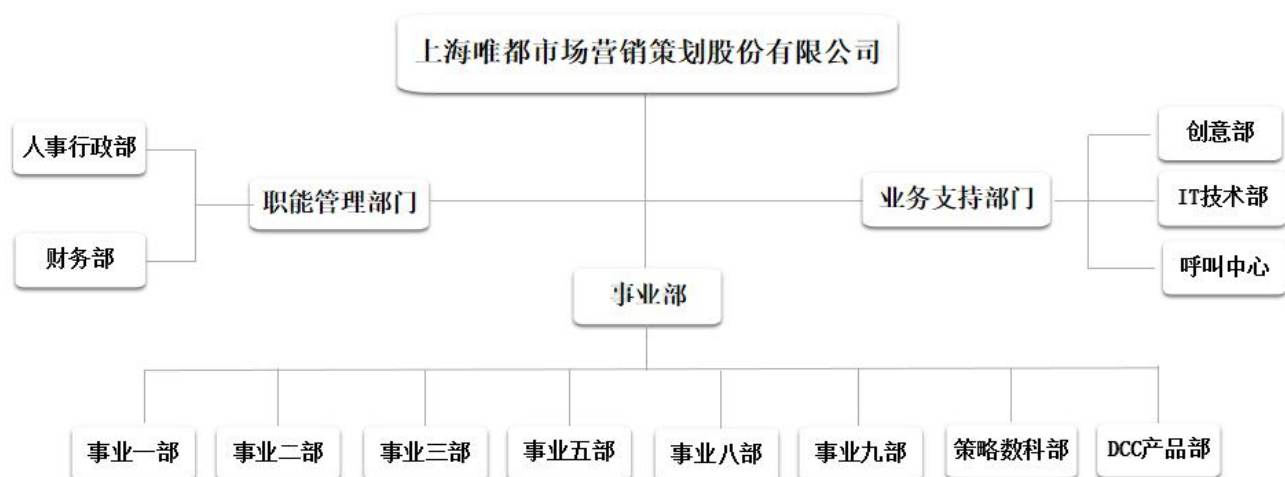
2. 主要业务合同中对所提供服务的质​​量要求约定，质量不符合客户要求的解决方式

由于发行人系根据客户具体需求提供相应 CRM 营销、零售辅导和数字营销服务，服务内容定制化较强且通常较为综合，因此服务质量要求相关约定一般以项目合同中的整体约定为准。根据发行人主要业务合同内容，发行人提供服务质量 and/或规格不符合相关客户要求的，通常需要发行人进行相应修改、整改，客户有权根据瑕疵情况对发行人进行索赔。经发行人确认，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在与主要业务合同相关的索赔事项；经查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站平台的公开信息，发行人不存在与主要业务合同服务质量相关的纠纷。

（五）公司的组织架构，包括但不限于部门职责、业务类型、人员规模及岗位构成等，事业部的考核方式

1. 公司的组织架构

（1）发行人内部组织结构图及主要部门机构设置



(2) 主要职能部门及其主要职责

发行人的主要职能部门为各事业部、业务支持部门和职能管理部门，具体的部门职责、主要业务类型、人员规模及岗位构如下：

职能部门	部门职责、主要业务类型和岗位构成	人员规模（人）		
		2021 年末	2020 年末	2019 年末
董事长、总经理	主要负责内部管理，重要客户谈判、沟通等	2	2	2
职能管理部门	主要负责人事、行政、财务等行政管理职能，包括人事行政部和财务部	29	23	24
人事行政部	负责公司的招聘、薪酬福利等人事和行政管理及采购、法务工作	18	14	15
财务部	负责公司日常财务核算，编制会计报表，确保公司的资金流动正常运作	11	9	9
业务支持部门	主要负责业务执行中的创意、IT 技术和呼叫业务，一般不独立对接客户，包括创意部、IT 技术部和呼叫中心	399	569	504
创意部	负责公司业务项目方案的全套创意策划、设计和制作完成，配合事业部门进行项目实施，包括创意策略、文案编辑、产品 UI/UX、视觉设计、动效设计、美术制作、视频策划、视频拍摄制片及后期、多媒体和包装设计制作等。主要参与 CRM 全案、CRM 系统开发及应用、线下活动支持等创意部分，岗位主要为设计师、文案、美术指导等。	28	30	25
IT 技术部	负责公司业务项目中 CRM 系统设计、网站开发和维护，配合事业部门进行项目实施以及公司内部 IT 设备的运维和信息安全的保障。主要参与 CRM 系统开发及应用、数字营销等业务的 IT 部分业务及呼叫中心网络设备维护，岗位主要为软件开发工程师。	75	61	56

职能部门	部门职责、主要业务类型和岗位构成	人员规模（人）		
		2021 年末	2020 年末	2019 年末
呼叫中心	负责公司呼叫中心运营执行和管理工作，主要是接听客户咨询热线、处理投诉和回访等，分别在上海、北京、合肥设有呼叫中心。岗位主要为坐席、运营主管等。	296	478	423
事业部	负责项目比稿、承接，客户对接、项目策略规划、方案制作、项目执行、项目质量控制、成果交付，销售合同签署、开票、收款等工作，由八个具体事业部组成，各个事业部之间就不同类型项目、客户等各有侧重。岗位主要为客户总监、客户经理、项目执行等。	187	157	159
事业一部	侧重于承接偏重执行的汽车品牌客户项目，如捷尼赛思全案项目、沃尔沃召回信、极星&悍马的社群运营和车展等线下活动执行等。	9	9	10
事业二部	侧重于承接中小型的高端汽车品牌客户项目，如通用中国社区运维项目、玛莎拉蒂网站运维项目、法拉利 CRM Retainer、福特野马微信群运维、福特 QuickLane 微信服务号开发与运维等。	20	19	6
事业三部	侧重于承接非汽车品牌客户的 CRM 和 SCRM、线上线下活动，业务涉及奶粉、医疗器械、服装、奢侈品及娱乐行业。负责项目包括 Katespade CRM+SCRM 系统和运营，美素佳儿新客、买赠、妈妈班系统和会员私域运营，雅培血糖仪 SCRM 系统和运营等。	11	11	16
事业五部	侧重于承接汽车品牌客户的零售辅导项目，包括销售&售后业务的经销商培训和辅导。如 2021 年沃尔沃销售新建店项目、沃尔沃售后 DCC 项目、2021 林肯 DMS 系统现状诊断及提升项目、2020 年凯迪拉克 DCC 项目、2020 捷豹路虎 BDC 项目等，下设由培训师和咨询顾问组成的培训学院，负责培训咨询的具体执行。	38	27	27
事业八部	侧重于承接北京地区客户的全案类型的汽车品牌项目，如大众 VGC digital、大众 VGIC CRM、大众呼叫中心全案代理等。	8	9	11
事业九部	侧重于承接高度结合创意、IT 类的汽车品牌客户项目，如宝马数字营销全案代理、沃尔沃数字营销全案代理及官方网站、大众汽车数字营销全案代理及官方网站的全年策略规划、上汽通用数据分析等。	62	43	30
策略数科部	侧重于承接客户要求较高、相对复杂的咨询类汽车品牌客户项目，如沃尔沃四合一项目、东标东雪双品牌用户运营项目、捷豹路虎云库项目、林肯销售漏斗管理咨询与报告服务、宝马车联网设计服务等，下设由数据分析师组成的数据分析组，负责数据分析的具体执行。	28	18	25

职能部门	部门职责、主要业务类型和岗位构成	人员规模（人）		
		2021 年末	2020 年末	2019 年末
DCC 产品部	负责营销领域数字化产品的研发、销售、测试、运维、客户服务等。目前负责超级 DCC、企微客户管理平台的开发和运维等。岗位主要为软件开发工程师。	11	-	-
事业六部、数字营销板块	事业六部侧重于承接涉及经销商的汽车品牌客户项目；数字营销板块侧重于承接数字营销类的汽车品牌客户项目，曾负责沃尔沃汽车沃世界 Retainer，凯迪拉克社交传播项目。事业六部总监 2020 年 4 月离职后，人员及项目并入数字营销板块；数字营销板块总监 2021 年 6 月离职后，人员及项目分别转入其他部门。	-	21	34
合 计		617	751	689

2. 事业部的考核方式

报告期内，发行人制定并执行了《规章制度》（员工手册）、《人力资源管理制度》、《员工薪酬考核管理制度》等制度，对员工绩效考核、薪酬制度等进行了规定。

除呼叫业务员工外，发行人薪酬结构主要包含：基本工资、加班津贴、年终各类奖励等，其中基本工资根据不同岗位不同职级划分确定，加班津贴包括夜餐津贴等岗位津贴，年终各类奖励主要是根据发行人当年整体业绩、部门业绩和员工当年表现而发放的年终绩效工资。发行人呼叫业务人员包括基本工资、绩效奖金、全勤奖金等，其中基本工资根据不同岗位地、执行项目等确定，绩效奖金系根据各项目制定的KPI执行。

事业部考核主要由考核部门业绩和个人考核组成。发行人主要根据业务收入、部门运营效率、款项回收率等考核部门情况，个人主要对项目进度及质量客户满意度、责任心、创新、敬业和团队建设、忠诚度、主观能动性和减少错误、内部流程等合规性等方面进行考核。具体如下：

项目	考核类型	具体内容
部门考核	业务收入	每年年初会制定业务收入指标，每个季度会根据公司实际情况更新，直至第四季度确认，年底考核本年度完成情况

项目	考核类型	具体内容
	部门运营效率	上级会从整个团队人均产出、业务完成、团队人员组成架构等因素结合进行考量
	款项回收率	以当年度客户确认发票为准，截止日期为次年 1 月 10 日
个人考核	项目进度及质量客户满意度	项目是否按时完成及完成质量情况，客户关系处理、客户满意度等
	责任心	对工作、客户、上级承担责任，通过各种合理办法取得良好结果
	创新	是否热衷于创新并且富有成果，是否跟上创新项目的需求
	敬业和团队建设	敬业态度，建设部门团队，发掘有潜力员工，打造有活力、有创造力团队，培养员工快速成长，承载更多业务量
	忠诚度	遵守维护公司的宗旨、价值观和行为准则以及工作年限
	主观能动性和减少错误	是否及时发现和处理问题、减少错误，沟通汇报是否透明有效
	内部流程	遵守公司内控流程。每周按时提交周报，按照财务要求标准执行提交每月完成收入确认，完成项目开票计划更新，跟进项目开票、收款；认真审核部门团队工时填写等；配合人事行政部完成提交各项资料

次年年初，发行人财务部门提供数据，计算各部门业绩，同时直属团队主管填写考核表、直属部门总监审核进行个人考核，最终经总经理、董事长审批。

（六）各细分业务的典型项目所需的岗位设置和职责、专业要求、人员结构和数量配备情况

发行人各细分业务的典型项目岗位及人员配置情况如下所示：

业务类型	明细分类	具体案例	职位	职责	专业要求	配备人数
CRM 营销	CRM 全案	沃尔沃“2020 VOLVO CRM Retainer”项目	客户总监	项目总体把控：负责商务谈判及项目报价、整体策略规划、重大项目策划、资源协调（内部创意及开发）以及重大汇报事项的组织及执行	需要具备成功的项目运作经验、具备较强策略咨询能力、沟通协调能力、项目管理能力	2
			项目执行岗	负责和客户沟通：了解客户需求并沟通产出执行计划及方案；协调创意及 IT 资源确保按时产出；与客户确认相关设计及功能；上线后跟踪效果并出具相关报告，日常汇报及定期汇报		12
			数据总监	负责季度及年度报告及洞察等数据报告质量把控	需要具备数据分析处理能力	1
			数据分析岗	日常报告及洞察、活动报告撰写		3
			数据执行岗	数据整合、处理、导出等数据工作		3
			创意总监	根据客户需求，产出核心创意理念，同时把控产出质量	需要具备创意设计能力	1
			策划岗	协助创意总监产出各类活动的核心创意理念，并细化执行方案		2
			创意执行岗	按照客户确认的核心创意理念，产出视觉创意及文案，并根据客户反馈进行修改，并最终定稿		6
			IT 总监	负责总体 IT 解决方案规划、系统架构设计、开发资源协调	需要具备 IT 开发能力	1
			IT 产品经理	确认开发需求，进行产品规划，资源协调，跟踪项目进度，同时对于质量进行监控		3
			IT 技术开发岗	具体的前端后端的开发、测试、部署、维护实施		9
	客户沟通	宝马“宝马大 OB 项目”	客户总监	项目总体把控：负责商务谈判及项目报价、整体策略规划、重大项目策划、资源协调以及重大汇报事项的组织及执行	需要具备成功的项目运作经验、具备较强沟通协调能力、项目管理能力	2
			项目执行岗	负责项目工作执行，客户需求处理，项目管理，项目例行汇报		4
			IT 总监	负责总体 IT 解决方案规划、系统架构设计、开发资源协调	需要具备 IT 开发能	2

业务类型	明细分类	具体案例	职位	职责	专业要求	配备人数
			IT 技术开发岗	具体的前端后端的技术对接、测试、部署、维护实施	力	6
			呼叫中心业务岗	外呼执行（外呼、工单记录、质检等）	普通话标准、抗压能力强等基本呼叫业务能力	140
	CRM 系统开发及应用	宝马“2020-2023 BMW WeChat Ecoand Applet”项目	客户总监	项目总体把控：负责商务谈判及项目报价、整体策略规划、重大项目策划、资源协调（内部创意及开发）以及重大汇报事项的组织及执行	需要具有行业成功案例或经验；具备较强业务规划能力、沟通协调能力、项目管理能力	1
			产品经理	分析客户需求并给出相关方案；项目进度把控，识别风险，协调内部资源；保证项目的交付时间和交付质量；提供各个阶段项目的交付文档		4
			需求分析岗	对外客户沟通，对内团队协调，业务分析；参与需求会议，收集业务需求，对内部产出的产品做外部展示；配合 PM，完成需求流程设计及梳理开发逻辑；参与 backlog 维护，SIT 业务验收，UAT 跟进，上线邮件发布等运维工单接受，整理报价单，收货文件等		5
			IT 技术开发岗	具体的前端后端的开发、测试、部署、维护实施	需要具备 IT 开发能力	15
			测试质检岗	根据需求设计测试用例；执行测试，把控开发完成需求的质量，确保上线需求达到可上线标准；编写测试报告并评估软件质量		4
		沃尔沃“2020 VOLVO 沃世界运营”项目	客户总监	项目总体把控：商务谈判及项目报价，整体策略规划，重大项目策划，资源协调（内部创意及开发），重大汇报的组织及执行	需要具有行业成功案例或经验；具备较强业务规划能力、沟通协调能力、项目管理能力	2
			客户经理	客户沟通，了解客户需求，产出执行计划及方案，协调创意及 IT 资源确保按时产出，与客户确认相关设计及功能，上线后跟踪效果并出具相关报告，日常汇报及定期汇报		14
			数据总监	负责季度及年度报告及洞察等数据报告质量把控	需要具备数据分析处理能力	1
			数据分析岗	日常报告及洞察、活动报告撰写		3

业务类型	明细分类	具体案例	职位	职责	专业要求	配备人数
			数据执行岗	数据整合、处理、导出等数据工作		3
			创意总监	根据客户需求，产出核心创意理念，同时把控产出质量	需要具备创意设计能力	1
			策划岗	协助创意总监产出各类活动的核心创意理念，并细化执行方案		2
			创意执行岗	按照客户确认的核心创意理念，产出视觉创意及文案，并根据客户反馈进行修改，并最终定稿		6
			IT 总监	负责总体 IT 解决方案规划、系统架构设计、开发资源协调	需要具备 IT 开发能力	1
			IT 产品经理	确认开发需求，产品规划，资源协调，进度跟踪，质量监控		3
			IT 技术开发岗	具体的前端后端的开发、测试、部署、维护实施		9
	线下活动支持	宝马“2017-2019 年宝马车展-A、B+、B、C、D 展”	客户总监	项目总体把控：商务谈判及项目报价，整体策略规划，重大项目策划，资源协调（内部创意及开发），重大汇报的组织及执行	需要具有项目执行经验；具备较强业务规划能力、沟通协调能力、项目管理能力	1
			业务执行岗	车展督导：各车展执行包括人员招聘面试培训现场管理，数据传递，日报、展后报告		4
	数据分析	上汽通用“2019 SGM 新车大数据用户画像”项目	客户总监	项目商务管理，项目进度推进、资源协调管理	需要具备较强业务规划能力、沟通协调能力、项目管理能力	1
			项目执行岗	对接项目内容执行过程客户需求，审核传递项目信息，把控项目进度，保障项目 KPI		1
			外呼质检人员	安排执行外呼需求，反馈项目战败外呼进程及问题，质检外呼数据，保障外呼质量	需要沟通协调能力	1
			数据总监	负责季度及年度报告及洞察等数据报告质量把控	需要具备数据分析处理能力	1
			数据分析岗	日常报告及洞察、活动报告撰写		1

业务类型	明细分类	具体案例	职位	职责	专业要求	配备人数
	策略咨询	“2019 沃尔沃客户体验项目_战略规划报告”	客户总监	项目总体把控：商务谈判及项目报价，整体策略规划，重大项目策划，资源协调（内部创意及开发），重大汇报的组织及执行	需要对行业有较深理解、在行业中有较多成功案例、具备较强策略咨询能力	2
			项目执行岗	项目报告具体整理制作		2
零售辅导		沃尔沃销售DCC驻店辅导项目	客户总监	项目总体把控：负责商务谈判及项目报价、整体策略规划、重大项目策划、资源协调（内部创意及开发）以及重大汇报事项的组织及执行	需要具有较强创新能力、对行业有较深理解、在行业中有较多成功案例；具备较强策略咨询能力、沟通协调能力、项目管理能力	1
			项目执行岗	负责项目整体排期和执行计划制定；培训师资源申请、经销商沟通、制定每一站排程；组织培训师进行经销商前期调研、经销商沟通、排期发送、培训执行、培训后报告整理收集；项目关键节点管控和kpi达成监管；协助项目总监做好项目阶段性总结工作		2
			数据分析岗	定期按照客户要求产出经销商/区域/全国报告；针对数据报告进行多维度分析	需要具备数据分析处理能力	1
			培训师	开展经销商培训前调研；按照培训日程和项目要求，对经销商开展培训工作；培训后对经销商进行远程跟进，确保经销商按照培训要求开展工作；协助项目组参加客户会议	需要对汽车行业有较深理解、具备较好沟通表达能力	7
数字营销		大众汽车“2019 VGIC Digital Retainer Project”项目	客户总监	客户高层年度策略规划；客户高层年度策略规划和整体项目管控及指导；客户需求对接/方案规划/客户汇报/执行统筹与管控/运营运维管理；网站内容运营/功能运维/功能开发需求对接与交付管理管控；客户各类需求方案规划与产出管控；第三方需求支持对接与产出管控；项目商务对接与管理；网站日常内容与功能运营运维执行跟进；网站设计开发执行沟通/进度跟进等	需要具有较强创新能力、业务规划能力、沟通协调能力、项目管理能力	1

业务类型	明细分类	具体案例	职位	职责	专业要求	配备人数
			产品经理	负责网站和平台开发的产品端架构/原型搭建&规划；技术需求对接与技术交付管控；与业务配合进行客户端产品层面需求对接与产出；其他产品/技术端临时需求跟进与交付产出		1
			数据分析岗	负责网站和平台常规月度数据报告制作；基于业务执行需求，产出客户各种临时需求的数据报告	需要具备数据分析处理能力	1
			创意设计岗	网站各类创意设计需求的产出对接和交付管控（与业务配合）；UI/UE设计执行产出交付质量管控；创意/设计资源安排与协调；其他客户紧急/临时需求对接（与业务配合）	需要具备创意设计能力	1
			创意文案岗	各类创意/文案需求的制作与产出		1
			视觉设计岗	各类创意设计/页面执行平面稿需求的制作与产出；各类微动画/动效的设计制作与产出（配合业务和技术开发）；各类客户汇报方案设计层面 Demo 制作与产出（配合业务需求）		1
			IT 总监	客户各类策略规划中技术层面需求的实现评估；项目内新增平台技术开发需求的前期规划对接（与业务配合）；客户 IT 部门/第三方合作方等技术方面需求落地评估（与业务配合）；其他技术层面临时/紧急需求的对接与技术资源安排（与业务配合）	需要具备 IT 开发能力	1
			IT 技术开发岗：前端	网站/平台各类前端页面的技术开发执行；与后端配合，网站开发各类联调；网站前端 Bug 修复		1
			IT 技术开发岗：后端	网站/平台各类后台的技术开发执行；与前端配合，网站开发各类联调；网站后端各类 Bug 修复；网站数据库日常维护；网站各类传输需求的后台执行操作		1

（七）为客户在网站、微信、微博、抖音、轻应用、APP等渠道进行数字营销的具体工作内容

发行人数字营销业务存在通过网站、微信、微博、抖音等社交媒介开展相关营销活动的情况，CRM系统开发及应用业务存在通过微信、微博、APP及小程序等轻应用平台开展相关营销活动的情况，具体工作内容如下：

渠道类型	数字营销	CRM 系统开发及应用	主要差异
网站	1. 根据客户需求进行网站开发搭建，并设置相应的功能模块及页面布局 2. 对网站进行维护	-	-
微信、微博业务	数字营销业务中的微信、微博业务的营销对象不仅仅包括品牌客户的会员，包括所有信息接触者，主要工作内容包括： 1. 在微信、微博平台进行推广内容的策略执行，进行内容策划、制作及推广 2. 针对社交媒体的趋势提供策略报告 3. 原创图文内容撰写、排版设计 4. 提供定期运营报告	CRM 系统开发及应用中也涉及微信相关业务，其主要营销对象是品牌客户的会员，主要工作内容包括： 1. 针对会员服务的微信相关系统的开发及维护（包括会员模块、商城模块、销售模块、市场活动模块、售后模块等系统功能模块） 2. 页面内容创意设计 & 制作 3. 基于平台的线上活动推广及执行 4. 针对项目及活动运营提供报告	1. 营销对象不同（数字营销板块内的微信微博业务营销对象为所有信息接触者；CRM 系统开发及应用板块的微信相关业务营销对象为品牌客户会员） 2. 功能模块不同（CRM 系统开发及应用更多注重会员服务系统功能的开发及运营）
抖音等社交媒介	1. 整体规划传播内容及传播渠道；制定营销传播计划，在抖音等社交媒介中进行营销内容投放 2. 传播内容制作、舆情维护等 3. 提供定期传播报告	-	-
APP 及小程序等轻应用平台	-	1. 品牌客户 APP 及小程序等轻应用平台及其功能模块设计、搭建及维护 2. 对 APP 及小程序等轻应用平台舆情进行监控管理及会员管理 3. 基于 APP 及小程序等轻应用平台设计会员线上活动方案（包括不限于活动规划、活动创意输出、活动宣传内容制作，活动报告等）以及内容创意输出	-

发行人系根据客户需求及以客户名义进行相关营销推广内容策划、制作、发布、舆情维护等，涉及对外承担法律责任时通常应由客户首先承担。发行人与相关客户的主要业务合同中无就营销推广内容策划、制作、发布、舆情维护等与客户在法律责任划分方面的具体约定，根据有关合同的质量保证或违约责任条款，因公司提供服务不符合合同约定的、给客户造成损失的，有关责任应由公司承担。经公司确认，报告期内并未发生因提供服务不符合合同约定导致客户向公司索赔或第三方向公司索赔的情形。

（八）服务外包的具体情形，进行外包是否须取得客户同意，对外包服务质量的控制措施，客户、发行人与外包服务商就外包服务结果相关责任约定；是否存在与外包服务相关的纠纷或潜在纠纷

1. 服务外包的具体情形，进行外包是否须取得客户同意，对外包服务质量的控制措施，客户、发行人与外包服务商就外包服务结果相关责任约定

发行人对外进行服务外包主要分为以下两种情形：

（1）发行人客户对于部分CRM营销服务需求在年内存在波动，特别是对于部分非延续性项目，业务需求具有临时性、急迫性等特点，发行人为了按时向客户提交工作成果，会将IT、创意、调研等服务中的部分非核心工作外包给外部专业的服务供应商。

发行人外包的IT服务主要内容为简单的H5 页面开发、CRM系统会员模块中简单的功能模块开发以及接口开发服务，外包的创意服务主要内容为较为简单的活动文案、插画、长图设计等，外包的调研服务主要内容为通过外呼方式向拒绝用户、新车购买与战败用户等进行基础调研。发行人外包的IT、创意及调研服务对应项目的整体方案及技术模块设计、创意方向、技术架构、数据分析等核心工作均由发行人自主完成，发行人业务团队对整体的项目服务进行把控，保障服务交付质量。

（2）基于客户对发行人CRM营销服务能力的认可，发行人有机会承接部分与CRM营销服务相关的新业务，对于该类新业务，发行人会和该新业务领域的有经验的知名服务商进行合作，将服务进行外包，保证发行人整体服务质量。

项目实际执行过程中，出于提升发行人服务时效及服务效果、充分满足客户需求等的考虑，客户通常会允许发行人进行服务外包。外包服务结果相关责任的约定通常为，外包服务商应就其提供服务的质量向发行人承担责任，而发行人应就项目整体质量向客户承担责任。经发行人确认，报告期内发行人涉及服务外包的项目均顺利执行，客户对发行人提供服务的质量无异议。

为保障服务外包的质量，发行人制定了《供应商管理制度》，由人事行政部（负责采购）牵头，事业部、IT部、创意部等部门参与，共同进行供应商考核管理及评审，建立合格供应商库、完善准入并加强日常管理。此外，发行人还制定了《采购管理制度》及《客户管理制度》，通过加强采购流程管理和客户反馈收集，进一步提升外包服务质量控制水平。

2. 是否存在与外包服务相关的纠纷或潜在纠纷

根据对发行人外包服务相关主要客户和服务商的访谈，查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开信息，并经发行人确认，报告期内发行人不存在与外包服务相关的纠纷或潜在纠纷。

（九）查验与小结

1. 核查方法与核查过程

就上述事项，本所律师主要履行了以下核查程序：

（1）就发行人业务获取方式、业务获取流程等情况对发行人高级管理人员进行访谈。

（2）统计整理发行人报告期内所有项目的业务获取方式及业务类型。

（3）查阅发行人的主要客户的访谈问卷并向发行人高级管理人员确认发行人招投标执行情况。

（4）查阅发行人出具的相关说明，发行人主要品牌方客户的访谈记录。

（5）查阅发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的银行流水、无犯罪记录证明，查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、中国检察网、信用中国等网站平台的公开信息，并就

相关事项访谈发行人控股股东、实际控制人、非独立董事、高级管理人员，核查发行人是否存在向品牌方工作人员支付“回扣”等商业贿赂、不正当竞争等违法违规行或违反客户廉洁要求的情形，是否存在控股股东等关联方代发行人进行商业贿赂、承担相关费用的情形，是否存在董事、高级管理人员、公司员工等因商业贿赂等违法违规行为受到处罚或被立案调查的情形。

（6）查询发行人《反商业贿赂办法》《商务接待管理办法》《备用金与费用管理办法》《员工薪酬考核管理制度》及发行人与主要品牌方签订的业务合同，查阅天健会计师出具的《内部控制鉴证报告》，了解发行人在避免商业贿赂方面采取的措施或建立的制度内容及其有效性。

（7）就发行人技术比稿的具体含义和流程等情况对发行人高级管理人员进行访谈。

（8）查阅发行人制定的业务质量控制相关制度、主要业务合同中关于服务质量的约定，查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开信息，确认发行人报告期内是否存在与主要业务合同服务质量相关的纠纷。

（9）查阅报告期内发行人所有项目获取方式的清单。

（10）查阅发行人组织架构、主要职能部门及其主要职责，取得公司员工名册，统计各期末各部门人员构成，并与业务结合分析合理性。

（11）查阅发行人《规章制度》《人力资源管理制度》《员工薪酬考核管理制度》等制度。

（12）查阅发行人细分业务典型项目的合同文件，就细分业务典型项目的人员配置要求情况向发行人进行确认。

（13）查阅发行人涉及网站、微信微博、抖音等业务的主要合同，对比分析合同的内容的差异。

（14）访谈发行人有关负责人、查阅相关业务合同，了解发行人服务外包的具体情形、进行外包是否须取得客户同意及关于外包服务结果责任的约定；查阅发行人与外包服务质量控制相关的制度及发行人出具的有关说明，对发行人外包

服务相关主要客户和服务商的访谈，并查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开信息，确认发行人报告期内是否存在与外包服务相关的纠纷或潜在纠纷。

2. 核查结论

本所律师经核查后认为：

（1）报告期内，发行人业务获取是否需要履行招标程序系基于客户需求，不存在应履行但未履行招投标程序的情形。

（2）报告期内，发行人不存在向品牌方工作人员支付“回扣”等商业贿赂、不正当竞争等违法违规行为或违反客户廉洁要求的情形，不存在控股股东等关联方代发行人进行商业贿赂、承担相关费用的情形，不存在董事、高级管理人员、公司员工等因商业贿赂等违法违规行为受到处罚或被立案调查的情形。发行人在避免商业贿赂方面已建立相关制度及采取有关措施，能够有效防范商业贿赂方面的风险。

（3）报告期内，发行人各业务均存在需要履行技术比稿和不需要履行技术比稿的情形，具体业务是否需要技术比稿取决于客户需求。

（4）发行人已就其主要业务领域建立了相对完整的业务质量控制体系并有效执行；截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在与主要业务合同服务质量相关的纠纷。

（5）发行人组织机构设置合理，事业部建立了有效的考核方式，对业务执行产生了有效保障。

（6）发行人各细分业务的典型项目所需的岗位设置和职责、专业要求、人员结构和数量配备情况合理。

（7）发行人为客户在网站、微信、微博、抖音等社交媒介、小程序等 APP 平台等数字媒介渠道进行营销服务，服务主要集中于数字营销及 CRM 系统开发及应用板块，上述两个板块相关业务服务具有差异。

（8）项目实际执行过程中，客户通常会允许发行人进行服务外包；外包服

务结果相关责任的约定通常为，外包服务商应就其提供服务的质量向发行人承担责任，而发行人应就项目整体质量向客户承担责任。发行人已制定关于外包服务质量的控制制度，报告期内发行人不存在与外包服务相关的纠纷或潜在纠纷。

问题 3：关于经营合法合规性。申报文件显示：

(1) 发行人及其子公司拥有《测绘资质证书》《增值电信业务经营许可证》。子公司上海傲文原《增值电信业务经营许可证》有效期为 2015 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 7 日，于 2021 年 5 月 21 日通过续期审核。

(2) 发行人子公司北京唯贤、合肥常唯报告期内曾短期内部承接发行人呼叫中心业务。

(3) 发行人子公司北京唯贤曾因未按期对 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间进行纳税申报，被朝阳区税务局第四税务所处以罚款 100 元。

(4) 客户沟通业务主要包括外呼、呼入、短彩信、在线客服及邮件服务，外呼的内容具有车主购车意向确认、新客户问候、客户调研等多种类型，呼叫人员提供追踪潜在客户信息、提供客户关怀、处理客户投诉、进行客户调研等客户沟通服务。

(5) 线下活动支持是根据品牌客户需求在车展现场对具有潜在购车意向的消费者信息进行收集。

(6) 数据分析业务是根据客户提供的脱敏会员信息，通过百度等大数据分析刻画会员特征信息，形成人群画像分析报告；通过数据建模等方式对客户汇总的数据进行清洗并定期向品牌客户发送具有标准化格式的销售漏斗等数据报告。

根据《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》（工信部信管〔2020〕81 号），呼叫中心不允许提供商业营销类电话呼出服务。

请发行人补充说明：

(1) 发行人对应《测绘资质证书》《增值电信业务经营许可证》所开展的

具体细分业务，发行人所取得的资质是否覆盖所有细分业务，相关证书是否覆盖报告期且持续有效；

（2）子公司上海傲文于 2020 年 9 月至 2021 年 5 月期间是否属于无资质开展业务，是否存在被行政处罚风险，是否属于重大违法违规行为；

（3）子公司北京唯贤、合肥常唯报告期内曾短期内部承接发行人呼叫中心业务的具体时间、承接业务的原因，该两个公司未取得《增值电信业务经营许可证》开展相关业务是否存在被行政处罚的风险，是否属于重大违法违规行为；

（4）发行人各类细分业务中取得消费者个人信息的方式、环节、范围，消费者个人信息的用途、利用方式，使用和保管个人信息、保障用户个人信息安全的内部管理制度和保护措施，并结合相关法律法规，说明个人信息的取得、传递/交付、使用过程是否合法合规，是否存在泄露消费者个人信息、侵犯消费者隐私权的法律风险；

（5）客户沟通业务中的外呼是否违反《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》关于呼叫中心不允许提供商业营销类电话呼出服务的规定，是否存在被行政处罚风险，是否属于重大违法违规行为；

（6）外呼业务如存在即时回访和信息咨询等电话呼出服务，是否通过合同、协议约定等方式经用户同意，是否存在相关违法违规行为、纠纷或潜在纠纷。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

回复如下：

（一）发行人对应《测绘资质证书》《增值电信业务经营许可证》所开展的具体细分业务，发行人所取得的资质是否覆盖所有细分业务，相关证书是否覆盖报告期且持续有效

发行人是一家以满足品牌客户需求为核心，围绕客户关系管理营销服务主线，集营销服务和技术支持于一体的营销服务公司。发行人主营业务由CRM营销、零售辅导、数字营销等三大业务板块构成，具体细分业务及其服务内容、对应资质许可需求如下所示：

业务类别	细分业务	具体服务内容	资质许可需求
CRM营销	CRM全案	CRM全案业务主要提供包括客户关系管理战略规划咨询、CRM营销沟通及支持、日常CRM运营等CRM营销服务	无
	客户沟通	客户沟通业务主要包括外呼、呼入、短彩信、在线客服及邮件服务	发行人外呼、呼入需要取得《增值电信业务经营许可证》（业务类别：国内呼叫中心业务）
	CRM系统开发及应用	CRM系统开发及应用具体包括CRM系统开发、线上活动支持	无
	线下活动支持	线下活动支持主要为车展服务、车主俱乐部活动等其他线下活动提供项目管理及执行支持	无
	数据分析	数据分析业务主要包括人群画像业务及其他数据分析业务	无
	策略咨询	策略咨询业务具体是根据客户需求，基于调研形成的客户洞察分析报告以及基于客户现状为品牌客户提供业务流程、业务执行优化策略及实施方案	无
零售辅导	零售辅导本质是帮助汽车品牌客户经销商提升CRM营销服务能力，从而提升其销售业绩，主要有辅导培训和咨询		无
数字营销	数字营销主要包括网站开发及运营、微信微博等传播平台相关业务、社交媒体营销		无

结合上述细分业务及其具体服务内容，报告期内发行人《增值电信业务经营许可证》与发行人所开展具体细分业务的对应关系如下所示：

序号	持有人	许可名称	许可编号	业务内容/专业范围	对应具体细分业务
1	唯都股份	增值电信业务经营许可证	B2-20172047	第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务	CRM营销-客户沟通-外呼、呼入
				信息服务业务（不含互联网信息服务）	暂未开展相关业务[注]

序号	持有人	许可名称	许可编号	业务内容/专业范围	对应具体细分业务
2	唯都股份	增值电信业务经营许可证	沪B2-20180617	信息服务业务（仅限互联网信息服务）	暂未开展相关业务
				在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）	暂未开展相关业务
3	上海傲文	增值电信业务经营许可证	B2-20211824	国内呼叫中心业务	CRM营销-客户沟通-外呼、呼入
				信息服务业务（不含互联网信息服务）	暂未开展相关业务[注]

注：发行人短彩信业务系发行人根据客户需要确定短彩信内容并委托具有资质的短彩信发送服务运营商（如中讯润达（北京）科技有限公司、上海创蓝云智信息科技股份有限公司等）进行发送，报告期内发行人不涉及开展增值电信业务（信息服务业务）经营许可对应的短信发送业务，取得相关资质系为后续有关业务开展进行准备。

发行人及上海傲文申领《测绘资质证书》主要系为满足客户项目（沃尔沃“沃尔沃客服中心整合”项目）比稿要求，截至本补充法律意见书出具日，发行人暂无对应《测绘资质证书》的具体细分业务开展。

由上可知，发行人各细分业务中，客户沟通业务中的外呼、呼入需要取得《增值电信业务经营许可证》。发行人报告期内已取得相关证书的覆盖及持续情况如下所示：

细分业务	业务开展主体	业务开展时间	对应资质证书				资质许可是否覆盖报告期且持续有效
			资质名称	许可编号	许可范围	有效期	
客户沟通	唯都股份	报告期内持续开展	增值电信业务经营许可证	B2-20172047	第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）	2017.08.23-2022.08.23	是
	上海傲文	报告期内持续开展	增值电信业务经营许可证	B2-20150662	第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）	2015.09.07-2020.09.07	2020.09.08-2021.05.20期间未覆盖
			增值电信业务经营许可证	B2-20211824	国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）	2021.05.21-2026.05.21	

报告期内发行人客户沟通业务中外呼、呼入的开展主体为唯都股份及上海傲

文。其中，唯都股份取得的资质证书已覆盖报告期且持续有效；上海傲文于 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 5 月 20 日期间存在资质证书有效期未覆盖的情形，具体分析详见本题“（二）子公司上海傲文于 2020 年 9 月至 2021 年 5 月期间是否属于无资质开展业务，是否存在被行政处罚风险，是否属于重大违法违规行为”之回复说明。此外，发行人子公司北京唯贤及合肥常唯于 2019 年 10 月至 2020 年 9 月期间曾内部承接发行人呼叫执行业务，但由于相应呼叫中心系统系发行人搭建，日常运维管理、业务执行、项目管理、客户对接等亦由发行人负责，其实质为提供人力外包服务，不属于经营呼叫中心业务。具体分析详见本题“（三）子公司北京唯贤、合肥常唯报告期内曾短期内部承接发行人呼叫中心业务的具体时间、承接业务的原因，该两个公司未取得《增值电信业务经营许可证》开展相关业务是否存在被行政处罚的风险，是否属于重大违法违规行为”之回复说明。

综上所述，除上海傲文于 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 5 月 20 日期间存在资质证书有效期未覆盖情形外，报告期内发行人已取得资质已覆盖所有有资质需求的细分业务且相关证书持续有效。

（二）子公司上海傲文于 2020 年 9 月至 2021 年 5 月期间是否属于无资质开展业务，是否存在被行政处罚风险，是否属于重大违法违规行为

发行人子公司上海傲文原持有工信部核发的经营许可证编号为“B2-20150662”的《增值电信业务经营许可证》，业务种类为“第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）”，有效期自 2015 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 7 日（以下简称“呼叫中心业务经营许可”）。

根据发行人提供的合同等资料信息，上海傲文 2020 年 4 月即着手委任代理机构协助办理前述呼叫中心业务经营许可延续事宜，随后通过工信部电信业务市场综合管理信息系统递交了有关申请。但因新冠疫情防控形势、工信部印发《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》等因素影响，导致呼叫中心业务经营许可审批受到一定影响，以及上海傲文相关经办人员不熟悉具体政策等原因，致使上海傲文未能在原呼叫中心业务经营许可有效期届满前完成续期。

上海傲文原呼叫中心业务经营许可 2020 年 9 月到期后，因部分项目合同尚

在执行期内，且客户对服务持续性的要求较高、无法立即停止有关业务，故仅继续维持此前已承接的呼叫中心业务，并未承接新的呼叫中心业务。同时，上海傲文也在持续推进呼叫中心业务经营许可申请事宜，多次提交呼叫中心业务经营许可申请及根据审核要求调整及补充提交有关资料。2021 年 5 月 21 日，上海傲文取得工信部核发的经营许可证编号为“B2-20211824”的《增值电信业务经营许可证》，业务种类为“国内呼叫中心业务和信息服务业务(不含互联网信息服务)”，有效期至 2026 年 5 月 21 日。自 2021 年 9 月起，上海傲文已不再从事呼叫中心业务经营活动。

上海傲文于 2020 年 9 月至 2021 年 5 月期间曾存在呼叫中心业务经营许可有效期未覆盖的情形，存在因此而受到行政处罚的潜在风险，但考虑到以下情形，上述行为情节相对轻微，不属于重大违法违规行为：

(1) 上海傲文已于原呼叫中心业务经营许可有效期届满前及时提交延续申请，未能如期延续呼叫中心经营许可主要是受新冠疫情防控形势、《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》的发布及相关经办人员不熟悉具体政策等主客观因素综合影响。

(2) 自原呼叫中心业务经营许可有效期届满后至重新取得呼叫中心业务经营许可期间，上海傲文仅基于客户对服务持续性的要求继续维持此前已承接的呼叫中心业务，未承接任何新呼叫中心业务，并持续推进呼叫中心业务经营许可申请事宜，不存在拖延申请或审核、规避行业监管的主观恶意，未造成恶劣社会影响；已承接呼叫中心业务履行完毕后，即 2021 年 9 月起，上海傲文已不再从事呼叫中心业务经营活动。

(3) 上海傲文已于 2021 年 5 月重新取得从事呼叫中心业务经营活动对应的《增值电信业务经营许可证》。2021 年 6 月 9 日，上海市通信管理局出具《证明》(“XG20210053”)，证明自 2020 年初至证明出具日，上海市通信管理局无发行人及上海傲文相关投诉、举报、违规、行政处罚记录。经查询工信部电信业务市场综合管理信息系统，上海傲文当前未被列入电信业务经营不良名单及失信名单，也不存在曾被列入电信业务经营不良名单及失信名单的记录；经检索、查询工信部信息通信管理局市场管理专栏、上海市通信管理局行政处罚专栏、国家企

业信用信息公示系统、信用中国等网站平台的公开信息，上海傲文不存在受到电信管理相关行政处罚的记录。

综上所述，上海傲文原持有经营许可证编号为“B2-20150662”的《增值电信业务经营许可证》，因未能如期完成续期导致 2020 年 9 月至 2021 年 5 月期间存在呼叫中心业务经营许可有效期未覆盖的情形，存在因此而受到行政处罚的潜在风险，但鉴于上海傲文期间内未承接新业务，不存在拖延申请或审核、规避行业监管的主观恶意，且已主动重新取得相关资质许可及期间未受到处罚等因素，上述行为情节相对轻微、未造成恶劣社会影响，不属于重大违法违规行为。上海傲文已于 2021 年 9 月起停止从事呼叫中心业务，发行人呼叫中心业务现由持有经营许可证编号为“B2-20172047”的《增值电信业务经营许可证》的唯都股份开展，上海傲文的上述情形不会对发行人呼叫中心业务开展造成重大不利影响。发行人实际控制人许旺永已出具承诺：唯都股份首次公开发行股票并上市后，如唯都股份及其子公司因呼叫中心经营许可问题而遭到行政处罚的，本人将予以弥补，确保唯都股份及其子公司不会因此遭受直接经济损失。

（三）子公司北京唯贤、合肥常唯报告期内曾短期内部承接发行人呼叫中心业务的具体时间、承接业务的原因，该两个公司未取得《增值电信业务经营许可证》开展相关业务是否存在被行政处罚的风险，是否属于重大违法违规行为

1. 子公司北京唯贤、合肥常唯报告期内曾短期内部承接发行人呼叫中心业务的具体时间、承接业务的原因

北京唯贤、合肥常唯报告期内内部承接发行人部分呼叫中心业务的时间为 2019 年 10 月至 2020 年 9 月，承接业务的原因主要为：因业务规划、客户服务需求等因素，发行人计划在北京与合肥成立分支机构拓展呼叫中心业务。其中，选择北京并以北京唯贤为主体承接相关业务，一方面是为更好地服务北京地区客户，且北京也具有潜在的业务拓展机会，另一方面，由于其时北京唯贤已成立，故发行人无需新设主体；选择合肥并新设合肥常唯系合肥拥有相对完善的呼叫中心产业配套设施和支持政策，且人力成本较上海相对更低。

2. 该两个公司未取得《增值电信业务经营许可证》开展相关业务是否存在

被行政处罚的风险，是否属于重大违法违规行为

根据发行人的业务发展规划，北京唯贤及合肥常唯前期计划以人力外包形式内部承接发行人部分呼叫中心业务，后续条件成熟时将进行外部呼叫中心业务拓展。因此，确定以北京唯贤、合肥常唯作为经营主体后，发行人即着手为其申请呼叫中心经营许可，以备后续对外承接业务时使用。

根据发行人提供的合同等资料信息，发行人 2019 年 10 月即着手委任代理机构协助办理北京唯贤及合肥常唯呼叫中心业务经营许可申请事宜，随后通过工信部电信业务市场综合管理信息系统递交了北京唯贤呼叫中心业务经营许可申请。2020 年 2 月 19 日，发行人得知上述申请状态变更为“已撤销”，经代理机构致电工信部咨询，工信部审核人员回复称近期因新冠疫情防控形势等因素导致呼叫中心业务经营许可审批受到一定影响，建议近期不要提交申请。结合代理机构反馈的其经办其他企业呼叫中心经营许可申请的退回情况以及工信部公示的增值电信业务经营许可发放情况，发行人决定待后续有关影响因素缓解后再尽快提交北京唯贤及合肥常唯呼叫中心业务经营许可申请。2020 年 6 月，发行人再次递交呼叫中心业务经营许可申请，由于工信部其时印发了《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》，进一步提高了对呼叫中心准入、经营行为管理等方面的要求，导致呼叫中心经营许可审核受到影响，以及相关经办人员不熟悉具体政策等原因，致使北京唯贤及合肥常唯未能如期取得呼叫中心业务经营许可。

由于未能取得呼叫中心业务经营许可，北京唯贤及合肥常唯无法承接外部呼叫中心业务，无法满足发行人后续业务拓展的需要；另一方面，《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》发布后，发行人也有意结合通知的精神和内容进一步提高自身呼叫中心业务的合规运营水平，避免潜在风险。因此，发行人经综合评估，决定新设北京分公司、合肥分公司替代北京唯贤、合肥常唯作为发行人在北京及合肥的呼叫中心经营主体。2020 年 9 月后，北京唯贤及合肥常唯已不再内部承接发行人呼叫中心业务。

北京唯贤及合肥常唯内部承接发行人呼叫中心业务，与唯都股份对外承接呼叫中心业务在呼叫中心系统搭建、日常运维管理、业务执行、项目管理、客户对接等方面存在显著差异，具体情况如下所示：

项目	唯都股份	北京唯贤、合肥常唯
呼叫中心系统	独立搭建	由发行人组织搭建
日常运维管理	自行负责	由发行人安排
业务承接	对外承接呼叫中心业务	仅内部承接发行人呼叫中心业务 (仅呼叫环节执行)
业务执行	负责呼叫中心项目的整体执行, 包括拟定执行方案、确定项目需求、进行客户对接、形成成果并交付等	仅负责发行人交付的呼叫环节执行
项目管理	由负责相应项目执行的事业部管理	呼叫环节执行情况由发行人负责相应项目执行的事业部管理, 人员自行管理
客户对接	由负责相应项目执行的事业部进行客户对接	不进行客户对接

基于上述, 北京唯贤及合肥常唯内部承接发行人呼叫中心业务, 但由于相应呼叫中心系统系发行人搭建, 日常运维管理、业务执行、项目管理、客户对接等亦由发行人负责, 其实质为提供人力外包服务。北京唯贤及合肥常唯并未组建独立的呼叫中心系统, 根据《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》相关规定, 不属于经营呼叫中心业务的行为, 故无需申请呼叫中心经营许可, 不构成重大违法行为, 因此被处以行政处罚的风险较小。经查询工信部电信业务市场综合管理信息系统, 北京唯贤、合肥常唯未被列入电信业务经营不良名单及失信名单; 经查询工信部信息通信管理局市场管理专栏、北京市通信管理局行政处罚专栏、安徽省通信管理局执法公示专栏、国家企业信用信息公示系统、信用中国等网站平台的公开信息, 北京唯贤、合肥常唯不存在受到电信管理相关行政处罚的记录。此外, 发行人实际控制人许旺永已出具承诺: 唯都股份首次公开发行股票并上市后, 如唯都股份及其子公司因呼叫中心经营许可问题而遭到行政处罚的, 本人将予以弥补, 确保唯都股份及其子公司不会因此遭受直接经济损失。

综上所述, 北京唯贤、合肥常唯报告期内内部承接发行人部分呼叫中心业务, 但由于相应呼叫中心系统系发行人搭建, 日常运维管理、业务执行、项目管理、客户对接等亦由发行人负责, 其实质系提供相关人力外包服务, 不属于经营呼叫

中心业务，无需申请呼叫中心经营许可，不构成重大违法行为，因此而受到行政处罚的风险较小。

除建筑行业（施工劳务）等少数特殊行业外，从事人力外包（劳务外包）无需取得专门资质或许可，即北京唯贤、合肥常唯提供前述人力外包服务无需取得专门资质或许可。北京唯贤、合肥常唯经营范围中未包含人力外包或劳务外包服务，但根据“国发〔2021〕7号”《国务院关于深化“证照分离”改革 进一步激发市场主体发展活力的通知》，企业超经营范围开展非许可类经营活动的，市场监管部门不予处罚。北京唯贤、合肥常唯已不再从事有关业务，根据所在地市场监管部门出具的证明，北京唯贤、合肥常唯报告期内无相关行政处罚记录。

（四）发行人各类细分业务中取得消费者个人信息的方式、环节、范围，消费者个人信息的用途、利用方式，使用和保管个人信息、保障用户个人信息安全的内部管理制度和保护措施，并结合相关法律法规，说明个人信息的取得、传递/交付、使用过程是否合法合规，是否存在泄露消费者个人信息、侵犯消费者隐私权的法律风险

1. 发行人各类细分业务中取得消费者个人信息的方式、环节、范围，消费者个人信息的用途、利用方式

根据《中华人民共和国个人信息保护法》，个人信息是指以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息，不包括匿名化处理后的信息。

结合上述消费者个人信息的定义及范围，发行人各细分业务取得消费者个人信息的情况如下：

业务类别	细分业务	取得消费者个人信息情况
CRM营销	CRM全案	不涉及取得消费者个人信息
	客户沟通	外呼、呼入、短彩信、在线客服、邮件服务业务涉及取得消费者姓名、手机号码等个人信息
	CRM系统开发及应用	少量线上活动支持涉及取得消费者手机号码、地址

业务类别	细分业务	取得消费者个人信息情况
	线下活动支持	不涉及取得消费者个人信息（车展服务系在车展活动中协助品牌方帮助意向用户于品牌方系统登记个人信息及购车意向，相关信息由品牌方存储及管理）
	数据分析	不涉及取得消费者个人信息（涉及获取及使用的数据为经品牌方匿名化处理后提供的信息）
	策略咨询	不涉及取得消费者个人信息
零售辅导	辅导培训和咨询	不涉及取得消费者个人信息
数字营销	网站开发及运营、微信微博等传播平台相关业务、社交媒体营销	不涉及取得消费者个人信息（网站运营涉及的消费者个人信息由品牌方获取、存储及管理）

由上可知，发行人客户沟通业务中的外呼、呼入、短彩信、在线客服、邮件服务，以及CRM系统开发及应用业务中的少量线上活动支持涉及取得消费者个人信息，具体取得及使用情况如下：

细分业务	具体服务	消费者个人信息				
		取得方式	取得环节	取得范围	用途	利用方式
客户沟通	外呼、呼入	品牌方提供	根据授权接入品牌方系统进行外呼或用户呼入时	品牌方系统中的用户姓名、性别、手机号码、购车意向、购车信息等（具体范围取决于用户于品牌方系统预留信息及品牌方授权情况）	为品牌方提供外呼及呼入服务，拨打或接听用户电话，响应用户需求	通过加密或具有其他安全保障措施的系统或方式传输数据，根据岗位及工作需要赋予相关员工必要限度内的数据访问权限，按照规章制度规范使用有关信息
	短彩信	品牌方提供	经客户授权进行短彩信发送时	品牌方系统中的用户手机号码	为品牌方提供短彩信服务，向用户发送短彩信	
	在线客服	用户提供、品牌方提供	为响应用户的具体售前或售后需求，而需要用户提供相关信息或根据授权于品牌方系统查询相关信息时	用户姓名、手机号码、购车信息等（具体范围取决于用户的售前或售后服务需求）	接受用户售前或售后咨询，帮助品牌方提供更加有针对性的服务	

细分业务	具体服务	消费者个人信息				
		取得方式	取得环节	取得范围	用途	利用方式
	邮件服务	品牌方提供	接受品牌方委托向用户邮寄召回信等文件物品时	收件人姓名、手机号码、收件地址	用于向用户邮寄召回信等文件物品	
CRM系统开发及应用	线上活动支持	用户提供	需要向用户发送实物物品（如活动礼品）时	收件人姓名、手机号码、收件地址	向用户发送实物物品（如活动礼品）	

2. 使用和保管个人信息、保障用户个人信息安全的内部管理制度和保护措施

发行人已结合相关法律法规及自身数据安全和个人信息保护需求，建立了相关内部管理制度，包括《信息安全管理制度》《数据分类管理办法》《计算机与网络安全管理办法》《信息突发事件应急管理办法》等。上述制度的主要内容如下：

制度名称	主要内容
《信息安全管理制度》	公司信息安全管理基础性制度，规定了信息安全目标、管理责任与工作原则，涵盖计算机软硬件及可移动介质管理、网络接入与访问、信息系统运行与维护、防范恶意软件及代码、数据处理、软件开发、档案与资料管理等方面的信息安全管理要求，明确信息安全培训、检查与考核安排，并制定了相应的追责和奖惩措施。该办法针对公司主要业务环节中涉及用户个人信息时的管理要求作出了规定。
《数据分类管理办法》	根据数据的来源、性质及内容等，对公司在日常经营中产生或获取的数据进行分类，区分一般信息、重要信息、敏感信息进行管理，明确处理（包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除）重要信息、敏感信息的基本原则和权限，并制定相应操作流程及规范。该办法将用户个人信息归类于敏感信息，明确根据岗位及工作需要赋予相关员工必要限度内的数据访问权限，强化对其的数据安全和保密要求。
《计算机网络安全管理办法》	针对计算机使用及网络接入、计算机系统和软件安装及使用、防火墙和安全策略配置、数据访问规范等做出了规定，并列出了主要的禁止性行为。

制度名称	主要内容
《信息突发事件应急管理办法》	规定了公司信息突发事件应急处理的基本组织架构及工作原则，根据影响范围、程度及时间等因素以及是否涉及重要信息系统对突发事件进行分级、规定相应级别处置安排，并对运营中断事件作出专门规定，同时还就潜在突发事件制定了应急预案。

除上述规章制度外，发行人还采取了以下措施以进一步提升用户个人信息安全保障水平：

（1）采用各类技术手段和措施

如通过堡垒机、跳板机等方式加强登录安全验证，使用MD5、AES256 等方式对重要数据、敏感数据进行加密，开发XSS（跨站脚本攻击）、CSRF（跨站请求伪造）防护功能，部署主动防御软件、定期进行系统安全维护和升级，限制呼叫中心设备软件安装及禁止外部介质接入等。

（2）与员工订立保密约定及开展保密培训

报告期内，发行人与员工签订了包含保密条款的劳动合同（劳务合同）及独立的保密协议，呼叫中心坐席还会签署确认包括保密及行为规范等内容在内的《运营中心管理制度》。发行人会在员工上岗前对其进行必要的保密培训或宣讲，并结合项目开展和人员情况不定期开展保密与信息安全培训。

（3）参照相关法律、法规、行业标准及规范完善信息安全管理建设

发行人的主要客户为大型知名品牌客户，该等客户的规范性运作水平较高，对品牌形象维护、用户数据安全和个人隐私保护方面的要求也很高，部分客户每年或不定期会自行或委托第三方对发行人的数据安全情况进行审计。为满足合规运营需要及客户关于用户数据安全和个人隐私保护方面的标准和要求，发行人持续参照相关法律、法规、行业标准及规范完善自身信息安全管理建设。截至本补充法律意见书出具日，发行人、上海傲文、唯都网络在主要业务领域的信息安全管理均通过了信息安全管理认证：

认证主体	认证名称	适用标准	适用范围（认证对象）	初次发证日期	认证有效期（至）
发行人	信息安全管理体系认证	GB/T 22080-2016/ ISO/IEC 27001:2013	与市场营销策划；市场信息咨询 服务；应用软件开发及其售后服务（ 医疗器械软件除外）；第二类增值 电信业务中的国内呼叫中心业务、 信息服务业务（不含互联网信息服务） 相关的信息安全管理	2020.06.08	2023.06.07
上海傲文	信息安全管理体系认证	GB/T 22080-2016/ ISO/IEC 27001:2013	与应用软件开发与维护；第二类增 值业务中的呼叫中心服务和信息服务 （不含固定网电话信息服务和互联 网信息服务）相关的信息安全管理	2016.02.23	2025.02.23
唯都网络	信息安全管理体系认证	GB/T 22080-2016/ ISO/IEC 27001:2013	与计算机应用软件开发相关的信 息安全管理	2021.10.20	2024.10.19

3. 结合相关法律法规，说明个人信息的取得、传递/交付、使用过程是否合法合规，是否存在泄露消费者个人信息、侵犯消费者隐私权的法律风险

截至本补充法律意见书出具日，我国在个人信息保护方面现行有效的法律、法规主要包括《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《侵害消费者权益行为处罚办法》等。其中，《中华人民共和国民法典》于人格权编第六章“隐私权和个人信息保护”中对个人信息的定义、处理个人信息的原则及信息安全保护等作出了基础性规定，《中华人民共和国个人信息保护法》和《中华人民共和国网络安全法》对个人信息保护相关事项作出了详细规定，《侵害消费者权益行为处罚办法》则规定市场监督管理部门等相关部门有权对违规收集、使用消费者个人信息的相关行为进行处罚。

根据发行人的业务开展情况，发行人属于《中华人民共和国个人信息保护法》规定的接受委托处理个人信息的受托人，并应当遵守以下主要规定：（1）与委托人约定委托处理的目的、期限、处理方式、个人信息的种类、保护措施以及双方的权利和义务等，接受委托人对个人信息处理活动的监督；（2）按照约定处理个人信息，不得超出约定的处理目的、处理方式等处理个人信息；（3）未经个人信息处理者同意，受托人不得转委托他人处理个人信息；（4）采取必要措施保障所

处理的个人信息的安全，并协助个人信息处理者履行《中华人民共和国个人信息保护法》规定的义务。

根据发行人与相关客户签订的业务合同，发行人已与相关客户就委托处理的目的、期限等事项及双方的权利和义务进行了约定，客户对发行人的个人信息处理活动具有监督权。根据本题“（四）发行人各类细分业务中取得消费者个人信息的方式、环节、范围，消费者个人信息的用途、利用方式，使用和保管个人信息、保障用户个人信息安全的内部管理制度和保护措施，并结合相关法律法规，说明个人信息的取得、传递/交付、使用过程是否合法合规，是否存在泄露消费者个人信息、侵犯消费者隐私权的法律风险”之“2. 使用和保管个人信息、保障用户个人信息安全的内部管理制度和保护措施”的回复说明，发行人已采取必要措施保障所处理个人信息的安全。结合对发行人主要客户的访谈记录，发行人与相关客户不存在与受托处理个人信息相关的争议、纠纷，经查询国家企业信用信息公示系统、工信部信息通信管理局市场管理专栏、上海市通信管理局行政处罚专栏、北京市通信管理局行政处罚专栏、安徽省通信管理局执法公示专栏、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国等网站平台的公开信息，报告期内发行人不存在处理个人信息方面的违法违规记录，不存在与泄露消费者个人信息、侵犯消费者隐私权相关的纠纷。经查阅市场监督管理部门出具的证明，报告期内发行人不存在因违法违规行为受到处罚的记录。

综上所述，报告期内发行人个人信息的取得、传递/交付、使用过程合法合规，不存在泄露消费者个人信息、侵犯消费者隐私权的法律风险。鉴于《中华人民共和国个人信息保护法》已于 2021 年 11 月正式施行，随着该法及其配套规则、政策的颁布和适用，以及发行人业务开展和主管机关监管情况的变化等因素，不排除发行人未来存在泄露消费者个人信息、侵犯消费者隐私权的潜在风险。发行人已在招股说明书“风险因素”章节针对上述潜在风险作出了有关提示，同时，发行人控股股东、实际控制人已出具承诺：如本次发行上市前唯都股份及其子公司因泄露消费者个人信息、侵犯消费者隐私权而受到行政处罚的，本人将予以弥补，确保唯都股份及其子公司不会因此遭受直接经济损失。

（五）客户沟通业务中的外呼是否违反《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》关于呼叫中心不允许提供商业营销类电话呼出服务的规定，

是否存在被行政处罚风险，是否属于重大违法违规行为

根据《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》（工信部信管〔2020〕81号）规定，经营呼叫中心业务，通过合同、协议约定等方式，经用户同意后，可提供即时回访和信息咨询等电话呼出服务，但不允许提供商业营销类电话呼出服务。

结合《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》的出台背景、工信部发布的《<工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知>解读》及工信部等13部门《关于推进综合整治骚扰电话专项行动的工作方案》（工信部联信管〔2018〕138号），《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》涉及的“商业营销类电话”应理解为以实现直接销售为目的，主要向用户推销具体服务、产品的电话。该等“商业营销类电话”主要存在于房产中介、教育培训、贷款理财、保险推销等领域，并且通常存在不正当获取用户信息、带有骚扰性质等问题。

根据发行人说明，发行人客户沟通业务中的外呼的主要内容为发行人接受品牌方委托、以品牌方名义对客户进行车主购车意向确认、新客户问候、客户调研，进行外呼前已通过品牌方用户协议、隐私政策等取得用户的同意、授权。其中，车主购车意向确认，主要是根据用户预留购车意向及联系信息对用户进行回访和提供信息咨询，确认并根据用户需要提供车型信息、车辆试驾、经销商跟进、最新活动等方面的信息；新客户问候，主要是面向新购车用户进行回访，确认用户的服务需求并根据需要提供相关会员信息；客户调研，主要是就购车意向、服务满意度等情况对用户进行回访调研。

由上可知，发行人客户沟通业务中的外呼属于经用户同意后的即时回访和信息咨询，与前述商业营销类电话存在实质差异。经查询工信部信息通信管理局市场管理专栏、北京市通信管理局行政处罚专栏、安徽省通信管理局执法公示专栏、国家企业信用信息公示系统、信用中国等网站平台的公开信息，发行人不存在与拨打商业营销类电话相关的行政处罚记录。

综上，发行人客户沟通业务中的外呼的主要内容为发行人接受品牌方委托、以品牌方名义对客户进行车主购车意向确认、新客户问候、客户调研，系经用户

同意后的即时回访和信息咨询等电话呼出服务，不违反《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》关于呼叫中心不允许提供商业营销类电话呼出服务的规定，不属于重大违法违规行为，因此受到行政处罚的风险较小。

（六）外呼业务如存在即时回访和信息咨询等电话呼出服务，是否通过合同、协议约定等方式经用户同意，是否存在相关违法违规行为、纠纷或潜在纠纷

根据本题“（五）客户沟通业务中的外呼是否违反《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》关于呼叫中心不允许提供商业营销类电话呼出服务的规定，是否存在被行政处罚风险，是否属于重大违法违规行为”之回复说明，发行人外呼业务属于即时回访和信息咨询类呼出服务。

根据发行人说明并结合公司业务特点，发行人进行外呼时，相关外呼信息均由品牌方提供，品牌方的主要信息来源包括品牌方 4S 店、展厅、车展等线下活动开展过程中的用户主动留资，以及网站、APP 和小程序等轻应用平台、微信公众号等社交媒体运营及其他线上活动开展过程中的用户注册、登记留资。用户在预留相关信息时通常带有较为明确的意向或目的，提供相关信息时已通过确认或同意有关用户协议、隐私政策等方式，同意品牌方（含品牌方委托第三方）对其进行外呼。经发行人确认，并经本所律师查询工信部信息通信管理局市场管理专栏、北京市通信管理局行政处罚专栏、安徽省通信管理局执法公示专栏、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统、信用中国等网站平台的公开信息，报告期内发行人不存在相关违法违规行为、纠纷或潜在纠纷。

（七）查验与小结

1. 核查方法与核查过程

就上述事项，本所律师主要履行了以下核查程序：

（1）查阅发行人就业务开展情况出具的说明、有关业务资质及相关法律法规规定，了解发行人各细分业务的开展情况及对应资质的覆盖情况。

（2）查阅发行人关于上海傲文呼叫中心业务开展情况出具的说明、相关呼叫中心经营许可及业务资料，以及上海傲文申请延续呼叫中心许可的有关资料和

沟通记录，就相关事项访谈上海傲文申请呼叫中心业务经营许可的主要经办人员，了解上海傲文呼叫中心业务开展情况。

（3）查阅上海市通信管理局出具的证明，查询信息通信管理部门网站等公开信息，确认上海傲文是否存在处罚记录；查阅发行人控股股东、实际控制人出具的有关承诺，并就有关事项对其进行访谈确认。

（4）查阅发行人关于北京唯贤、合肥常唯内部承接发行人呼叫中心业务有关情况的说明，查阅其申请呼叫中心经营许可有关的资料和沟通记录并访谈主要经办人员，了解北京唯贤、合肥常唯的业务开展情况及呼叫中心经营许可申请情况。

（5）查询信息通信管理部门网站等公开信息、查阅所在地市场监督管理部门出具的证明，确认北京唯贤、合肥常唯是否存在处罚记录；查阅发行人控股股东、实际控制人出具的有关承诺，并就有关事项对其进行访谈确认。

（6）查阅发行人有关业务资料、说明并访谈发行人相关负责人，了解发行人各类细分业务中取得消费者个人信息的方式、环节、范围，消费者个人信息的用途、利用方式；查阅发行人与使用和保管个人信息、保障用户个人信息安全的内部管理制度，发行人已取得的信息安全管理体系认证证书，了解发行人采取的保护措施；查阅发行人相关业务合同、相关客户的访谈记录，查询相关法律法规及国家企业信用信息公示系统等公开信息，了解发行人在个人信息处理和隐私保护方面的合规情况；查阅发行人控股股东、实际控制人出具的有关承诺。

（7）查阅发行人就外呼业务情况出具的说明及有关业务资料，查询相关法律、法规及信息通信管理部门网站等公开信息、市场监督管理部门出具的证明，并就相关事项访谈发行人相关负责人，了解发行人外呼业务是否属于商业营销类电话，是否属于重大违法违规行为。

（8）查阅发行人就外呼业务信息来源等情况出具的说明，查询发行人主要品牌方客户的用户协议、隐私条款，访谈发行人相关负责人，了解发行人外呼业务的有关情况；查询信息通信管理部门网站等公开信息，核查发行人是否存在相关违法行为、纠纷或潜在纠纷。

2. 核查结论

本所律师经核查后认为：

（1）除上海傲文于 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 5 月 20 日期间存在资质证书有效期未覆盖情形外，报告期内发行人已取得资质已覆盖所有有资质需求的细分业务且相关证书持续有效。

（2）上海傲文原持有经营许可证编号为“B2-20150662”的《增值电信业务经营许可证》，因未能如期完成续期导致 2020 年 9 月至 2021 年 5 月期间存在呼叫中心业务经营许可有效期未覆盖的情形，存在因此而受到行政处罚的潜在风险，但鉴于上海傲文期间内未承接新业务，不存在拖延申请或审核、规避行业监管的主观恶意，且已主动重新取得相关资质许可及期间未受到处罚等因素，上述行为情节相对轻微、未造成恶劣社会影响，不属于重大违法违规行为。上海傲文已于 2021 年 9 月起停止从事呼叫中心业务，发行人呼叫中心业务现由持有经营许可证编号为“B2-20172047”的《增值电信业务经营许可证》的唯都股份开展，上海傲文的上述情形不会对发行人呼叫中心业务开展造成重大不利影响。

（3）北京唯贤、合肥常唯报告期内内部承接发行人部分呼叫中心业务，但由于相应呼叫中心系统系发行人搭建，日常运维管理、业务执行、项目管理、客户对接等亦由发行人负责，其实质系提供相关人力外包服务，不属于经营呼叫中心业务，无需申请呼叫中心经营许可，不构成重大违法行为，因此而受到行政处罚的风险较小。

（4）发行人已制定、采取与使用和保管个人信息、保障用户个人信息安全相关的内部管理制度和保护措施。报告期内个人信息的取得、传递/交付、使用过程合法合规，不存在泄露消费者个人信息、侵犯消费者隐私权的法律风险。鉴于《中华人民共和国个人信息保护法》已于 2021 年 11 月正式施行，随着该法及其配套规则、政策的颁布和适用，以及发行人业务开展和主管机关监管情况的变化等因素，不排除发行人未来存在泄露消费者个人信息、侵犯消费者隐私权的潜在风险。发行人已在招股说明书“风险因素”章节针对上述潜在风险作出了有关提示。

（5）发行人客户沟通业务中的外呼的主要内容为发行人接受品牌方委托、

以品牌方名义对客户进行车主购车意向确认、新客户问候、客户调研，系经用户同意后的即时回访和信息咨询等电话呼出服务，不违反《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》关于呼叫中心不允许提供商业营销类电话呼出服务的规定，不属于重大违法违规行为，因此受到行政处罚的风险较小。

（6）发行人外呼业务存在即时回访和信息咨询等电话呼出服务，相关外呼信息均由品牌方提供，品牌方用户已通过确认或同意有关用户协议、隐私政策等方式，同意品牌方（含品牌方委托第三方）对其进行外呼；报告期内发行人不存在相关违法违规行为、纠纷或潜在纠纷。

问题 4：关于股东和员工持股平台。申报文件显示：

（1）因发行人股东许旺永与肖宁丽协议离婚，肖宁丽于 2019 年 3 月 25 日将其所持发行人 337.50 万股股份转让给许旺永，本次股份转让为双方共同财产的协议分割。

（2）聚美投资为发行人员工持股平台，持有发行人 5% 股份，许旺永持有聚美投资 11% 的认缴出资额并担任其执行事务合伙人。

请发行人：

（1）补充说明离婚前许旺永与肖宁丽所持发行人股权是否属于婚内共同财产，财产分割是否自愿、明确且完成，目前双方所持股权权属是否明确，是否存在纠纷或潜在纠纷；

（2）补充说明肖宁丽在离婚前及之后是否在发行人处担任职务或参与公司经营，其是否曾为共同实际控制人，发行人实际控制人近两年是否发生变更；

（3）补充披露员工持股平台合伙人确定标准，原有及目前的平台合伙人是否符合相关标准；

（4）补充披露员工持股平台合伙人是否已实缴出资，出资方式及出资来源，是否存在发行人及控股股东、实际控制人或第三方为员工参加持股提供奖励、资助、补贴等安排；

(5) 补充披露员工持股平台实施股权激励履行的决策程序，员工持股平台决策机制、合伙人变动情况、合伙份额流转机制、人员离职后的股份处理，是否存在股份代持情形；

(6) 逐条对照《创业板股票首次公开发行上市审核问答》相关内容，补充披露员工持股平台是否符合相关要求。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

回复如下：

(一) 补充说明离婚前许旺永与肖宁丽所持发行人股权是否属于婚内共同财产，财产分割是否自愿、明确且完成，目前双方所持股权权属是否明确，是否存在纠纷或潜在纠纷

1. 离婚前许旺永与肖宁丽所持发行人股权是否属于婚内共同财产，财产分割是否自愿、明确且完成

许旺永与肖宁丽于 2001 年 4 月登记结婚，发行人前身唯都有限系许旺永与肖宁丽于 2009 年 7 月 27 日共同出资设立。截至 2019 年 2 月双方协议离婚前，许旺永直接持有发行人 2,850 万股股份、占发行人总股本的 76%，通过其实际控制的聚美投资间接持有发行人 20.625 万股股份、占发行人总股本的 0.55%；肖宁丽直接持有发行人 712.50 万股股份，占发行人总股本的 19%。根据其时适用的《中华人民共和国婚姻法》及其相关司法解释规定，并经许旺永、肖宁丽确认，双方所持发行人股份属于双方婚内共同财产。

2019 年 2 月，许旺永与肖宁丽签订《自愿离婚协议书》并办理了离婚登记。根据双方关于所持发行人股份的财产分割安排，许旺永其时所持发行人股份均归属许旺永所有；肖宁丽其时所持发行人 712.50 万股股份中的 337.50 万股股份归属许旺永所有、剩余 375 万股股份归属肖宁丽所有。2019 年 3 月 25 日，肖宁丽根据上述安排将其所持发行人 337.50 万股股份转让给许旺永。本次股份转让系双方对原婚内共同财产的分割，不涉及转让款支付。

经查阅许旺永、肖宁丽协议离婚相关的文件资料，并经许旺永、肖宁丽确认，与双方协议离婚及财产分割相关的约定和文件系双方的真实意思表示，相关财产

的分割系双方自愿、明确且已完成，不存在欺诈、胁迫等情形。

2. 目前双方所持股权权属是否明确，是否存在纠纷或潜在纠纷

经查阅发行人股东名册，截至本补充法律意见书出具日，许旺永直接有发行人 3,187.50 万股股份，占发行人总股本的 85%，通过其实际控制的聚美投资间接持有发行人 20.625 万股股份，占发行人总股本的 0.55%；肖宁丽直接持有发行人 375 万股股份，占发行人总股本的 10%。

根据许旺永、肖宁丽出具的书面说明，并经本所律师访谈确认，截至本补充法律意见书出具日，双方对上述持股情况无异议，双方所持股权均归其各自所有，权属明确，不存在纠纷或潜在纠纷。

（二）补充说明肖宁丽在离婚前及之后是否在发行人处担任职务或参与公司经营，其是否曾为共同实际控制人，发行人实际控制人近两年是否发生变更

1. 肖宁丽在离婚前及之后是否在发行人处担任职务或参与公司经营

根据发行人相关工商登记资料、肖宁丽填写的情况调查表等资料并经肖宁丽确认，自发行人前身唯都有限成立以来，肖宁丽于发行人处担任职务或参与公司经营的情况如下所示：

时间	担任职务情况	参与公司经营情况
2009 年 7 月 27 日（唯都有限成立）至 2013 年 5 月 21 日	未于公司担任职务，且未于公司领取薪酬、其他报酬或缴纳社会保险、住房公积金	仅作为股东参与公司股东会表决，未参与公司日常经营，也没有参与公司日常经营的意愿
2013 年 5 月 22 日至 2016 年 2 月 25 日（发行人创立大会召开）	除担任监事外未担任其他职务，未于公司领取薪酬、其他报酬或缴纳社会保险、住房公积金	仅作为股东参与公司股东会表决，未参与公司日常经营，也没有参与公司日常经营的意愿
2016 年 2 月 26 日至今	未于公司担任职务，且未于公司领取薪酬、其他报酬或缴纳社会保险、住房公积金	仅作为股东参与公司股东会表决，未参与公司日常经营，也没有参与公司日常经营的意愿

基于上述，许旺永与肖宁丽于 2001 年 4 月登记结婚、2019 年 2 月双方协议离婚，除在发行人成立前短期担任唯都有限监事外，肖宁丽在离婚前及之后未于

发行人处担任职务或参与公司经营。

2. 肖宁丽是否曾为共同实际控制人，发行人实际控制人近两年是否发生变更

根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》关于实际控制人认定的相关规定：“在确定公司控制权归属时，应当本着实事求是的原则，尊重企业的实际情况，以发行人自身的认定为主，由发行人股东予以确认”，“法定或约定形成的一致行动关系并不必然导致多人共同拥有公司控制权的情况，发行人及中介机构不应为扩大履行实际控制人义务的主体范围或满足发行条件而作出违背事实的认定”。

结合发行人实际情况，肖宁丽不存在曾为发行人共同实际控制人的情形，主要认定原因如下：

（1）许旺永与肖宁丽分别行使其表决权

经查阅公司股东（大）会有关会议资料，并经许旺永、肖宁丽确认，许旺永与肖宁丽间不存在关于行使对公司表决权等的特殊安排，双方各自行使其对公司的表决权，不存在委托出席或委托表决、签字等情形。

（2）肖宁丽对公司股东（大）会无实质影响

自发行人前身唯都有限设立以来，实际控制人许旺永始终持有/控制公司三分之二以上表决权，对公司股东（大）会的召开、表决、审议结果具有重要实质影响，能够单独决定公司的重大事项。肖宁丽的持股比例远低于许旺永，对公司股东（大）会无实质影响。

（3）肖宁丽对公司董事会无影响

许旺永为发行人现任董事长，自发行人前身唯都有限设立以来，公司董事/执行董事均由实际控制人许旺永提名，许旺永对公司执行董事/董事会决策的提议和表决具有重要实质影响。肖宁丽未提名或担任过公司董事/执行董事，不参与公司董事会的运行和决策，对公司董事会无影响。

（4）肖宁丽不参与公司经营，对公司经营决策无影响

除在发行人成立前短期担任唯都有限监事外，肖宁丽未于公司担任任何职务，未于公司领取薪酬、其他报酬或缴纳社会保险、住房公积金，未参与公司日常经营，也没有参与公司日常经营的意愿，对公司经营决策无影响。自发行人前身唯都有限设立以来，公司的发展战略、日常经营决策等均由许旺永主导决策。

发行人股东许旺永、肖宁丽、聚美投资已书面确认上述实际控制人认定符合公司实际情况。

此外，肖宁丽不存在与发行人同业竞争的情形，且已比照实际控制人承诺其所持发行人股份将自发行人股票上市之日起 36 个月内锁定，认定肖宁丽不曾为发行人共同实际控制人不构成通过不认定实际控制人规避同业竞争、股份锁定等相关监管要求的情形。

综上所述，本所律师经核查后认为，自发行人前身唯都有限设立以来，许旺永始终为发行人实际控制人，肖宁丽不曾为发行人共同实际控制人，上述认定符合发行人实际情况，且已经过发行人全体股东确认。发行人实际控制人近两年未发生变更。

（三）补充披露员工持股平台合伙人确定标准，原有及目前的平台合伙人是否符合相关标准

聚美投资系发行人实施股权激励的员工持股平台。根据发行人股权激励计划相关资料，并经发行人确认，聚美投资合伙人（发行人股权激励对象）的确定标准为：对公司整体业绩和持续发展有重要影响的董事、监事、高级管理人员及总监以上核心人员。

根据聚美投资的工商登记资料，聚美投资设立时共有许旺永、黄炎裔、吴佳琦、戴一静、刘新、胡兰、阮华芬、袁香玲、江成 9 名合伙人。2017 年 9 月，江成离职并辞去发行人董事职务，并自员工持股平台退出；截至本补充法律意见书出具日，聚美投资共有许旺永、黄炎裔、吴佳琦、戴一静、刘新、胡兰、阮华芬、袁香玲 8 名合伙人。

根据上述人员的情况调查表、个人简历等资料，并经发行人确认，上述人员作为发行人员工持股平台合伙人时均为发行人董事、监事、高级管理人员或总监

以上核心人员，具体情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	作为持股平台合伙人期间于发行人的任职情况
1	许旺永	普通合伙人	董事长
2	黄炎裔	有限合伙人	董事、总经理
3	吴佳琦	有限合伙人	董事、客户总监
4	戴一静	有限合伙人	董事、副总经理、客户总监
5	刘 新	有限合伙人	董事、客户总监
6	胡 兰	有限合伙人	财务负责人
7	阮华芬	有限合伙人	监事、客户总监
8	袁香玲	有限合伙人	监事会主席、职工代表监事、人事行政总监
9	江 成	历史有限合伙人	董事[注]、上海傲文IT总监

注：江成于 2017 年 9 月辞去发行人董事职务，发行人随后补选刘新为董事。

由上可知，发行人原有及目前的持股平台合伙人均符合发行人员工持股平台合伙人确定标准。

（四）补充披露员工持股平台合伙人是否已实缴出资，出资方式及出资来源，是否存在发行人及控股股东、实际控制人或第三方为员工参加持股提供奖励、资助、补贴等安排

根据发行人员工持股平台聚美投资及其合伙人的情况调查表、出资凭据等资料，截至本补充法律意见书出具日，聚美投资的合伙人及出资情况如下所示：

序号	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	许旺永	110.00	25.1883	11.00	货币
2	黄炎裔	650.00	148.8396	65.00	货币

序号	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
3	吴佳琦	50.00	11.4492	5.00	货币
4	戴一静	50.00	11.4492	5.00	货币
5	刘 新	50.00	11.4492	5.00	货币
6	胡 兰	30.00	6.8695	3.00	货币
7	阮华芬	30.00	6.8695	3.00	货币
8	袁香玲	30.00	6.8695	3.00	货币
合 计		1,000.00	228.9840	100.00	-

根据聚美投资设立时的合伙协议约定，其合伙人首笔出资应于合伙企业设立之日起 3 年内缴付，剩余出资应于合伙企业设立之日起 20 年内缴付。截至本补充法律意见书出具日，聚美投资全体合伙人已履行了现阶段应履行的实缴义务，剩余出资义务将根据聚美投资合伙协议约定及时缴付到位。

经查阅聚美投资相关合伙人出资凭证，并经发行人控股股东、实际控制人许旺永和聚美投资其他合伙人确认，截至本补充法律意见书出具日，聚美投资全体合伙人的出资方式为货币，资金来源为自有或自筹资金，不存在发行人及控股股东、实际控制人或第三方为员工参加持股提供奖励、资助、补贴等安排的情形。

（五）补充披露员工持股平台实施股权激励履行的决策程序，员工持股平台决策机制、合伙人变动情况、合伙份额流转机制、人员离职后的股份处理，是否存在股份代持情形

1. 员工持股平台实施股权激励履行的决策程序

2015 年 10 月，唯都有限执行董事许旺永作出决定，同意制定公司股权激励方案，拟通过组建员工持股平台入股发行人的方式对激励对象进行股权激励。2016 年 6 月 6 日，发行人召开股东大会并审议通过了《关于增加上海唯都市场营销策划股份有限公司注册资本相关事宜的议案》等相关议案，同意由控股股东、实际控制人许旺永和全体激励对象共同成立的聚美投资以货币方式出资 228.984 万元认缴公司新增注册资本 78.96 万元。2016 年 7 月 12 日，发行人就上述事项

办理完成工商变更登记。

2. 员工持股平台决策机制

根据发行人股权激励方案及聚美投资设立时的合伙协议，聚美投资的决策机制为：

有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。全体合伙人约定，普通合伙人许旺永代表合伙企业执行事务，其他合伙人不再执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。

普通合伙人作为执行事务合伙人拥有对于合伙企业事务的独占及排他的执行权，而无需获得其他合伙人同意，包括但不限于：

- （1）改变合伙企业名称；
- （2）改变合伙企业经营范围、主要经营场所的地点；
- （3）取得、拥有、管理、维持和处分有限合伙的资产，包括但不限于投资性资产、非投资性资产、知识产权等；
- （4）决定、执行有限合伙的投资及其他业务；
- （5）以合伙企业名义为他人提供担保；
- （6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业经营管理人员；
- （7）修改或者补充合伙协议内容并提交工商（包括但不限于因新合伙人入伙、相关合伙人财产份额转让而签署新的《合伙协议》，为执行合伙事务便利，该新的合伙协议无需其他有限合伙人签署）；
- （8）引入新的合伙人（但以显著低于公允价值的价格通过增值的方式引入新的合伙人，需经全体合伙人所持表决权的三分之二以上通过方可实施）；
- （9）开立、维持和撤销有限合伙的银行账户，开具持票和其他付款凭证；
- （10）订立与有限合伙日常运营和管理有关的协议；
- （11）批准及实施有限合伙人转让其所持合伙企业的财产份额及其他权益；

（12）为有限合伙的利益决定提起诉讼或应诉、进行仲裁；与争议对方进行妥协、和解等，以解决有限合伙与第三方的争议；采取所有可能的行动以保障有限合伙的财产安全，减少因有限合伙的业务活动而对有限合伙、普通合伙人及其财产可能带来的风险；

（13）代表有限合伙对外签署、交付和执行文件；

（14）采取为维持有限合伙合法存续、以有限合伙身份开展经营活动，以及为实现合伙目的、维护或争取有限合伙权益所必须的一切行动。

根据上述决策机制，聚美投资执行事务合伙人许旺永有权独立决定合伙企业的事务。

3. 合伙人变动情况

发行人员工持股平台聚美投资设立于 2016 年 5 月 23 日，其设立时的合伙人及出资情况如下所示：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	许旺永	普通合伙人	310.00	31.00
2	黄炎裔	有限合伙人	400.00	40.00
3	吴佳琦	有限合伙人	50.00	5.00
4	戴一静	有限合伙人	50.00	5.00
5	刘 新	有限合伙人	50.00	5.00
6	江 成	有限合伙人	50.00	5.00
7	胡 兰	有限合伙人	30.00	3.00
8	阮华芬	有限合伙人	30.00	3.00
9	袁香玲	有限合伙人	30.00	3.00
合 计			1,000.00	100.00

根据聚美投资的工商登记资料，并经聚美投资执行事务合伙人许旺永确认，

聚美投资设立后的合伙人及出资额变动情况如下所示：

时间	事项（变动原因）	变动情况	变动后全体合伙人
2017.09	江成自发行人离职	江成将其所持聚美投资全部 5%财产份额转让给黄炎裔	普通合伙人：许旺永 有限合伙人：黄炎裔、吴佳琦、戴一静、刘新、胡兰、阮华芬、袁香玲
2017.11	许旺永将部分财产份额转让给黄炎裔	许旺永将其所持聚美投资 20%财产份额转让给黄炎裔	普通合伙人：许旺永 有限合伙人：黄炎裔、吴佳琦、戴一静、刘新、胡兰、阮华芬、袁香玲

截至本补充法律意见书出具日，除上述情形外，聚美投资不存在其他合伙人及出资额变动情形。

4. 合伙份额流转机制

根据发行人股权激励方案，聚美投资的合伙份额流转机制为：

激励对象（聚美投资合伙人）转让其在持股平台中的部分或全部财产份额的，同等条件下执行事务合伙人及其指定的其他合伙人拥有优先受让权。激励对象向持股平台合伙人以外的第三方转让的，还应当取得执行事务合伙人同意。

5. 人员离职后股份处理

根据发行人股权激励方案，激励对象离职后的股份处理原则为：激励对象有权按协商价格向其他合伙人转让其所持财产份额，同等条件下执行事务合伙人及其指定的其他合伙人拥有优先受让权。

6. 是否存在股份代持情形

根据聚美投资全体合伙人的情况调查表、出资凭据等资料，并经本所律师对发行人控股股东、实际控制人许旺永及聚美投资其他合伙人访谈确认，聚美投资各合伙人所持财产份额均不存在任何形式的股份代持情形。

（六）逐条对照《创业板股票首次公开发行上市审核问答》相关内容，补充披露员工持股平台是否符合相关要求

1. 员工持股计划的设立背景

为完善公司的法人治理结构，促使公司建立、健全激励机制和约束机制，形成良好、均衡的价值分配体系，充分调动核心人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康、快速发展，公司决定设立持股平台实施员工持股计划。

2. 员工持股平台人员构成

发行人员工持股平台人员的确定标准为：对公司的整体业绩和持续发展有重要影响的董事、监事、高级管理人员及总监以上核心人员。截至本补充法律意见书出具日，发行人员工持股平台共有 8 名合伙人，均为发行人在职员工并符合上述标准。

3. 员工持股平台入股价格的公允性

2016 年 6 月 6 日，发行人召开股东大会并作出决议，由员工持股平台聚美投资以货币方式出资 228.984 万元认缴公司新增注册资本 78.96 万元，入股价格为 2.90 元/股。

上述入股价格系以公司截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产为基础协商确定，入股价格略高于每股净资产。发行人已对本次入股时的公司价值进行了评估，并对评估价格和员工持股平台取得股权成本价格之间的差异确认了股份支付，具有合理性。

4. 员工持股计划章程或协议约定情况

公司制定了股权激励方案，员工持股平台全体合伙人共同签订了持股平台合伙协议，就持股平台执行事务合伙人及合伙事务的执行、合伙份额流转机制、所持发行人股份的管理机制、出现人员离职等变动情形时的股份处理等进行了约定。

5. 员工减持承诺情况

员工持股平台股份锁定承诺和减持意向承诺如下：

（1）股份锁定承诺

① 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接

和间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

② 发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第 1 个交易日）收盘价低于发行价，则锁定期在原有基础上自动延长 6 个月。

自发行人股票上市至本企业减持期间，发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将进行相应调整。

③ 本企业转让所持发行人股份，将遵守法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定。

④ 若因发行人实施权益分派等事项导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

⑤ 如监管规则对发行人股份锁定或减持的要求发生变化，则本企业在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。

（2）减持意向承诺

① 持股意向

作为公司持股 5%以上股东，对其未来发展充满信心，本企业未来持续看好公司以及所处行业的发展前景。

② 减持意向

A. 公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内不减持公司股份；前述股票锁定期满后本企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本企业的业务发展需要等情况，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

B. 本企业减持直接或间接所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本企业在公司首次公开发行前直接或间接所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）不低于首次公开发行股票的发行价格。

C. 本企业在减持本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份时，如届时有效的有关上市公司股东减持相关规定要求，本企业将提前以书面方式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，公司应提前三个交易日进行公告，并遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序。本企业持有的公司股份低于5%时除外。

D. 如本企业未履行上述减持意向，本企业同意接受如下处理：在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长3个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，并在获得收入的5日内将前述收入付至公司指定账户；若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。

同时，员工持股平台合伙人为发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员的，同时应遵守个人出具的相关承诺。

上述承诺符合法律、法规和规范性文件等的要求。

6. 员工持股平台规范运行情况

经本所律师核查，发行人员工持股平台规范运行情况如下：

（1）发行人员工持股计划已履行决策程序，并遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划的情形

发行人通过向员工持股平台聚美投资定向增资实施员工持股计划（股权激励），发行人已召开股东大会并审议通过了有关议案。

根据发行人说明，并经相关激励对象确认，员工持股计划系发行人根据自身实际需要设立，相关员工均自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划的情形。

（2）参与持股计划的员工，与其他投资者权益平等，盈亏自负，风险自担，不得利用知悉公司相关信息的优势，侵害其他投资者合法权益

根据员工持股平台合伙协议约定：合伙企业的利润和亏损由合伙人依照出资比例分配和分担。合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

根据上述约定，以及发行人《公司章程》等相关资料，并经发行人确认，参与发行人员工持股计划的员工均按照发行人《公司章程》、持股平台合伙协议等相关约定行使其权利、义务，与其他投资者权益平等，不存在特殊权利约定，不存在利用知悉公司相关信息的优势侵害其他投资者合法权益的情形。

（3）员工入股应主要以货币出资，并按约定及时足额缴纳

经查阅聚美投资合伙人的情况调查表及出资凭据等资料，截至本补充法律意见书出具日，聚美投资全体合伙人的出资方式均为货币。根据聚美投资设立时的合伙协议约定，其合伙人首笔出资应于合伙企业设立之日起 3 年内缴付，剩余出资应于合伙企业设立之日起 20 年内缴付。截至本补充法律意见书出具日，聚美投资全体合伙人已履行了现阶段应履行的实缴义务，剩余出资义务将根据聚美投资合伙协议约定及时缴付到位。

发行人员工持股计划不存在员工以科技成果出资入股的情形。

（4）发行人实施员工持股计划，可以通过公司制企业、合伙制企业、资产管理计划等持股平台间接持股，并建立健全持股在平台内部的流转、退出机制，以及所持发行人股权的管理机制

发行人通过合伙制企业作为持股平台间接持股的方式实施员工持股计划，根据发行人股权激励方案，员工持股计划已就持股在平台内部的流转、退出机制，以及所持发行人股权的管理机制进行了约定。

（5）参与持股计划的员工因离职、退休、死亡等原因离开公司的，其间接所持股份权益应当按照员工持股计划章程或协议约定的方式处置。

自发行人员工持股平台设立以来，参与员工持股计划的员工中仅江成自发行人离职，无其他员工离开公司的情形。江成已按协商价格将其间接所持股份权益（员工持股平台财产份额）转让给持股平台其他合伙人黄炎裔，上述处置符合公司股权激励方案约定。

（6）员工持股平台备案情况

经查阅员工持股平台聚美投资的工商登记资料、合伙协议，以及聚美投资出具的相关情况说明，聚美投资系为持有发行人股份之目的而设立，其合伙人均为发行人员工。聚美投资自设立至今仅对发行人进行投资，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦未聘请基金管理人进行投资管理，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金及私募投资基金管理人，无需按照上述规定履行私募投资基金备案程序及私募投资基金管理人的登记程序。

综上所述，经逐条对照《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》关于员工持股计划的相关内容，本所律师认为，发行人员工持股计划实施合法合规，不存在损害发行人利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》的有关要求。

（七）查验与小结

1. 核查方法与核查过程

就上述事项，本所律师主要履行了以下核查程序：

（1）查阅与许旺永、肖宁丽离婚相关的《自愿离婚协议书》、离婚证等资料，查阅双方离婚时适用的法律法规及相关司法解释，并向许旺永、肖宁丽进行确认，了解双方所持发行人股份是否属于婚内共同财产。

（2）查阅与许旺永、肖宁丽离婚财产分割相关的协议、股份转让协议书等资料，并向许旺永、肖宁丽进行确认，了解双方相关财产分割是否自愿、明确且完成，以及目前双方所持股权权属明确，是否存在纠纷或潜在纠纷。

（3）查阅发行人及其前身唯都有限工商资料、有关会议文件等资料，了解肖宁丽于公司担任职务的情况及公司股东（大）会、董事会运行与决策的情况，并向其进行确认；取得发行人股东就发行人实际控制人认定出具的书面说明，并对照《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》核查发行人实际控制人认定情况。

(4) 查阅发行人股权激励方案、员工持股平台聚美投资工商登记资料，相关人员的情况调查表、个人简历等资料，取得发行人关于股权激励计划的说明，了解包括发行人就员工持股平台实施股权激励履行的决策程序、发行人员工持股平台合伙人的确定标准与发行人原有及目前的持股平台合伙人是否符合相关标准、员工持股平台决策机制、合伙人变动情况、合伙份额流转机制、人员离职后的股份处理等在内的发行人股权激励计划基本情况。

(5) 查阅员工持股平台聚美投资及其合伙人的情况调查表、出资凭据，以及聚美投资的工商登记资料，并向发行人控股股东、实际控制人及聚美投资其他合伙人确认，了解相关人员的实缴出资情况、出资方式及出资来源，是否存在发行人及控股股东、实际控制人或第三方为员工参加持股提供奖励、资助、补贴等安排，以及是否存在股份代持情形。

(6) 逐条对照《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》关于员工持股计划的相关内容，核查发行人员工持股平台是否符合相关要求。

2. 核查结论

本所律师经核查后认为：

(1) 离婚前许旺永与肖宁丽所持发行人股权属于双方婚内共同财产，相关财产分割自愿、明确且完成，目前双方所持股权权属明确，不存在纠纷或潜在纠纷。

(2) 除在发行人成立前短期担任唯都有限监事外，肖宁丽在离婚前及之后未在发行人处担任职务或参与公司经营，不曾为发行人共同实际控制人；发行人实际控制人近两年未发生变更。

(3) 发行人员工持股平台合伙人确定标准为对公司的整体业绩和持续发展有重要影响的董事、监事、高级管理人员及总监以上核心人员，发行人原有及目前的持股平台合伙人均符合上述发行人员工持股平台合伙人确定标准。

(4) 截至本补充法律意见书出具日，发行人员工持股平台合伙人已按持股平台合伙协议约定履行了现阶段应履行的实缴义务，剩余出资义务将根据持股平台合伙协议约定及时缴付到位；发行人持股平台全体合伙人的出资方式为货币，

资金来源为自有资金或自筹资金，不存在发行人及控股股东、实际控制人或第三方为员工参加持股提供奖励、资助、补贴等安排的情形。

(5) 发行人通过员工持股平台实施股权激励已履行相应决策程序，并就员工持股平台决策机制、合伙份额流转机制、人员离职后的股份处理等作出了约定；发行人员工持股平台合伙人变动情况真实，员工持股平台各合伙人所持财产份额均不存在任何形式的股份代持情形。

(6) 经逐条对照《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》关于员工持股计划的相关内容，发行人员工持股计划实施合法合规，不存在损害发行人利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》的有关要求。

问题 5：关于人员管理。申报文件显示：

(1) 截至 2021 年 9 月末，发行人呼叫中心员工占比 55.03%，专科及以下学历的员工占比 64.03%。

(2) 报告期各期末，公司劳务派遣人员数量分别为 23 人、29 人、0 人和 0 人，占用工总量的比例为 6.37%、4.04%、0%和 0%，均为从事呼叫中心业务。

(3) 发行人临时性用工包括个人兼职和服务外包，主要为创新零售业务的驻店辅导老师、车展等线下活动现场服务人员、呼叫坐席等。

(4) 公司所从事的 CRM 营销服务行业属于人才密集型行业，人力成本构成了公司日常经营投入资源的主要部分。

现场检查发现，发行人呼叫中心离职率较高，2018 年至 2020 年，发行人呼叫中心离职率分别为 108.80%、50.59%和 121.97%。

请发行人补充说明：

(1) 报告期各期公司员工的增加人数、减少人数、离职率和薪酬水平，相关数据与可比公司是否存在显著差异，公司业务团队的稳定性，是否存在核心人员流失的风险，人员变动对业务发展的具体影响；

(2) “呼叫中心外业务人员”的定义，其细分专业结构情况，该定义是否符合行业惯例；

(3) 临时性用工管理制度的内容和执行有效性，对个人兼职、服务外包人员的具体要求及相关人员满足要求的情况；

(4) 呼叫坐席同时存在劳务派遣和临时性用工两种用工形式的原因和合理性，是否存在以劳务外包形式规避劳务派遣人员比例要求等违反劳动法律法规的行为；

(5) 报告期内个人兼职、服务外包的人数、对应业务/项目、聘用方式、工作时间、工作场合、工作方式、定价方式及公允性、合同及费用支付对象及是否具有资质，使用兼职人员的合法合规性；

(6) 是否存在与劳动合同、劳动报酬、服务外包、兼职用工相关的纠纷或潜在纠纷，发行人劳务用工行为的合法合规性。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

回复如下：

(一) 报告期各期公司员工的增加人数、减少人数、离职率和薪酬水平，相关数据与可比公司是否存在显著差异，公司业务团队的稳定性，是否存在核心人员流失的风险，人员变动对业务发展的具体影响

1. 报告期各期公司员工的增加人数、减少人数、离职率和薪酬水平，相关数据与可比公司是否存在显著差异

(1) 公司员工变动情况及与可比公司对比分析

报告期内，发行人员工变动情况如下：

人数	分类	2021 年度	2020 年度	2019 年度
期末员工人数 (人)	管理及服务人员	31	25	26
	业务人员	586	726	663
	其中：呼叫中心	296	478	423
	呼叫中心外业务人员	290	248	240

人数	分类	2021 年度	2020 年度	2019 年度
	合计	617	751	689
当期入职人数 (人)	管理及服务人员	17	2	8
	业务人员	905	753	745
	其中：呼叫中心	648	614	579
	呼叫中心外业务人员	257	139	166
	合计	922	755	753
当期离职人数 (人)	管理及服务人员	11	4	5
	业务人员	1,045	689	397
	其中：呼叫中心	828	559	273
	呼叫中心外业务人员	217	130	124
	合计	1,056	693	402
其中：试用期内 离职人数 (人)	管理及服务人员	5	1	2
	业务人员	647	463	283
	其中：呼叫中心	545	411	225
	呼叫中心外业务人员	102	52	58
	合计	652	464	285
离职率 (%)	管理及服务人员	26.19	13.79	16.13
	业务人员	64.07	48.69	37.45
	其中：呼叫中心	73.67	53.91	39.22
	呼叫中心外业务人员	42.80	34.39	34.07
	合计	63.12	47.99	36.85
剔除试用期内离 职人员影响后的 离职率 (%)	管理及服务人员	14.29	10.34	9.68
	业务人员	24.40	15.97	10.75
	其中：呼叫中心	25.18	14.27	6.90
	呼叫中心外业务人员	22.68	20.63	18.13
	合计	24.15	15.86	10.72

注 1：离职率=当期离职人数/（当期期末员工人数+当期离职人数）*100%，当期入职人数、当期离职人数不包含内部调岗人员；

注 2：发行人与新入职员工在签订劳动合同时，一般根据劳动合同期限约定 1-6 个月的试用期，此处统一按 6 个月计算。

发行人各年度离职人员主要集中于司龄在试用期的业务人员中，该阶段人员出于对职业发展、与公司业务的契合度以及薪资情况等因素的考虑，在试用期内

离职，在职时间较短。剔除在试用期内离职人员的影响，发行人报告期各期的离职率分别为 10.72%、15.86%和 24.15%，处于合理水平。

同行业可比上市公司因赛集团、凯淳股份未披露其员工离职率相关情况，因此未能就发行人有关情况进行同行业对比。

根据国内从事数字营销业务的上市公司蓝色光标（300058）发布的《2019 年度企业社会责任报告》、《2020 年度企业社会责任报告》和《2021 年半年度企业社会责任报告》，蓝色光标 2019 年度、2020 年度和 2021 年上半年员工流失率分别为 32%、37.60%和 32%，2019 年度和 2020 年度与公司呼叫中心外业务人员离职率基本相当，2021 年度（预计）高于公司，公司离职率处于合理水平。

报告期内，发行人员工整体离职率较高，主要为呼叫人员流动所致。呼叫中心人员基本为坐席人员，主要执行呼叫话务工作，对业务、执行能力的要求相对较低，受员工入职时与呼叫业务的适应度及薪资情况，以及发行人呼叫中心运营转移、业务波动等原因叠加影响，人员流动较高。报告期内，发行人各地呼叫中心人员变动情况如下：

项目	分类	2021 年度	2020 年度	2019 年度
期末员工人数 (人)	上海呼叫中心	87	222	181
	北京呼叫中心	10	132	121
	合肥呼叫中心	199	124	121
	合计	296	478	423
当期入职人数 (人)	上海呼叫中心	152	272	255
	北京呼叫中心	165	184	166
	合肥呼叫中心	331	158	158
	合计	648	614	579
当期离职人数 (人)	上海呼叫中心	283	235	190
	北京呼叫中心	285	173	44
	合肥呼叫中心	260	151	39
	合计	828	559	273
离职率 (%)	上海呼叫中心	76.49	51.42	51.21
	北京呼叫中心	96.61	56.72	26.67
	合肥呼叫中心	56.64	54.91	24.38

项目	分类	2021 年度	2020 年度	2019 年度
	合计	73.67	53.91	39.22

报告期初，发行人主要于其上海呼叫中心执行呼叫中心业务。2019 年下半年，因新承接奔驰呼叫业务及沃尔沃呼叫业务增加，发行人在临近奔驰所在地的北京和配套政策、设施及人力资源方面具有优势的合肥设立了呼叫中心。2021 年下半年，发行人对其呼叫中心设置进行了重新规划，合肥呼叫中心开始取代北京、上海成为发行人呼叫中心业务的主要执行地。呼叫中心业务执行地的变动导致发行人出现大量人员流动。

（2）公司员工薪酬水平及与可比公司对比分析

① 业务人员薪酬及与同行业对比分析

报告期内，发行人业务人员平均薪酬与同行业可比公司、发行人经营所在地平均水平的比较列示如下：

类 别	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	人数 (人)	平均薪酬 (万元)	人数 (人)	平均薪酬 (万元)	人数 (人)	平均薪酬 (万元)
发行人	788	14.01	675	11.65	460	14.76
其中：呼叫中心业务人员	499	7.85	440	6.92	235	7.43
其他业务人员	289	24.65	235	20.50	225	22.44
凯淳股份	-	-	1,288	12.76	1,028	13.76
因赛集团	-	-	386	16.13	365	17.20
同行业可比公司平均值	-	-	-	14.45	-	15.48

注 1：发行人计算口径为业务人员的职工薪酬/月度加权平均人数，包括按工时分摊计入营业成本、销售费用、管理费用和研发费用的业务人员职工薪酬。

注 2：凯淳股份计算口径为全职业务人员薪酬/平均人数，统计范围为全体业务人员，包括计入营业成本及销售费用的职工薪酬。

注 3：因赛集团尚未披露报告期内平均人数，此处根据计入销售费用的业务人员职工薪酬/期初期末业务人员数量平均值进行计算。

注 4：同行业可比上市公司凯淳股份和因赛集团尚未披露 2021 年相关数据，故暂未列示。

由上表可见，报告期内，发行人业务人员平均薪酬分别为 14.76 万元、11.65

万元和 14.01 万元，与凯淳股份较为接近，低于因赛集团，略低于同行业公司平均水平，不存在重大差异，具体分析如下：

发行人业务人员包括呼叫中心业务人员和其他业务人员，呼叫中心业务人员主要为呼叫坐席人员，专业技术门槛相对较低、薪酬水平亦相对较低，从而拉低了公司业务人员平均薪酬水平，凯淳股份亦有从事客服中心服务业务的呼叫坐席及在线客服等业务人员，人员构成与发行人较为接近，因而整体薪酬水平相接近；发行人其他业务人员平均薪酬分别为 22.44 万元、20.50 万元和 24.65 万元，高于同行业公司平均水平，发行人业务人员薪酬水平具有较强的竞争力。

② 管理人员及技术开发人员薪酬及与同行业对比分析

报告期内，发行人管理人员平均薪酬水平与同行业可比公司对比情况如下：

类 别	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	人数 (人)	平均薪酬 (万元)	人数 (人)	平均薪酬 (万元)	人数 (人)	平均薪酬 (万元)
发行人	32	30.12	28	24.73	23	29.82
凯淳股份	-	-	69	29.55	66	29.62
因赛集团	-	-	93	18.35	83	18.06
行业平均	-	-	-	23.95	-	23.84

注 1：凯淳股份计算口径为管理人员薪酬/平均人数；因赛集团未披露报告期内平均人数，其数据系根据计入管理费用的职工薪酬/期初期末管理服务人员数量平均值进行计算。

注 2：数据来源于同行业可比上市公司公开披露的定期报告、年度报告；同行业可比上市公司凯淳股份和因赛集团尚未披露 2021 年相关数据，故暂未列示。

由上表可见，发行人管理人员平均薪酬水平与凯淳股份相接近，高于因赛集团，整体稍高于行业平均值，与同行业可比公司薪酬水平不存在重大差异；2020 年度，发行人管理人员平均薪酬水平有所下降，主要系本期发行人因新冠疫情而享受国家社保减免政策所致。此外，随着业务规模的扩大，本期发行人新增部分基层管理岗位人员，新入职基层岗位人员薪酬水平相对较低，影响了整体水平。

发行人未设有专职的研发人员，公司计入研发费用的职工薪酬主要为技术开发人员，其亦会对发行人业务给予支持并提供相关技术服务，如 CRM 营销中的 CRM 系统及应用业务和数字营销业务中的 CRM 相关系统、网站的技术开发及技

术运维相关工作，故发行人将其列为业务人员且薪酬按工作性质在成本及费用中分摊，参与研发的技术开发人员平均薪酬水平与同行业可比公司研发人员对比情况如下：

类 别	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	人数 (人)	平均薪酬 (万元)	人数 (人)	平均薪酬 (万元)	人数 (人)	平均薪酬 (万元)
发行人	39	32.48	22	26.79	19	30.58
凯淳股份	-	-	12	31.14	11	31.25
因赛集团	-	-	23	4.69	12	12.48
行业平均	-	-	-	17.91	-	21.87

注 1：凯淳股份计算口径为研发人员薪酬/平均人数；因赛集团未披露报告期内平均人数，其数据系根据计入研发费用的职工薪酬/期初期末研发人员数量平均值进行计算。

注 2：数据来源于同行业可比上市公司公开披露的定期报告、年度报告；同行业可比上市公司凯淳股份和因赛集团尚未披露 2021 年相关数据，故暂未列示。

由上表可见，发行人技术开发人员平均薪酬水平与凯淳股份相接近，高于因赛集团，与同行业可比上市公司不存在重大差异。

2. 公司业务团队的稳定性，是否存在核心人员流失的风险，人员变动对业务发展的具体影响

（1）公司业务团队的稳定性

发行人客户相对集中，业务承接主要由公司董事长、总经理和业务部负责人负责，业务承做主要依靠事业部负责人、客户总监及部门骨干人员统筹负责实施。发行人建立了稳定的人员培养制度和薪酬制度，为业务顺利实施提供了有力保障。

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员及部门负责人变动情况如下：

序号	姓名	岗位	入职时间	离职时间
1	许旺永	董事长	2009.07.27	-
2	黄炎裔	董事、总经理	2015.10.01	-
3	戴一静	董事、副总经理、事业一部客户总监	2011.09.26	-

序号	姓名	岗位	入职时间	离职时间
4	吴佳琦	董事、事业三部客户总监	2012.08.20	-
5	刘新	董事、事业八部客户总监	2012.09.03	-
6	杨梦辰	董事、副总经理、策略数科部客户总监	2016.06.13	-
7	袁香玲	监事会主席、人事行政部总监	2011.05.12	-
8	阮华芬	监事、事业五部客户总监	2011.01.04	-
9	蔡妍沁	监事、客户经理	2012.02.21	-
10	胡兰	财务负责人	2012.01.04	-
11	舒萍	副总经理、董事会秘书	2017.08.28	-
12	卢山	事业二部客户总监	2014.03.04	-
13	许美君	事业九部客户总监	2013.06.26	-
14	陶雪莲	创意部总监	2014.12.22	-
15	江成	IT 一部总监	2019.05.23	-
16	师成江	IT 二部总监	2013.10.29	-
17	陈石俊	IT 三部总监	2016.03.14	-
18	何少伟	DCC 产品部客户总监	2021.01.11	-
19	朱珊珊	事业六部客户总监	2014.06.23	2020.04.15
20	徐东莹	数据分析部总监	2017.05.10	2020.05.09
21	刘美娜	创意二部总监	2018.12.25	2020.11.30
22	谢宇	数字营销板块客户总监	2018.08.01	2021.06.30

由上表可见，报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员及业务部门负责人共有 22 人，其中朱珊珊婚后回家庭所在地南京工作、谢宇因身体健康原因、徐东莹和刘美娜个人职业发展原因离职，江成、何少伟新入职，其他人员入职时间均较长，较为稳定。

朱珊珊离职后，其负责的事业六部人员及业务转至数字营销板块；徐东莹离职后，其负责的数据分析部和策略部合并为策略数科部；刘美娜离职后，由创意一部总监兼任创意二部总监；谢宇离职后，其负责的数字营销板块人员及业务转

至事业二部、九部等其他部门。上述人员离职后，发行人进行了相应业务、人员调整，未对业务发展造成重大不利影响。

（2）公司各层级员工离职率情况

发行人呼叫中心外人员层级主要为高级总监及以上、总监、经理和执行人员（以事业部人员层级为标准，IT技术部、创意部、职能管理部门等参照划分），呼叫中心人员分为坐席和其他人员。

报告期内，发行人呼叫中心外员工变动情况如下：

人数	分类	2021 年度	2020 年度	2019 年度
期末员工人数 (人)	高级总监及以上	17	17	20
	总监	41	33	32
	经理	112	77	70
	执行	151	146	144
	合 计	321	273	266
当期入职人数 (人)	高级总监及以上	1	-	1
	总监	33	15	13
	经理	101	50	37
	执行	139	76	123
	合 计	274	141	174
当期离职人数 (人)	高级总监及以上	1	3	-
	总监	25	14	9
	经理	68	43	40
	执行	134	74	80
	合 计	228	134	129
离职率 (%)	高级总监及以上	5.56	15.00	-
	总监	37.88	29.79	21.95
	经理	37.78	35.83	36.36
	执行	47.02	33.64	35.71
	合 计	41.53	32.92	32.66

注：高级总监及以上人员包括发行人董事、高级管理人员及部门负责人。

由上表可见，发行人高级总监及以上人员离职率较低，较为稳定。总体上看，

层级较高人员离职率越低、相对更为稳定。

报告期内，发行人呼叫中心员工变动情况如下：

人 数	分类	2021 年度	2020 年度	2019 年度
期末员工人数 (人)	坐席	38	69	60
	其他	258	409	363
	合 计	296	478	423
当期入职人数 (人)	坐席	24	35	41
	其他	624	579	538
	合 计	648	614	579
当期离职人数 (人)	坐席	53	27	7
	其他	775	532	266
	合 计	828	559	273
离职率 (%)	坐席	58.24	28.13	10.45
	其他	75.02	56.54	42.29
	合 计	73.67	53.91	39.22

注：其他主要为组长、质检、培训师等。

(3) 人员变动对业务发展的具体影响

① 管理及服务人员流动对发行人生产经营活动的影响

发行人管理及服务人员主要为行政、财务人员，发行人已建立了完善的企业内部管理制度，行政、财务人员严格按照管理制度的规定履行岗位职责。报告期内，发行人行政、财务人员的流动主要系基层人员的流动，对公司生产经营活动并无重大不利影响，行政、财务基层人员的职能可替代性强，人员流动后可找到具备类似能力的人选。

② 业务人员流动对发行人生产经营活动的影响

报告期内发行人业务人员离职率虽然较高，但对发行人生产经营活动的影响有限，原因如下：

A. 高级别业务人员流失率较低

发行人在项目执行实施过程中一般采用传帮带的形式，即由事业部负责人

（部门总监）负责、客户总监作为项目组负责人带领多名客户经理和项目执行进行项目实施，当客户经理和项目执行人员遇到执行问题时，可由高级别人员协助解决问题。发行人高级别业务人员流失率较低。

B. 基础业务人员替代性较强

由于呼叫中心人员和项目执行人员主要承担具体业务执行实施工作，对业务、执行能力的要求相对较低，因此，在业务人员离职后，发行人可以找到同等水平的替代人员。

C. 发行人所在地人力资源丰富

目前，发行人呼叫中心主要集中在合肥，合肥拥有一批高素质、低成本的专业人才，当地政府引导支持，当地逐渐成为国内呼叫中心聚集地，相对上海、北京，能够有效地降低整体运营成本，人力资源更为充足，为业务开展提供有力保证。合肥市人民政府分别于 2011 年和 2014 年分别发布《关于印发合肥市现代服务业发展“十二五”规划的通知》（合政〔2011〕113 号）和《关于印发合肥市现代服务业发展规划（2014-2020）的通知》，均将“重点推进中国呼叫中心之都”列为现代服务业服务外包类重点项目。

发行人呼叫中心外业务人员办公所在地上海和北京，为国内营销广告行业集中地，行业发展程度较高，当地相应人力资源充足，虽然人才流动性较高，但发行人能够及时补充合适人才。

D. 发行人具有完善的人力资源管理制度

发行人制定了完善的人员离职管理流程，在人员提出离职申请后，应于完成当前项目的交接工作后办理离职手续。发行人完善的人力管理制度也可以确保在人员高流动率的情况下，项目可以有序进行，不会因个别员工的离职而停滞，进而对发行人的经营产生重大不利影响。

综上，人员的流动对发行人经营活动未产生重大不利影响。

（4）发行人应对人员流失的措施及其有效性

发行人采取了多种措施应对人员流失风险，具体如下：

① 实施可靠有效的股权激励。

发行人给予核心人员股权激励，定向激励公司核心人员，激励其长期服务于公司业务发展。核心人员的稳定性保证了发行人团队稳固的基础和高水平的服务能力。报告期内，上述人员未发生变动，实现员工与公司长期共同发展。

② 提供有市场竞争力的薪酬待遇。

发行人在进行了充分的市场调研基础上，参考同行业水平及地域经济发展水平，向员工提供有竞争力的薪酬待遇方案，并根据市场变化及时调整。发行人员工薪酬主要由月薪、社会保险、住房公积金、绩效奖金等组成，在入职定薪后，发行人会根据员工表现定期或不定期进行薪酬调整，维持公司薪酬的市场竞争力。报告期内，发行人人员薪酬水平实现了稳定增长。

③ 搭建清晰的员工职级体系架构，持续完善绩效评价和考核晋升机制。

报告期内，发行人积极营造平等的工作氛围，促进人才能力的充分施展，同时完善绩效评价和考核晋升机制，为人才提供畅通的晋升渠道。

④ 完善员工培训体系建设。

发行人通过组织内部、外部等多种方式、分层培训，以提高员工业务能力，促进人才迅速成长，增强员工的归属感，加强公司的人才梯队建设，为发行人的快速发展夯实基础。

⑤ 实施积极的人才引进政策。

报告期内，发行人实行校园招聘和社会招聘相结合的人才引进政策，多渠道为公司延揽技术人才，并在北京、合肥设立了分支机构，积极延揽当地高素质人才，进一步拓宽了人才引进通道，同时也为现有员工提供了更多的工作、生活地域选择。

⑥ 重视企业文化建设。

发行人通过新员工入职培训、日常管理，提高员工对公司文化的熟悉度与认可度；公司不定期组织优秀员工评选并进行奖励，不定期举办丰富多彩的团建活动，让员工切身感受到公司的人文关怀，增强公司凝聚力。

发行人通过采取上述应对措施,有效地避免了人员流失给公司带来的不利影响。报告期内,发行人董事、监事、高级管理人员、部门负责人及业务骨干不存在大量流失的情形,保证了业务团队的稳定;在人员流动不可避免的情况下,发行人承做项目均正常开展,未受到重大不利影响,业务实力不断提升,营收规模持续扩大。

(5) 是否存在核心人员流失的风险

鉴于核心业务人员对业务发展比较重要,发行人已在招股说明书中将“核心人员流失的风险”和“业务人员离职的风险”作为重大风险进行了提示:

“(五) 核心人员流失的风险

公司所属行业对于以创意、技术、经验为基础的专业营销服务能力具有较高的要求,是人才密集型行业。公司业务的开展对专业领域的人力资本的依赖性较高,拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。公司的核心管理团队均拥有多年的行业经验,同时拥有一批经验丰富、专业技术能力优秀的创意团队和技术团队,是公司的核心竞争力之一。

随着行业市场规模的不断扩大和市场竞争的不断加剧,行业内企业对优秀人才的需求也日益强烈,若公司人才不能满足营业规模持续增长或发生较大规模的核心员工流失的情况,公司将面临人才不足的风险,进而对公司的发展产生不利影响。

(六) 业务人员离职的风险

因公司客户关系管理营销业务主要服务品牌客户、客户要求较高、业务人员面临较大压力,呼叫人员主要从事呼叫业务、工作性质特殊,离职现象较为普遍。如果短期内,公司员工发生集中、大批量的离职,则可能会对公司的业务执行、经营情况造成一定不利的影响。”

综上所述,报告期内发行人员工变动情况合理,发行人核心人员相对稳定,人员变动不会对发展产生重大不利影响。发行人已将“核心人员流失的风险”和“业务人员离职的风险”作为重大风险提示。

(二) “呼叫中心外业务人员”的定义,其细分专业结构情况,该定义是否

符合行业惯例

1. 公司整体人员构成

截至 2021 年末，发行人人员构成情况如下：

（1）员工专业结构

专业结构	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
管理及服务人员	31	5.02
业务人员	586	94.98
其中：呼叫中心	296	47.97
呼叫中心外业务人员	290	47.00
合 计	617	100.00

（2）员工受教育程度

受教育程度	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
硕士及以上	29	4.70
本科	235	38.09
专科	235	38.09
高中及以下	118	19.12
合 计	617	100.00

（3）员工年龄结构

年龄	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
30 岁以下	389	63.05
31-40 岁	195	31.60
41-50 岁	32	5.19
51 岁以上	1	0.16
合 计	617	100.00

2. 呼叫中心人员构成

截至 2021 年末，发行人呼叫中心人员共有 296 人，占员工总数的 47.97%，具体情况如下：

(1) 呼叫中心员工受教育程度

受教育程度	员工人数（人）	占呼叫中心员工总数比例（%）
本科	21	7.09
专科	163	55.07
高中及以下	112	37.84
合 计	296	100.00

(2) 呼叫中心员工年龄结构

年龄	员工人数（人）	占呼叫中心员工总数比例（%）
30 岁以下	223	75.34
31-40 岁	69	23.31
41-50 岁	4	1.35
合 计	296	100.00

3. “呼叫中心外业务人员”的定义符合公司实际情况，具有合理性

发行人将业务人员分为呼叫中心人员和呼叫中心外业务人员，主要考虑业务执行内容、工作场所及相应人员要求等情况划分。“呼叫中心人员”主要为话务坐席人员和运营主管。报告期内，受项目变动、执行地变动等影响人员变动较大，为清晰说明上述情况，故对业务人员进行划分。“呼叫中心外业务人员”主要为各事业部和业务支持部门中的创意部、IT技术部人员，具体请参见本补充法律意见书关于“问题 2 关于业务实质和流程”之“（五）公司的组织架构，包括但不限于部门职责、业务类型、人员规模及岗位构成等，事业部的考核方式”的回复说明。上述情况符合发行人实际，较为合理。

（三）临时性用工管理制度的内容和执行有效性，对个人兼职、服务外包人员的具体要求及相关人员满足要求的情况

报告期内，发行人部分业务存在一定的特殊性，需通过外部劳务用工、劳务派遣来完成具体业务执行。

（1）零售辅导中的辅导培训业务，实际开展过程中存在如下情况：① 辅导

培训讲师主要向全国各地汽车企业 4S 店进行现场或远程辅导，工作地点不固定，人员流动性大；② 不同时间业务量存在一定波动，全职辅导培训讲师不能完全满足业务旺季的用工需求；③ 部分客户指定或筛选辅导讲师，全职辅导培训讲师不能完全满足客户需求；④ 部分项目课程需要高级别的辅导讲师，而该类课程相对较少。因此，发行人除全职辅导培训讲师外，亦有部分劳务用工的情形。

（2）车展等线下活动业务，项目实际执行需根据客户参加的车展或活动地点和时间确定，因各车展的所在城市、车展级别存在一定差异以及该类业务的季节性影响，存在临时用工的需求，发行人以劳务用工的形式完成各区域各级别的车展现场业务人员配置，包括车展大使、化妆师等。

（3）发行人呼叫业务需通过坐席人员执行具体的呼入、外呼工作，相对而言，呼叫坐席具有技术门槛较低、薪酬水平较低、用工量大、流动性较高的特点。报告期内发行人呼叫业务规模不断扩大，为更好的解决坐席人员用工不足的情况，发行人通过劳务派遣以及少许劳务用工的方式进行补充。

报告期内，发行人劳务费用分别为 859.69 万元、787.24 万元和 751.57 万元。公司劳务派遣人员均为坐席人员，劳务用工集中于线下活动、辅导培训、呼叫业务，存在临时性、业务特殊性以及人员流动性大、用工不足等用工需求，报告期内，发行人已逐步减少了劳务派遣人员。

针对业务执行过程中需要临时性用工，发行人主要通过劳务用工和劳务派遣的形式进行补充。

培训业务：发行人为应对培训业务执行时间波动、具体客户要求等，除正式签订劳动合同的培训师外，会与市场中部分自由职业培训师建立联系，保障各类培训业务的正常执行。发行人在承做各类培训项目时，根据客户培训计划制定培训排期表，在正式员工无法满足要求时，筛选符合需求的外部劳务人员经客户面试、公司内部培训后，到 4S 店现场或远程开展培训工作，培训过程中留存培训确认表（签到表）及培训资料，后期对现场培训情况跟进等方式，对培训执行过程及效果进行管理。

车展等线下活动执行：发行人根据客户车展计划，梳理招聘城市、人数及具体要求，一般在每站车展、活动执行前（一般 10-15 天）。在活动执行过程中，

通过活动签到表（或钉钉打卡）及根据客户要求制作活动执行记录等方式，对活动执行进行管理。

呼叫中心：发行人呼叫业务一般由签订劳动合同的正式人员执行，在业务量产生临时需求、无法及时招聘人员的情况下，发行人采用少许劳务派遣和劳务用工解决。

1. 临时性用工管理制度的内容和执行有效性

为规范临时性用工（外部用工）行为，发行人制定了《外部用工管理制度》，其主要内容为：列举外部用工的形式（劳务外包和劳务派遣），以及可以采用外部用工的主要情形和限制性因素（如劳务派遣仅适用于临时性、辅助性、替代性岗位）；明确外部用工（服务方）的选择标准、应当具备的基本条件及资质资格（如劳务派遣服务单位应具备劳务派遣经营许可），规定外部用工申请及审批流程、合同签订形式及双方权利义务，以及对不同类型的外部用工设置相应的监督管理机制和用工安全管理措施。结合发行人《采购管理制度》《供应商管理制度》等内部制度和对于具体业务中的操作规范，上述《外部用工管理制度》能够确保发行人临时性用工管理的有效性。

报告期内，发行人未出现劳务用工相关人员纠纷及客户投诉情况，相关制度执行有效。

2. 个人兼职、服务外包人员的具体要求及相关人员满足要求的情况

零售辅导的培训业务中，在培训师无法满足业务需求时，发行人会招聘外部培训师执行培训业务。不同品牌客户以及具体项目的培训目的不同，对培训师要求存在差异，主要为具有相应培训经验，了解该品牌 4S 店业务系统和数据体系，能因店制宜地设计客户分层、指导经销商配合总部活动，可以根据发行人执行周期和具体门店排期情况至现场开展培训等。发行人根据具体要求筛选培训人员，经客户认可、内部培训后开展培训工作。

车展等线下活动中，在车展等线下活动现场需要劳务人员根据消费者需求收集销售线索或提供活动支持，各品牌及车展规格对现场执行人员身高、体重、外形五官、亲和力等要求不同，发行人根据要求招聘相应人员后，经客户认可、进

行 1-2 天培训后开展工作。

呼叫中心通过劳务派遣或劳务用工的方式解决临时用工，主要要求掌握电脑的基本操作、普通话标准、沟通流畅。招聘人员后经公司培训、品牌方拨测通过后，上岗执行坐席话务工作，发行人根据客户要求对其进行考核。

综上，发行人《外部用工管理制度》执行有效，外部用工能够满足业务要求。

（四）呼叫坐席同时存在劳务派遣和临时性用工两种用工形式的原因和合理性，是否存在以劳务外包形式规避劳务派遣人员比例要求等违反劳动法律法规的行为

1. 呼叫坐席同时存在劳务派遣和临时性用工两种用工形式的原因和合理性

报告期内，发行人呼叫坐席同时存在劳务派遣和劳务用工即临时性用工两种外部用工形式，主要原因为：呼叫坐席具有技术门槛较低、薪酬水平较低、用工量大、流动性较高的特点，由于报告期内发行人呼叫业务规模不断扩大，为解决呼叫坐席用工不足的问题，发行人采用劳务派遣的用工形式进行补充；此外，发行人在实际招聘及用工过程中，少量公司自主招聘的人员存在因工作时间不固定或个人意愿等原因无法与发行人建立劳动关系的情形，为满足切实的用工需求，发行人对该等人员转而采取劳务用工形式，与该等人员建立劳务关系。

报告期内，发行人各年度呼叫坐席内部全职人员、劳务派遣和劳务用工人数如下所示：

用工性质	2021 年度（人）	2020 年度（人）	2019 年度（人）
在职员工	403	359	197
劳务派遣	1	10	39
劳务用工	-	19	11

注：上表人数系月度加权平均计算并取整所得。

由上表可见，报告期内，发行人呼叫坐席以全职人员为主，劳务派遣、劳务用工仅为补充用工形式，人数较少。报告期内，发行人基于业务实际情况和加强

人力资源管理等因素已逐步减少相关可由在职员工替代的相关工作的外部劳务人员,并通过向外部人力资源服务公司支付介绍服务费的形式由其协助公司呼叫坐席全职人员的招聘工作,一定程度上缓解了呼叫坐席岗位人员用工量大、流动性大、招聘难度大的情况。截至报告期末,发行人已无劳务派遣和劳务用工等外部呼叫坐席用工的情形。

综上,发行人呼叫坐席同时存在劳务派遣和劳务用工即临时性用工两种补充用工形式的原因具备合理性。

2. 是否存在以劳务外包形式规避劳务派遣人员比例要求等违反劳动法律法规的行为

劳务外包,是指发包方将本单位部分业务或职能工作发包给相关承包方,承包方按照发包方要求完成相应的承包任务,发包方按双方签订的劳务外包协议向承包方支付劳务外包费用的一种外包承揽经营形式,实践中一般参照《中华人民共和国合同法》(已于 2021 年 1 月 1 日被《中华人民共和国民法典》废止)、《中华人民共和国民法典》中关于承揽合同的有关规定界定相关方的权利义务。

劳务派遣,是指劳务派遣单位与被派遣劳动者建立劳动关系,并根据与用工单位订立的劳务派遣协议,将被派遣劳动者派遣至用工单位,并在用工单位的指挥、管理下,于临时性、辅助性或者替代性岗位上从事劳动的用工形式,主要适用《劳务派遣暂行规定》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等法律、法规的有关规定。

结合上述适用及参照法律、法规规定,劳务外包与劳务派遣在合作模式、合同形式、合同关系、人员管理等方面的主要特征及差异如下所示:

项目	劳务外包	劳务派遣
合作模式	承包方根据与发包方的约定,完成发包方要求的生产工作或服务等	劳务派遣单位向用工单位派遣人员,被派遣人员由用工单位组织管理,从事临时性、辅助性、替代性的工作
主体资格	承包方可以为自然人、法人或其他实体	劳务派遣单位必须依法登记设立,符合经营劳务派遣业务的条件,并取得《劳务派遣经营许可证》

项目	劳务外包	劳务派遣
合同形式	发包方与承包方签订劳务外包协议	劳务派遣单位与被派遣人员签署劳动合同,与用工单位签订劳务派遣协议
合同内容	劳务外包协议的主要条款包括服务内容、价格、结算安排等	劳务派遣协议主要条款包括派遣人数、岗位、期限、劳务派遣费用等
人员管理	劳务外包人员由承包方招聘并管理	被派遣人员由用工单位直接管理
用工风险承担	承包方承担用工风险	用工单位给被派遣劳动者造成损害的,劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任
人员薪酬	由承包方自行决定并发放	由用工单位按照劳务派遣协议约定支付,派遣单位负责发放

发行人采用劳务外包用工形式,系发行人结合行业及实际业务开展情况,为满足实际用工需求采取的措施,主要包括零售辅导业务的驻店辅导老师、车展等线下活动现场服务人员、呼叫坐席。经查阅上述劳务外包形式用工对应的主要协议、访谈主要劳务外包服务单位/个人,并经发行人相关负责人确认,发行人上述劳务外包用工在合作模式、合同形式、合同关系、人员管理等方面符合劳务外包的特征,与劳务派遣存在明显差异,不属于劳务派遣。报告期内,发行人呼叫坐席以全职人员为主,劳务派遣、劳务用工仅为补充用工形式,人数较少。截至报告期末,发行人已无劳务派遣和劳务用工等外部呼叫坐席用工的情形。

根据上海市人力资源和社会保障局、北京市朝阳区人力资源和社会保障局、合肥市人力资源和社会保障局出具的合规证明,报告期内发行人不存在劳动用工方面的行政处罚记录。根据对发行人主要劳务外包单位/个人的访谈确认,其与发行人间不存在与劳务外包事项相关的争议、纠纷。

综上,发行人不存在以劳务外包形式规避劳务派遣人员比例要求等违反劳动法律法规的行为。

(五) 报告期内个人兼职、服务外包的人数、对应业务/项目、聘用方式、工作时间、工作场合、工作方式、定价方式及公允性、合同及费用支付对象及是否具有资质,使用兼职人员的合法合规性

1. 报告期内个人兼职、服务外包的人数、对应业务/项目、聘用方式、工作时间、工作场合、工作方式、定价方式及公允性

报告期内，发行人营业成本中与人力成本相关的主要包括劳务费用和其他外部成本中的服务外包。其中，劳务费用包括劳务用工和劳务派遣两种类型，服务外包主要系针对项目部分或全部的技术服务外包，主要按照工作成果与供应商进行结算。报告期内，发行人劳务费用中的劳务用工及劳务派遣的主要对应业务、岗位信息列示如下：

用工性质	用工岗位	对应业务
劳务派遣	呼叫坐席	呼叫业务
劳务用工	呼叫坐席	呼叫业务
	车展大使	车展等线下活动
	辅导老师	辅导培训
	IT、创意等其他	涉及需要IT技术开发、创意等相关业务

报告期内，发行人劳务费用中的劳务用工及劳务派遣的聘用方式、工作时间、工作场合、工作方式及定价方式等内容的主要情况列示如下：

用工性质	用工岗位	聘用方式	工作时间	工作场合	工作方式及内容
劳务派遣	呼叫坐席	劳务派遣单位聘用	与全职人员一致	公司呼叫中心办公场所	主动及被动呼叫
劳务用工	呼叫坐席	自主招聘/劳务外包	劳务外包与正式员工一致，自主招聘根据自身时间安排	公司呼叫中心办公场所	主动及被动呼叫
	车展大使	集中于劳务外包，零星自主招聘	依据单次车展活动时间	车展现场	协助客户完成调研
	辅导老师	自主招聘/劳务外包	与全职人员一致	汽车 4S 店等辅导现场	辅导授课
	IT、创意等其他	自主招聘/劳务外包	根据业务需要	公司办公室或远程办公	内容制作

报告期内，发行人劳务用工及劳务派遣的定价均系基于行业内市场价格水平

并经发行人与供应商或劳务人员方双方商业谈判沟通确定。发行人劳务用工及劳务派遣的定价具备公允性，具体分析如下：

（1）发行人与劳务用工和劳务派遣供应商以及劳务人员均不存在任何关联关系，双方均系在市场价格的基础上进行商业磋商确定；

（2）报告期内，发行人劳务派遣均为呼叫坐席人员，劳务用工集中于呼叫坐席、车展大使、辅导老师等用工岗位，具体公允价格分析对比如下：

① 呼叫坐席

发行人呼叫中心业务主要系通过外呼方式实现潜客回访、产品调研、新客问候关怀、会员信息传达等客户关系管理，并对消费者通过呼入及线上平台等方式进行的售前及售后咨询、消费投诉等情况进行回复及处理。呼叫中心业务人员主要为呼叫坐席，呼叫坐席具有技术门槛较低、薪酬水平较低、用工量大、流动性较高的特点。因报告期内呼叫业务规模不断扩大，公司为更好的解决坐席人员用工不足的情况，通过劳务派遣以及少许劳务用工的方式进行补充。报告期内，公司内部及外部呼叫坐席的用工薪酬或费用水平情况列示如下：

所属期间	用工性质	金额 (万元)	人数 (人)	人均年度金额 (万元/人)	人天数 (天)	人天金额 (元/天)
2021 年度	在职员工	2,937.07	403	7.29	80,154	366.43
	劳务派遣	2.84	1	5.69	98	290.15
	劳务用工	-	-	-	-	-
2020 年度	在职员工	2,236.47	359	6.22	76,300	293.11
	劳务派遣	55.87	10	5.50	1,820	307.00
	劳务用工	59.76	19	3.08	2,697	221.58
2019 年度	在职员工	1,386.17	197	7.05	43,006	322.32
	劳务派遣	250.76	39	6.42	7,982	314.18
	劳务用工	32.43	11	3.04	1,379	235.13
市场行情价		200-350 元/天				

注：上表人数系月度加权平均计算并取整所得，市场行情价的数据来源为“58 同城”等招聘网站发布的呼叫坐席、客服用工市场价按工作天数折算所得。

由上表可见，报告期内，发行人呼叫坐席岗位劳务用工、劳务派遣的人天费

用低于在职员工，主要原因包括：A. 呼叫坐席在执行呼叫业务前，均需进行 5-15 天不等的培训，培训考核通过后才可执行呼叫业务；而劳务用工、劳务派遣往往属于临时性用工、尤其是劳务用工，工作时间较短，加之呼叫业务主要通过有效线索量等对用工人员进行考核并给予KPI绩效奖金，故而平均人天费用相对较低。B. 基于前述因素，相较于在职员工，劳务用工、劳务派遣往往工作时间较短、工作经验不足等，获得有效线索量等KPI绩效奖金的难度相对较大。

报告期内，发行人呼叫坐席岗位的劳务用工和劳务派遣人天费用水平与市场行情价一致。发行人已于 2021 年度对外部用工人员进行清理，2021 年度已不存在劳务用工的情形、劳务派遣规模较小。截至报告期末，发行人已无呼叫坐席相关的劳务派遣和劳务用工。

② 车展大使

发行人车展活动支持业务系在车展活动中协助品牌客户帮助具有潜在购车意向的消费者于品牌客户系统登记有关信息，而车展活动往往存在地域空间广泛、季节性影响较大等特征，发行人车展活动支持业务的现场人员需要现场负责人、车展大使以及配套的化妆师等，考虑到业务季节性、地域性影响，车展大使及配套化妆师均通过劳务用工的形式解决，从人员数量及费用金额来看，主要为车展大使。报告期内，车展大使的人天成本列示如下：

名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
薪酬总额（万元）	279.09	343.68	319.65
人天数小计（人天）	6,338	7,016	7,715
人天成本（元/人天）	440.34	489.86	414.32
市场行情价	300-500 元/人天		

数据来源：1010 兼职网、兼职猫等兼职求职网站发布的上海、北京等地区车展礼仪相关招聘信息；考虑到各次车展的天数要求不一、临时性车展大使流动性较高等原因，此处以人天数作为计量标准。

报告期内，发行人车展大使人工成本分别为 414.32 元/人天、489.86 元/人天和 440.34 元/人天，存在一定波动，主要系不同品牌客户各期采购规模和配置要求存在差异，而车展级别、不同城市、不同品牌客户要求等因素均影响了车展大使的平均用工成本水平。其中，2020 年度较 2019 年度人天成本有所上升主要系

2019 年度大众汽车客户车展业务收入占比为 24.54%，其整体车展大使要求及对应薪酬水平相对沃尔沃等品牌客户较低，且其除车展大使外还配置了薪酬水平较低的派单员，作为对比，2020 年发行人已无大众汽车的车展活动支持业务，使得人天成本有所增加。2021 年度，人天成本较 2020 年小幅下降，主要系受新冠疫情影响，车展大使在车展活动现场往往需要佩戴口罩，发行人在满足客户要求的前提下，下降了车展大使的用工标准。

报告期内，车展大使劳务用工定价与市场行情价一致。

③ 辅导老师

发行人辅导培训业务主要系公司组织资深的辅导及管理团队主要通过培训的方式对经销商进行辅导，帮助其提升CRM营销综合服务能力，并定期跟进经销商营销执行情况及营销效果。发行人零售辅导业务存在一定的季节周期性影响，尤其系第一季度为该业务淡季，加之品牌客户通常会对辅导老师进行面试筛选，且辅导培训讲师主要向全国各地汽车企业 4S 店进行现场或远程辅导，工作地点不固定、人员流动性大，因而发行人采用一定数量的全职辅导老师加部分劳务用工形式执行具体辅导工作。报告期内，辅导老师的劳务用工薪酬水平具体列示如下：

类 别	用工形式	具体明细	2021 年度	2020 年度	2019 年度
按课时	劳务用工	按课时计算费用 (万元)	398.46	246.69	187.77
		跟进及运维等费用 (万元)	17.71	17.67	18.37
		课时量 (人天)	2,613.21	1,624.74	830.00
		平均课时费用 (元/人天)	1,524.77	1,518.35	2,262.29
	在职员工	职工薪酬 (万元)	539.67	346.07	586.00
		课时量 (人天)	2,993.94	1,960.73	2,929.78
		平均课时薪酬 (元/人天)	1,802.54	1,764.99	2,000.14
固定费用	劳务用工	按月固定费用 (万元)	53.47	53.85	7.44
		人员数量 (人)	3	3	1
		年度人均费用 (万元/人)	17.82	16.16	8.73

类 别	用工形式	具体明细	2021 年度	2020 年度	2019 年度
	在职员工	薪酬总额（万元）	533.10	226.58	180.46
		人数（人）	24	14	10
		年度人均薪酬 （万元/人）	22.68	16.78	18.05
市场行情价		汽车培训讲师	10-36 万元/年		

注 1：报告期内，发行人外部劳务用工的辅导老师计价方式主要为按课时量结算劳务费用；少部分以月度固定费用的形式进行结算，该部分人员主要开展辅导培训业务执行对接、运营支持等业务内容。

注 2：固定费用中的在职员工为该业务部门中业务对接和运营支持等相似内容的员工。

注 3：市场行情价的数据来源为“58 同城”“Boss 直聘”等招聘网站发布的汽车培训师、讲师相关用工市场价情况。

A. 按课时结算的劳务用工分析

由上表可见，报告期内，外部按课时结算的辅导老师平均课时费用分别为 2,262.29 元/人天、1,518.35 元/人天和 1,524.77 元/人天，全职辅导老师平均课时工资分别为 2,000.14 元/人天、1,764.99 元/人天和 1,802.54 元/人天，2020 年和 2021 年基本稳定，2019 年平均课时费用较高主要系：a. 2019 年存在奔驰“CCM 培训项目”和“危机处理培训”，该两个项目对辅导老师的要求较高，发行人支付该项目辅导老师平均课时费用较高，拉高了整体水平，2020 年和 2021 年无该两类项目且奔驰客户业务规模很小；b. 宝马业务辅导老师平均课时费用有所下降，主要系不同项目对辅导老师要求存在一定差异，平均课时费用较高的项目业务规模在 2020 年和 2021 年有所下降，且随着移动端客户信息管理培训项目业务规模大幅上升以及新冠疫情的影响，线上培训规模大幅上升，使得宝马业务的平均课时费用下降。

2019 年，发行人劳务用工的平均课时费用高于在职员工的平均课时薪酬，2020 年和 2021 年略低于在职员工的平均课时薪酬，主要原因包括：a. 不同辅导老师受项目授课难度和个人能力、经验等因素影响，薪酬或费用水平存在一定差异；b. 劳务用工平均课时费用仅计算了辅导培训部分，未包括跟进及运维等其他费用，上表列示的劳务用工系按工作量进行结算，而在职员工基本为月固定工资，其除了辅导培训外，其还包括跟进、运维及课件协助开发等工作，且在业务

淡季会支援公司其他相关工作。

B. 按月固定费用结算

报告期内，发行人辅导培训业务的外部劳务用工包括部分执行业务对接、运营支持等工作内容的用工种类，费用金额及涉及人员数量较小。其与在职员工存在一定差异主要系：**a.** 该类劳务用工人员通常作为基层业务执行人员，而在在职员工还包括组长等级别更高和工作年限更长的员工；**b.** 部分劳务用工的工作强度和具体工作内容等方面要低于在职员工，例如 2019 年度仅 1 位劳务用工人员，该人员主要为在职员工的业务配合和支援等基础工作。

此外，发行人按课时结算和按月固定费用结算的劳务用工费用水平与市场行情价一致。

2. 合同及费用支付对象及是否具有资质，使用兼职人员的合法合规性

（1）合同及费用支付对象及是否具有资质

报告期内，发行人外部用工包括由第三方个人或公司提供劳务服务的劳务用工以及劳务派遣，劳务用工对应的合同及支付费用对象主要根据提供服务的对象确定：由第三方个人提供劳务的，合同及支付费用对方均为提供劳务服务的个人；由第三方公司提供劳务服务的，合同及支付费用对方为提供劳务服务的公司。

报告期内，发行人劳务用工的工作岗位或工作内容主要包括呼叫坐席、车展大使、辅导老师和IT、创意等。其中，由第三方个人和第三方公司提供上述劳务服务的无需具有专门资质。除此之外，发行人还包括针对项目部分或全部的技术服务外包，主要按照工作成果与供应商进行结算，服务外包中涉及部分呼叫业务，需要供应商具有《增值电信业务经营许可证》。报告期内，为发行人提供呼叫中心服务外包的供应商具有相应资质许可，具体情况如下：

供应商名称	采购服务	具有的资质	资质期间	服务期间
芜湖合翼商务信息咨询有限公司	呼叫中心服务外包	《增值电信业务经营许可证》 (编号：B2-20170540)	2017.03.15-2022.03.15	2019-2021 年

（2）使用兼职人员的合法合规性

报告期内，发行人存在通过第三方个人提供劳务服务的情形，主要因为发行人部分业务的开展时间或地点不固定、业务存在季节周期性、亦或对方工作时长不确定等，且经双方自愿协商并签订劳务合同，合同订立和劳务服务执行过程中不存在欺诈、胁迫等情形，发行人按工作内容和成果支付劳务报酬并依法代扣代缴个人所得税，双方构成劳务关系。结合本题“（六）是否存在与劳动合同、劳动报酬、服务外包、兼职用工相关的纠纷或潜在纠纷，发行人劳务用工行为的合法合规性”之回复，发行人由第三方个人提供劳务服务合法合规。

综上所述，报告期内，发行人劳务用工定价均系基于行业内市场价格水平并经发行人与供应商或劳务人员双方商业谈判沟通确定，定价公允，合同及费用支付对象具有资质，由第三方个人提供劳务服务合法合规。

（六）是否存在与劳动合同、劳动报酬、服务外包、兼职用工相关的纠纷或潜在纠纷，发行人劳务用工行为的合法合规性

根据发行人提供的有关资料并经发行人说明，报告期内发行人未收到劳动争议仲裁委员会作出的仲裁裁决书或人民法院作出的与劳动争议有关的判决书，与发行人相关的由劳动争议仲裁委员会及具有劳动争议调解职能的组织作出书面调解书的劳动纠纷情况如下所示：

项目	纠纷事由	调解机构	调解时间	调解结果	履行情况
1	劳动报酬	闵行区劳动人事争议联合调解中心	2019.07.31	发行人向申请人支付 689.66 元	履行完毕
2	劳动报酬	合肥市蜀山区劳动人事争议仲裁委员会	2020.11.06	发行人向申请人支付 4,250 元	履行完毕

根据上海市人力资源和社会保障局、北京市朝阳区人力资源和社会保障局、合肥市人力资源和社会保障局出具的合规证明，报告期内发行人不存在劳动用工方面的行政处罚记录。

经发行人说明，并经访谈主要服务外包供应商、兼职用工人员，发行人与该等服务外包供应商、兼职用工人员不存在纠纷或潜在纠纷。经查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开信息，发行人不存

在与劳动合同、劳动报酬、服务外包、兼职用工纠纷相关的记录。

综上所述，报告期内发行人存在少量与劳动合同、劳动报酬有关的纠纷，但均属于劳资关系中的正常范畴且已解决。除上述情形外，报告期内发行人不存在与劳动合同、劳动报酬、服务外包、发行人劳务用工行为合法合规，存在潜在纠纷的可能性较小。

（七）查验与小结

1. 核查方法与核查过程

就上述事项，本所律师主要履行了以下核查程序：

（1）获取发行人的员工名册、各期新入职、离职人员名册、工资表及薪酬发放资料，分析了员工及薪酬变动情况；查阅同行业可比上市公司的招股说明书、定期报告等公开披露文件，了解其业务人员、管理人员、研发人员薪酬情况，并与发行人有关情况进行对比分析。

（2）访谈发行人人事、行政等相关人员，了解公司部门设置、薪酬福利体系、员工流动情况等。

（3）取得发行人出具的同行业可比公司、行业员工离职率情况说明，分析公司员工离职率的合理性。

（4）查阅发行人《外部用工管理制度》，访谈公司人事、业务人员对临时性用工具体要求及制度执行情况，了解外部用工原因、形式及定价情况。

（5）查阅发行人主要劳务派遣协议和劳务外包协议，论证外部用工合规性及进行公允性分析。

（6）取得、查阅发行人出具的说明并访谈发行人相关负责人，了解发行人呼叫坐席同时存在劳务派遣和临时性用工两种补充用工形式的原因及合理性。

（7）查阅与劳务外包、劳务派遣相关的法律、法规，了解劳务外包与劳务派遣的定义、主要特征及差异；查阅发行人劳务外包形式用工对应的主要协议、主管机关出具的证明，并就有关事项访谈发行人主要劳务外包服务单位/个人及向发行人相关负责人确认，核查发行人是否存在以劳务外包形式规避劳务派遣人

员比例要求等违反劳动法律法规的行为。

（8）取得、查阅发行人出具的说明及相关劳动纠纷调解书，访谈发行人主要服务外包供应商、兼职用工人员，查阅主管机关出具的证明，并查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开信息，了解发行人在劳动合同、劳动报酬、服务外包、兼职用工方面的纠纷情况及劳务用工行为的合法合规性。

（9）查阅发行人劳务用工相关岗位市场公开价格信息，核实劳务用工价格的公允性情况。

（10）查阅发行人呼叫业务服务外包供应商的相关资质许可。

2. 核查结论

本所律师经核查后认为：

（1）报告期内发行人员工变动情况合理，发行人核心人员相对稳定，人员变动不会对发展产生重大不利影响；发行人已将“核心人员流失的风险”和“业务人员离职的风险”作为重大风险提示。

（2）发行人将业务人员分为呼叫中心人员和呼叫中心外业务人员，“呼叫中心外业务人员”主要为各事业部和业务支持部门中的创意部、IT技术部人员，上述情况符合公司实际，具有合理性。

（3）发行人《外部用工管理制度》执行有效，外部用工能够满足业务要求。

（4）发行人呼叫坐席同时存在劳务派遣和劳务用工两种补充用工形式，主要是由于呼叫业务用工不足以及少量发行人自主招聘的人员存在因工作时间不固定或个人意愿等原因无法与发行人建立劳动关系的情形，为满足切实的用工需求，发行人对该等人员转而采取临时性用工形式，与该等人员建立劳务关系，导致呼叫坐席除正式员工外还存在劳务派遣和劳务用工两种补充用工形式。上述呼叫坐席同时存在劳务派遣和临时性用工两种补充用工形式的原因具备合理性，发行人不存在以劳务外包形式规避劳务派遣人员比例要求等违反劳动法律法规的行为。

(5) 报告期内，公司劳务用工定价均系基于行业内市场价格水平并经公司与供应商或劳务人员方双方商业谈判沟通确定，定价公允，合同及费用支付对象具有资质，由第三方个人提供劳务服务合法合规。

(6) 报告期内发行人存在少量与劳动合同、劳动报酬有关的纠纷，但均属于劳资关系中的正常范畴且已解决。除上述情形外，报告期内发行人不存在与劳动合同、劳动报酬、服务外包、兼职用工相关的纠纷记录，发行人劳务用工行为合法合规，存在潜在纠纷的可能性较小。

问题 6：关于子公司和分支机构。申报文件显示：

(1) 目前，公司共 5 家子公司、2 家分公司。

(2) 上海唯展成立于 2018 年，唯都网络成立于 2021 年，该两家子公司尚未开始经营。

(3) 北京唯贤、合肥常唯主营业务均为承接公司内部业务，合肥分公司、北京分公司成立后北京唯贤、合肥常唯不再开展业务。

(4) 发行人中从事经营的为发行人及子公司上海傲文和合肥分公司、北京分公司，其中上海傲文主要从事IT设计开发，为高新技术企业；合肥分公司主要为节约人工成本将上海、北京外呼业务转至人力成本相对较低的合肥，北京分公司主要为服务北京地区客户主要为奔驰、宝马、大众汽车业务。

(5) 发行人持有唯都网络 70%股份，何少伟持有 30%股份。

请发行人补充说明：

(1) 公司设立多家子公司、分公司从事业务经营的背景和原因，各家分、子公司的业务定位和分工，未开展实际业务的上海唯展、唯都网络以及不再开展业务的北京唯贤、合肥常唯后续的经营安排；

(2) 各子公司承接公司内部业务的具体内容，内部交易定价的公允性，税收缴纳的合法合规性，用北京分公司和合肥分公司承接子公司北京唯贤、合肥常唯业务是否存在规避行业监管的情形，是否存在被行政处罚的风险；

(3) 唯都网络的少数股东何少伟的基本情况，引入少数股东的原因及必要性，少数股东与发行人的客户、供应商、发行人实际控制人及董监高是否存在关联关系，是否存在股份代持等情形。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

回复如下：

(一) 公司设立多家子公司、分公司从事业务经营的背景和原因，各家分、子公司的业务定位和分工，未开展实际业务的上海唯展、唯都网络以及不再开展业务的北京唯贤、合肥常唯后续的经营安排

1. 设立子公司、分公司的背景和原因，业务定位和分工情况

目前，发行人共有 5 家子公司、2 家分公司，各子、分公司的设立背景、原因及业务定位、分工情况基本情况如下：

公司名称	成立时间	背景和原因	业务定位和分工	目前情况
上海傲文	2011.10.28	侧重发展 IT、数据分析相关业务	主要从事 IT 开发，负责宝马呼叫中心（已于 21 年下半年转至唯都股份）	2021 年末，业务人员为 IT 技术人员 64 人、数据分析人员 14 人、其他事业部人员 21 人、管理及服务人员 2 人，侧重发展 CRM 系统开发及应用、数据分析等业务
北京唯贤	2017.03.10	为更好的服务北京客户、开拓北京地区业务	执行北京地区业务，主要内部承做公司宝马、大众汽车、奔驰等相关业务	2020 年 9 月，人员、业务转移至北京分公司，不再实际经营
上海唯展	2018.04.09	拓展服务内容，开展电子商务业务	计划从事电子商务业务	因和客户未能协商一致，未开展业务
合肥常唯	2019.08.15	利用合肥人力资源优势，呼叫执行转至合肥开展	主要内部承做公司沃尔沃、宝马、大众汽车呼叫业务	2020 年 9 月，人员、业务转移至合肥分公司，不再实际经营
唯都网络	2021.01.08	拓展主要客户服务内容，开展营销数字化业务	营销领域数字化产品的研发、销售	2021 年末，软件开发人员 11 人、管理及服务人员 1 人
合肥分公司	2020.07.21	合肥常唯业务转至合肥分公司	主要承做公司沃尔沃、宝马、大众汽车呼叫业务	2021 年末，呼叫中心人员 199 人、管理及服务人员 3 人、IT 技术人员 2 人
北京分公司	2020.08.05	北京唯贤业务转至北	执行北京地区业务，主	2021 年末，事业部人员 50 人、

公司名称	成立时间	背景和原因	业务定位和分工	目前情况
		京分公司	要承做公司奔驰、宝马、大众汽车相关业务	呼叫中心 10 人、创意人员 8 人、管理及服务人员 2 人

综上，发行人为聚焦IT技术开发、数据分析、电子商务和营销数字化业务相继设立了子公司上海傲文、上海唯展和唯都网络开展相应业务；为更好的服务当地客户、拓展业务机会，设立了北京唯贤、北京分公司；为利用合肥人力资源优势聚焦呼叫中心业务，设立合肥常唯和合肥分公司。

2. 上海唯展、唯都网络及北京唯贤、合肥常唯后续经营安排

唯都网络成立后，进行人员组建、业务承接，已开始开展业务。

发行人主要考虑为公司奶粉、化妆品等客户合作开展电子商务相关业务，设立了上海唯展，后经与潜在客户沟通及业务分析，未承接开展相关业务；北京唯贤、合肥常唯将业务转至北京分公司、合肥分公司后，基本不再开展业务。

发行人综合考虑未来业务机会情况，上海唯展预计暂时保留，北京唯贤、合肥常唯将清算注销。

（二）各子公司承接公司内部业务的具体内容，内部交易定价的公允性，税收缴纳的合法合规性，用北京分公司和合肥分公司承接子公司北京唯贤、合肥常唯业务是否存在规避行业监管的情形，是否存在被行政处罚的风险

1. 各子公司承接公司内部业务的具体内容，内部交易定价的公允性，税收缴纳的合法合规性

截至报告期末，公司共有 5 家子公司，母公司及各子公司之间承接公司内部业务的具体内容列示如下：

委托方	承接方	业务具体内容	交易金额（万元）		
			2021 年度	2020 年度	2019 年度
唯都股份	上海傲文	主要涉及 IT 技术相关 CRM 系统开发及应用、数字营销之网站开发及运营等业务	4,748.56	3,031.08	3,139.03
	唯都网络	主要涉及 CRM 系统开发相关，仅 2021 年 DCC 数字系统由唯都股份采购后销售至沃尔沃	147.78	-	-

委托方	承接方	业务具体内容	交易金额（万元）		
			2021 年度	2020 年度	2019 年度
	北京唯贤	主要系奔驰呼入业务以及部分奔驰、宝马等客户业务	-	1,997.73	1,124.00
	合肥常唯	承接奔驰呼出、沃尔沃呼叫业务	-	677.45	258.14
上海傲文	唯都股份	宝马呼叫业务客户对接服务及部分线上活动支持业务等	140.28	142.14	227.09
	北京唯贤	雀巢及惠氏的线上活动支持业务	-	-	19.81
	合肥常唯	部分宝马外呼业务	-	23.77	-
小 计		-	5,036.62	5,872.17	4,768.07

报告期内，发行人与子公司之间内部交易定价主要系基于业务承接时的测算以及根据历史情况综合确定的利润率进行内部划分，定价依据具备合理性；在考虑内部交易公允性时，主要影响因素包括：

（1）持股比例因素

报告期内，唯都股份对下属的上海傲文、北京唯贤、合肥常唯、上海唯展持股比例均为 100%，唯都网络作为唯都股份控股子公司，成立于 2021 年 1 月，2021 年业务规模小，内部交易金额即为最终对外销售金额的 147.78 万元主要系唯都网络本期新研究开发的“DCC 数字系统”尚处于市场测试和开拓阶段，整体以相对较低的价格对外销售，对外实现销售毛利率为-3.99%，考虑到该业务处于亏损状态且唯都股份仅作为合同签署主体承接了项目并由唯都网络作为业务执行方，唯都股份本期与唯都网络的内部交易定价即为最终对外销售价格，系根据现实情况以及合理的商业目的作出的，具备合理性。

（2）所得税税率差异因素

报告期内，发行人不同纳税主体的企业所得税税率情况说明如下：

纳税主体名称	所得税税率（%）		
	2021 年度	2020 年度	2019 年度
上海傲文	15	15	15
上海唯展	20	20	20
合肥常唯	20	20	20
除上述以外的其他纳税主体	25	25	25

由上表可见，发行人全资子公司上海傲文、上海唯展及合肥常唯在企业所得税上享有税收优惠。报告期内各期，上海傲文、上海唯展及合肥常唯的利润总额列示如下：

单位：万元

公司名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
上海傲文	2,702.61	2,337.53	2,518.39
上海唯展	-7.72	-3.65	-0.97
合肥常唯	-73.64	-3.72	-42.65

依据上表，报告期内，上海唯展、合肥常唯享有税收优惠而利润总额处于亏损状态。其中，上海唯展未实际开展业务，合肥常唯 2019 年及 2020 年发生内部交易并未直接对客户承接项目、2021 年无内部交易情况，上海傲文主要负责软件开发及数据分析、毛利率相对较高。

报告期内，上海傲文对外销售毛利率以及对内销售毛利率对比情况列示如下：

单位：%

名 称	2021 年度	2020 年度	2019 年度	报告期内平均值
销售毛利率	52.16	50.42	48.75	50.44
其中：对内销售毛利率	52.25	49.73	50.05	50.68
对外销售毛利率	51.91	51.29	47.40	50.20

由上表可见，报告期内，上海傲文整体对外销售毛利率和对内销售毛利率基本一致，不存在显著差异，交易价格公允。

此外，根据发行人及各子公司所在地主管税务机关出具的涉税合规证明文件，报告期内，相关主体均不存在重大税收违法行为，具体情况如下：

公司名称	证明主要内容
唯都股份	2018 年至 2021 年无欠税信息、均按期申报、无税务机关行政处罚记录
上海傲文	2018 年至 2021 年无欠税信息、均按期申报、无税务机关行政处罚记录

公司名称	证明主要内容
上海唯展	截至 2022 年 1 月 16 日，无欠税情形
唯都网络	公司成立至 2021 年末无欠税信息、均按期申报、无税务机关行政处罚记录
北京唯贤	报告期内，无欠税情形，仅因未按期进行纳税申报被处以 100 元罚款
合肥常唯	公司成立至 2022 年 1 月 18 日，无税收违规的处罚记录

根据国家税务总局北京市朝阳区税务局第四税务所（以下简称“朝阳区税务局第四税务所”）于 2019 年 5 月 24 日作出的“京朝四税税简罚〔2019〕6012623 号”《税务行政处罚决定书（简易）》，北京唯贤因未按期对 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间的企业所得税等进行纳税申报，朝阳区税务局第四税务所认定北京唯贤上述行为违反了《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条第一款之规定，决定对北京唯贤科处罚款 100 元。上述税务机关的罚款金额较小，且北京唯贤已依法履行了上述行政处罚决定，足额缴纳了罚款，不构成重大违法行为。除上述情形外，发行人及其子公司不存在其他税收违法行为，税收缴纳合法合规。

综上所述，发行人及其子公司之间内部交易主要系 IT 技术及呼叫等业务相关的服务外包，内部交易定价公允；报告期内，除北京唯贤曾于 2019 年因未按期进行纳税申报被处以 100 元罚款外，发行人及其子公司不存在其他税收违法行为，税收缴纳合法合规。

2. 用北京分公司和合肥分公司承接子公司北京唯贤、合肥常唯业务是否存在规避行业监管的情形，是否存在被行政处罚的风险

发行人用北京分公司和合肥分公司承接子公司北京唯贤、合肥常唯业务，主要是由于北京唯贤、合肥常唯前期虽然能够以人力外包形式内部承接发行人呼叫中心业务，但由于未能如期取得呼叫中心经营许可，导致无法承接外部呼叫中心业务，无法满足发行人后续业务拓展的需要；另一方面，《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》发布后，工信部对呼叫中心准入、经营行为管理

等方面的要求进一步提高，发行人也有意结合通知的精神和内容进一步提高自身呼叫中心业务合规运营水平，避免潜在风险。

根据工信部信息通信管理局发布的《电信业务经营许可审批服务指南》，以及发行人、本所律师向工信部咨询电话（010-12381 转 3）咨询确认，分公司是总公司的派出机构，不是独立的法人主体，可以接受并完成总公司委派的任务，可以凭借总公司的资质证照从事相关业务，即发行人北京分公司、合肥分公司可以凭借发行人持有的经营许可证编号为“B2-20172047”的《增值电信业务经营许可证》（业务种类为“第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务信息服务业务（不含互联网信息服务）”），承接呼叫中心相关业务。经查询工信部信息通信管理局市场管理专栏、北京市通信管理局行政处罚专栏、安徽省通信管理局执法公示专栏、国家企业信用信息公示系统、信用中国等网站平台的公开信息，发行人北京分公司、合肥分公司及北京唯贤、合肥常唯不存在受到电信管理相关行政处罚的记录。

基于上述，发行人用北京分公司和合肥分公司承接子公司北京唯贤、合肥常唯业务不存在规避行业监管的情形，不存在被行政处罚的风险。

（三）唯都网络的少数股东何少伟的基本情况，引入少数股东的原因及必要性，少数股东与发行人的客户、供应商、发行人实际控制人及董监高是否存在关联关系，是否存在股份代持等情形

根据何少伟提供的身份证复印件、情况调查表及本所律师对其访谈确认，何少伟的基本情况如下所示：

何少伟，男，身份证号码：4203021982*****，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月至 2013 年 7 月，分别就职于东莞市永怡汽车贸易有限公司、安瑞索思（中国）有限公司、上海通用汽车有限公司；2013 年 7 月至 2017 年 6 月，任发行人O2O事业部总监；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，任捷豹路虎（中国）投资有限公司网络发展部高级经理；2018 年 6 月至 2020 年 8 月，任沃尔沃汽车销售（上海）有限公司市场部运营总监；2020 年 9 月至 2021 年 1 月，任港泓信息技术（上海）有限公司业务部总监；2021 年 1 月至今，任发行人子公司唯都网络总经理。截至本补充法律意见书出具日，何少伟共持有唯都网络 30%的股权

(对应唯都网络注册资本 30 万元)，并担任唯都网络总经理。

根据对何少伟及发行人控股股东、实际控制人许旺永的访谈确认，唯都网络引入少数股东的原因及必要性为：发行人有意在汽车行业经销商BDC（DCC）数字化系统产品开发及推广相关领域进行拓展，但是缺乏拥有相关产品和工作经验的人才，何少伟一直在汽车行业工作，熟悉DCC业务，拥有相关工作经验，而何少伟也看好与发行人合作在相关领域进行业务开拓。

经查阅何少伟的情况调查表、其本人与发行人和发行人控股股东、实际控制人出具的说明，以及本所律师对发行人主要客户、供应商的访谈确认，何少伟与发行人的客户、供应商、发行人实际控制人及董监高不存在关联关系，不存在股份代持等情形。

（四）查验与小结

1. 核查方法与核查过程

就上述事项，本所律师主要履行了以下核查程序：

（1）访谈发行人董事长、总经理，了解发行人设立各子、分公司背景及原因，对未开展、不再开展业务分、子公司的后续安排。

（2）查阅发行人就子公司的设立背景与原因、财务状况、实际经营情况或无实际经营的原因及未来规划、母子公司的分工安排与定位、内部交易定价依据等事项出具的书面说明，母子公司报告期各期的财务报表。

（3）取得并查阅了发行人母子公司内部交易的合同、财务明细账等资料，并核查定价依据的合理性、内外部交易对比分析销售价格公允性。

（4）取得并查阅发行人母子公司的纳税申报表、工商资料、税收优惠等相关资料。

（5）取得并查阅主管税务机关出具的涉税合规证明文件、北京唯贤相关税务处罚决定书及罚款缴纳凭据。

（6）查阅发行人出具的相关说明及北京唯贤、合肥常唯申请呼叫中心经营许可的相关资料，了解发行人用北京分公司和合肥分公司承接子公司北京唯贤、

合肥常唯业务的原因；查阅工信部信息通信管理局发布的《电信业务经营许可审批服务指南》，咨询工信部电信业务经营许可热线（010-12381 转 3），并查询工信部信息通信管理局市场管理专栏、北京市通信管理局行政处罚专栏、安徽省通信管理局执法公示专栏、国家企业信用信息公示系统、信用中国等网站平台的公开信息，确认发行人北京分公司、合肥分公司从事呼叫中心业务的合规性。

（7）查阅何少伟与发行人就投资设立唯都网络签订的投资协议、唯都网络的工商登记资料，何少伟的身份证复印件、情况调查表，并对何少伟及发行人控股股东、实际控制人许旺永进行访谈，了解何少伟的个人履历、与发行人合资唯都网络的基本情况、原因和必要性等。

（8）查阅发行人主要客户、供应商访谈记录，发行人及其控股股东、实际控制人出具的说明，并对何少伟进行访谈，核查其与发行人客户、供应商、实际控制人及董监高是否存在关联关系，是否存在股份代持情形。

2. 核查结论

本所律师经核查后认为：

（1）发行人设立各分子公司均为正常业务需要、分工合理。

（2）发行人及其子公司之间内部交易主要系IT技术及呼叫等业务相关的服务外包，内部交易定价公允；报告期内，除北京唯贤曾于 2019 年因未按期进行纳税申报被处以 100 元罚款外不存在其他税收违法行为，税收缴纳合法合规。发行人用北京分公司和合肥分公司承接子公司北京唯贤、合肥常唯业务不存在规避行业监管的情形，不存在被行政处罚的风险。

（3）发行人子公司唯都网络引入少数股东何少伟的原因及必要性为：发行人有意在汽车行业经销商BDC（DCC）数字化系统产品开发及推广相关领域进行拓展，但是缺乏相关人才，而何少伟熟悉DCC业务、拥有相关工作经验，且有意与发行人在相关领域进行合作。何少伟与发行人的客户、供应商、发行人实际控制人及董监高不存在关联关系，不存在股份代持等情形。

问题 7：关于知识产权和创意保护。申报文件显示：

(1) 公司拥有 5 项注册商标, 55 项软件著作权, 1 项外观设计专利权。

(2) 公司主要从事 CRM 营销服务, 其核心竞争力在于优秀的营销策略制订和创意内容策划能力及高效的营销执行管理能力。

(3) 报告期各期, 发行人研发费用金额分别为 320.53 万元、326.17 万元、283.41 万元和 483.67 万元。

请发行人补充说明:

(1) 与营销策略、创意、知识产权相关的保护制度、措施建立健全情况及其有效性;

(2) 是否存在营销策略、创意以及外观设计等知识产权侵权或被侵权行为, 是否存在冒用客户商标、品牌等进行虚假宣传等违法违规行为, 是否存在行政处罚风险或相关纠纷、潜在纠纷;

(3) 研发活动的主要内容, 报告期研发成果及其带来的收入情况, 与可比公司研发投入是否存在显著差异。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

回复如下:

(一) 与营销策略、创意、知识产权相关的保护制度、措施建立健全情况及其有效性

发行人已结合自身营销策略、创意、知识产权保护需要制定了相应制度并采取了必要措施, 具体如下:

(1) 制定知识产权保护相关制度

发行人已制定并实施《知识产权管理办法》作为公司知识产权保护方面的核心制度, 其主要内容包括: 明确公司知识产权保护的负责部门(人事行政部)及其职能, 员工发明创造的归属, 商标、专利、计算机软件著作权等知识产权的申请流程, 以及知识产权档案的管理要求; 明确对本公司及第三方知识产权使用和保护的要求, 涵盖员工入职、工作期间及离职后等阶段, 以及公司订立相关合同、对外授权知识产权或取得外部授权等情形, 规定员工应当保护本公司及合作伙伴

的知识产权，不得擅自进行复制、发表、泄露、使用、许可或转让，不得实施侵犯本公司或合作伙伴知识产权的行为。

（2）采取相关措施进一步完善知识产权保护体系

发行人与在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，以及报告期内入职或重新订立合同的员工签订的劳动合同（劳务合同）、保密协议中，均包含关于知识产权保护及保密专门条款；发行人业务部门在进行营销策略制定、创意策划及研发的过程中，也会将知识产权保护作为项目开展的重要前提和质量控制标准；此外，发行人重要业务合同均由法务人员审核确认，审核过程中同样会关注知识产权相关约定。

经发行人确认并经本所律师核查，报告期内，发行人不存在营销策略、创意以及外观设计等知识产权侵权或被侵权行为。

综上所述，本所律师认为，发行人已建立健全与营销策略、创意、知识产权相关的保护制度、措施，上述制度及措施有效。

（二）是否存在营销策略、创意以及外观设计等知识产权侵权或被侵权行为，是否存在冒用客户商标、品牌等进行虚假宣传等违法违规行为，是否存在行政处罚风险或相关纠纷、潜在纠纷

根据本题“（一）与营销策略、创意、知识产权相关的保护制度、措施建立健全情况及其有效性”之回复说明，发行人已建立营销策略、创意、知识产权相关的保护制度和措施，上述制度和措施有效，能够保护和规范发行人在营销策略、创意、知识产权方面的权利和行为。

发行人的主要知识产权为商标、计算机软件著作权及外观设计。根据发行人提供的相关权属证书，以及有关财产登记机关国家知识产权局商标局、中国版权保护中心、国家知识产权局专利局出具的查询文件，发行人的商标、计算机软件著作权、外观设计均已登记并取得权属证明。

经查阅发行人主要业务合同及访谈有关客户，发行人使用客户商标、品牌时已取得客户授权同意，不存在冒用客户商标、品牌等进行虚假宣传等违法违规行为，不存在与侵害客户营销策略、创意以及外观设计等知识产权相关的纠纷或潜

在纠纷；根据发行人说明，并经本所律师查阅市场监督管理部门出具的合规证明，查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开信息，发行人不存在与营销策略、创意以及外观设计等知识产权侵权或被侵权的记录，不存在冒用客户商标、品牌等进行虚假宣传等违法违规行为的记录，不存在有关行政处罚记录。

综上所述，经发行人确认并经本所律师核查，报告期内，发行人不存在营销策略、创意以及外观设计等知识产权侵权或被侵权行为，不存在冒用客户商标、品牌等进行虚假宣传等违法违规行为，不存在行政处罚风险或相关纠纷，存在潜在纠纷的可能性较小。

（三）研发活动的主要内容，报告期研发成果及其带来的收入情况，与可比公司研发投入是否存在显著差异

发行人基于市场趋势及客户需求痛点有针对性地开展研发项目，报告期内，发行人研发活动的主要内容，研发成果及其带来的收入情况如下表所示：

年度	研发项目	研发内容	研发成果	形成收入（万元）		
				2021	2020	2019
2021	微信管理平台	系统开发完善以下功能：① 完善网页授权功能：授权成功后，增加跳转连接参数，实现加密认证；② 新增试用申领 API：支持试用申领类业务场景；③ 新增粉丝定期同步，微信图文评论明细数据拉取功能；④ 新增微信图文阅读数拉取功能；⑤ 新增微信图文评论数据拉取功能；⑥ 完善微信后台报告功能；⑦ 新增基于行为数据触发的沟通配置管理功能	在上一阶段成功开发微信后台管理系统的基础上，对现有系统进行重构整合，更新功能	20.00	-	-
2021	呼叫中心系统	呼叫中心系统中整合了消费者品牌服务的入口，包含咨询、投诉、道路救援、在线客服等模块	新呼叫系统可以帮助客户大幅提升了每月进线量及客户满意度	50.00	-	-

年度	研发项目	研发内容	研发成果	形成收入（万元）		
				2021	2020	2019
2021	CMS 内容管理系统	CMS 内容管理系统主要涉及：① 栏目管理；② 页面管理；③ 板块管理；④ 文章管理；⑤ 文章分类管理；⑥ 文章标签管理；⑦ 素材上传；⑧ 文章搜索；⑨ 页面访问统计分析；⑩ 文章个性化推荐等模块功能开发	通过 CMS 内容管理系统实现了栏目和内容的快速上线，针对用户的行为进行了汇总分析，并通过个性化引擎对用户进行了个性化内容的推荐，提升了网站的用户体验和线索转化效率	30.00	-	-
2021	APP 开发	开发手机端线索跟进程序实现线索管理、自动调起电话外呼、进行电话录音以及生成通话话单信息等功能	满足客户使用手机进行线索的自动化管理以及移动办公和随时随地办公的需求	40.00	-	-
2021	CRM 系统	开发完成了一套活动主数据管理系统，统一管理企业 CRM 活动相关的数据，实现：① 活动管理；② 部门管理；③ 活动赠品&活动赠品关系管理；④ 活动渠道主数据管理；⑤ 活动标签管理；⑥ 物料管理&物料赠品管理；⑦ 活动审批等功能	项目研发成功后，可以为企业 CRM 活动执行提供统一支持，并将在后期企业 CRM 活动数据分析等数据资产盘活中发挥重要作用	95.00	-	-
2021	DCC 数字化系统	经销商线索系统化管理，外呼任务自动化；同时新增全方位智能化分析报表、跟进信息快速录入、丰富的知识库内容查询等功能	系统化管理经销商线索跟进业务，通过任务的自动安排以及录入界面的全新设计提高了业务处理效率，同时知识库的辅助减少人员培训成本	140.00	-	-
2020	云库系统开发	通过云库系统打造了全新的私域流量运营的便捷管理工具，便于总部有效管理经销商端内容，把控内容质量，追踪运营效果	该产品已在某品牌的实践中得以应用，对其实现了 200 家以上的经销商覆盖、450 个以上的公众号素材管理，共计触达 100W 以上的公众号粉丝，下发 800 篇以上素材，产生触达合计 1.8 亿次，帮助品牌极大提升了市场声量	10.00	43.00	-

年度	研发项目	研发内容	研发成果	形成收入（万元）		
				2021	2020	2019
2020	微信小程序二次开发	整合了面向微信小程序的客服功能，具体包括：① 修改原登录接口；② 在小程序静默登录后对接腾讯地图 API，为前端支持多样化的地图展示提供支持	进一步完善丰富了原有微信小程序系统基础框架平台的功能，并在原有面向微信公众号客服系统的基础上，整合了面向微信小程序的客服功能，提升业务效率	32.00	7.00	-
2020	外呼质检系统	对外呼 AI 质检模块进行开发，同时在集成外部平台 AI 质检能力同时考虑了未来和其他 AI 质检 SASS 平台的整合可能，对 AI 能力对接接口进行了封装，该处理在未来可迅速和其他平台进行能力整合	外呼质检系统可以提升外呼中心质检效率、提高了坐席的外呼质量，并持续不断的优化坐席外呼服务，提升外呼服务的客户满意度。	-	120.00	-
2020	大众平台系统	新增官网内容管理平台功能，可让官网运营人员自行编辑页面和栏目内容，迅速完成官网的更新操作，实现承接大量的媒体投放流量	设计了全新的页面组件设计语言，相对于传统的 CMS，在封装好高复用性组件的同时，可以以很少的代码量实现需求支持任意的前端展示需求；实现了用户行为的追踪和个性化展示功能，可通过记录用户的浏览行为分析出用户的兴趣标签，从而根据兴趣标签在页面推荐用户的感兴趣内容	30.00	50.00	-
2020	CRM 系统二次开发	开发一套通用、业务无关的独立抽奖平台，可以极大提升 CRM 系统在执行类似抽奖活动时的开发效率和可靠性。具体包括以下功能：① 一套可灵活配置管理抽奖奖池礼品数量、中奖概率的管理后台；② 支持复杂的抽奖规则设定：实现不同时间段有不同中奖概率、每用户最高抽奖次数、每用户最高中奖次数、特定奖品每用户最高中奖次数等；③ 一套标准的抽奖 API；④ 支持多节点部署，满足高并发抽奖场景	在 CRM 会员招募和会员忠诚度培育项目中，各种形式的买赠抽奖、互动抽奖等是比较普遍的市场需求。在实际活动执行中，企业客户会提出各种抽奖模式需求，该系统开发满足市场了该类需求	74.00	62.00	-

年度	研发项目	研发内容	研发成果	形成收入（万元）		
				2021	2020	2019
2019	云库微信系统	开发全新微信营销整合工具 具体包括素材的接收、素材的编辑和群发、分享等功能	帮助经销商与品牌方联动，及时获取来自中央市场部的最新官方素材，为经销商提供有力支持，提升零售端的市场营销能力。同时，该系统有助于协同管理品牌和经销商的微信社交，建立品牌的微信生态圈	-	40.00	-
2019	信息安全系统	开发通过信息安全系统实现完成品牌活动邀约功能，同时完善了客户信息的安全保障以及提升了活动公司的邀约执行效率	通过信息安全系统，活动供应商一天大幅提升客户邀约数量，大大提高的工作效率，同时活动公司也无法接触用户的敏感信息，大大减少了客户信息泄露的风险	50.00	50.00	-
2019	微信后台系统	在充分研究分析微信公众号开发 API 的基础上，采用微信第三方授权方式，开发涵盖公众号粉丝管理、素材管理、二维码管理、关键字自动回复、网页授权等功能的微信后台系统	新系统可以实现快速接入微信公众号以及通过第三方授权方式在公众号管理等功能，提升管理效率	40.00	15.00	-
2019	调研平台	调研平台功能模块的开发，包括：① 表单管理；② 内容管理；③ 数据统计；④ 运维管理；⑤ 抽奖管理	调研平台开发完成后，原来需要 1-2 周开发上线的调研表单，只需要活动运营人员登录后台，2 小时即可完成调研表单的配置和上线，大大提升了调研问卷表单的生成效率，降低了品牌迅速收集数据的门槛；同时该系统提供了稳定可靠的抽奖模板，可应对大流量的活动推广，保证抽奖活动的正常进行	10.00	10.00	5.00
2019	会员管理平台	对企业 CRM 业务运营的基础软件系统开发升级，完善会员管理、会员积分&等级管理以及会员全生命周期管理等模块功能；设计开发完成了一套面向会员和新客招募的标准 API，为不同形式的活动提供业务服务支持等	建立新老会员关系、查询新老会员关系、活动资格验证等服务功能，完善了 CRM 业务平台，提升了通过系统实现线上活动的管理及运营效率	20.00	20.00	-

2. 与可比公司研发投入比较

报告期内，发行人与同行业可比上市公司研发投入情况如下：

公司名称	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	研发费用 (万元)	研发费用率 (%)	研发费用 (万元)	研发费用率 (%)	研发费用 (万元)	研发费用率 (%)
凯淳股份	550.13	1.01	392.93	0.44	343.80	0.45
因赛集团	-	-	109.94	0.34	154.54	0.39
发行人	540.18	2.07	283.41	1.36	326.17	1.67

注：截至本补充法律意见书出具日，凯淳股份和因赛集团尚未披露其 2021 年度数据，故此处为 2021 年 1-9 月数据。

由上表可见，发行人的研发费用率略高于同行业可比上市公司凯淳股份、因赛集团，从费用金额来看，发行人与凯淳股份研发费用金额相接近，高于因赛集团。发行人研发费用及费用率略高于因赛集团，主要系相较于因赛集团，发行人有着更多的系统、网站开发类项目，相应研发投入更多。

综上所述，发行人的研发投入和同行业可比上市公司不存在显著差异。

（四）查验与小结

1. 核查方法与核查过程

就上述事项，本所律师主要履行了以下核查程序：

（1）查阅发行人制定的《知识产权管理办法》、发行人劳动合同及保密协议范本，并就相关事项访谈发行人控股股东、实际控制人，了解发行人与营销策略、创意、知识产权相关的保护制度、措施建立健全情况及其有效性。

（2）查阅相关权属证书及有关财产登记机关出具的查询文件，确认发行人主要知识产权取得权属证明的情况；查阅发行人主要业务合同及相关客户的访谈记录、发行人出具的说明、市场监督管理部门出具的合规证明，核查发行人是否存在营销策略、创意以及外观设计等知识产权侵权或被侵权行为，是否存在冒用客户商标、品牌等进行虚假宣传等违法违规行为；查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开信息，了解发行人是否存在行政处罚风险或相关纠纷、潜在纠纷。

(3) 查阅发行人报告期内的研发项目研发内容、研发成果等项目资料。

(4) 查阅整理发行人报告期内的研发项目成果为公司带来的收入情况。

(5) 就研发项目相关情况对发行人IT总监进行访谈。

(6) 查阅报告期内发行人可比上市公司的研发投入情况，发行人的研发费用率略高于同行业可比上市公司凯淳股份、因赛集团，整体研发投入和同行业上市不存在显著差异。

2. 核查结论

本所律师经核查后认为：

(1) 发行人已建立健全与营销策略、创意、知识产权相关的保护制度、措施，上述制度及措施有效。

(2) 报告期内，发行人不存在营销策略、创意以及外观设计等知识产权侵权或被侵权行为，不存在冒用客户商标、品牌等进行虚假宣传等违法违规行为，不存在行政处罚风险或相关纠纷，存在潜在纠纷的可能性较小。

(3) 发行人的研发投入和同行业可比上市公司不存在显著差异。

问题 8：关于税收优惠和政府补助。申报文件显示：

(1) 报告期内，发行人及其子公司的税收优惠金额分别为 291.14 万元、318.21 万元、336.65 万元和 295.97 万元，占当期利润总额的比例分别为 4.56%、5.51%、4.16%和 5.47%。

(2) 报告期内，发行人及其子公司获得的政府补助分别为 460.95 万元、382.55 万元、683.21 万元和 192.25 万元，主要来源于闵行区财政局及闵行区马桥镇人民政府对地方经济贡献的企业扶持金。

现场检查发现，发行人申报文件中未见闵行区马桥镇人民政府关于 2018 年度企业扶持金 450.50 万元的证明文件。

请发行人补充说明：

(1) 所获各项税收优惠和政府补助是否合法、有效、可持续；

(2) 发行人经营业绩是否对税收优惠和政府补助存在重大依赖。

请保荐人、发行人律师发表明确意见，并补充说明对政府补贴合法合规性进行核查的手段、程序，核查意见的事实和法律依据是否充分。

回复如下：

(一) 所获各项税收优惠和政府补助是否合法、有效、可持续

1. 税收优惠合法、有效、可持续及对经营业绩的影响

报告期内，发行人享受的税收优惠情况如下：

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于上海市2019年第二批高新技术企业备案的复函》，发行人子公司上海傲文被认定为高新技术企业，自2019年至2021年按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）相关规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。发行人子公司上海唯展、合肥常唯符合上述小型微利企业条件。

(3) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）相关规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。发行人及其子公司上海傲文、北京唯贤、上海唯展、合肥常唯适用上述加计抵减政策。

报告期内，上述税收优惠对发行人经营业绩的影响如下：

单位：万元、%

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
所得税税率优惠	285.01	215.90	239.87
研发费用加计扣除	101.28	53.14	60.22
增值税及附加税减免	65.81	67.61	18.12

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
税收优惠小计	452.11	336.65	318.21
利润总额	8,392.04	8,101.69	6,228.51
税收优惠金额占利润总额比例	5.39	4.16	5.51

报告期内，发行人税收优惠金额分别为 318.21 万元、336.65 万元和 452.11 万元，占当期利润总额的比例分别为 5.51%、4.16%和 5.39%，税收优惠金额占利润总额比重较小，发行人经营成果对税收优惠不存在重大依赖。发行人预计将持续符合主要税收优惠政策、主要税收优惠具有可持续性。

2. 政府补助合法、有效、可持续及对经营业绩的影响

报告期内，发行人享受的政府补助情况如下：

项目	金额（万元）	说明
2021 年度		
企业扶持基金	364.00	闵行区财政局与闵行区马桥镇人民政府对地方入驻企业扶持资金
其他零星补助款	4.18	-
2021 年度小计	368.18	-
2020 年度		
企业扶持基金	306.00	闵行区财政局及闵行区马桥镇人民政府对地方经济贡献的企业扶持金
企业上市补贴款	100.00	《闵行区人民政府关于印发<闵行区鼓励引导企业上市（挂牌）的实施意见>的通知》（闵府规发〔2020〕2 号）
领军人才专项资金资助	120.00	《关于印发<上海领军人才队伍建设实施办法>的通知》（沪人[2006]107 号） 《领军人才专项资金资助拨款通知》（上海市人力资源和社会保障局） 《上海领军人才资助区级配套拨款通知（72）》（上海市闵行区人力资源和社会保障局）

项目	金额（万元）	说明
职工线上职业培训补贴款	64.30	《关于做好本市受疫情影响企业职工线上职业培训补贴工作的通知》（沪人社职〔2020〕49号） 《关于核拨闵行区受疫情影响企业职工线上培训补贴的公示（第四批）》 《关于核拨闵行区受疫情影响企业职工线上培训补贴的公示（第八批）》 《上海市人力资源和社会保障局等四部门关于落实企业稳岗扩岗专项支持计划实施以工代训补贴的通知》（沪人社规〔2020〕17号） 《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知》（皖政办〔2019〕24号）
稳岗补贴	24.75	《关于做好疫情防控期间本市稳就业工作有关事项的通知》（沪人社就〔2020〕52号） 《北京市人力资源和社会保障局关于精准支持重点行业中小微企业稳定就业工作的补充通知》（京人社能字〔2020〕89号） 《关于印发<合肥市疫情防控期间稳就业相关政策实施细则>的通知》（合人社秘〔2020〕41号） 《上海市人力资源和社会保障局等四部门关于落实企业稳岗扩岗专项支持计划实施以工代训补贴的通知》（沪人社规〔2020〕17号）
其他零星补助款	0.54	-
2020 年度小计	615.59	-
2019 年度		
企业扶持基金	330.00	闵行区财政局及闵行区马桥镇人民政府对地方经济贡献的企业扶持金
领军人才专项资金资助	20.00	《闵行领军人才资助拨款通知（39）》（上海市闵行区人力资源和社会保障局） 《关于开展 2018 年闵行领军人才选拔工作的通知》（闵人社发〔2018〕39 号）
稳岗补贴	14.03	《关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》（沪人社规〔2018〕20 号） 《人力资源社会保障部办公厅关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》（人社厅发〔2017〕129 号）
其他零星补助款	0.40	-
2019 年度小计	364.43	-

发行人获取的政府补助均为与公司生产经营活动密切相关的政府补助，政府补助存在一定的不确定性。

报告期内，公司计入损益的政府补助占当年利润总额的比例如下：

单位：万元、%

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
政府补助	368.18	615.59	364.43
利润总额	8,392.04	8,101.69	6,228.51
占 比	4.39	7.60	5.85

报告期内，发行人获得的政府补助占利润总额的比例较低，公司经营成果对政府补助不存在重大依赖。

3. 2018 年度企业扶持金证明文件说明

2018 年度，发行人共收到企业扶持金 450.5 万元，其中闵行区财政局拨款 450 万元、闵行区马桥镇人民政府拨款 0.5 万元。2019 年度及以后，企业扶持基金拨款单位为闵行区马桥镇人民政府。

针对拨款单位为闵行区财政局的 2018 年度企业扶持金，发行人与闵行区财政局、闵行区马桥镇人民政府进行沟通，均未能获得有效证明文件，故向申报沟通对接单位上海旗忠森林体育城经济园区有限公司（系闵行区马桥镇财政所全资子公司，为该园区运营单位）申请并取得了证明文件，2018 年度（0.5 万元）和 2019 年度、2020 年度企业扶持金由闵行区马桥镇人民政府拨款，发行人同时取得闵行区马桥镇人民政府和上海旗忠森林体育城经济园区有限公司出具证明文件。

考虑到前述 450 万元企业扶持金均由上海市闵行区财政局零余额专户转入唯都股份及上海傲文银行账户（备注信息为“重点项目”“马桥镇企业扶持”），结合实务中财政局开立银行专户的严格程序，本所律师认为上述政府补助是真实、可信的。

经进一步沟通申请，发行人已于 2021 年 9 月 30 日取得上海市闵行区马桥镇人民政府就前述 450 万元企业扶持金出具的证明文件。

（二）发行人经营业绩是否对税收优惠和政府补助存在重大依赖

结合本题“（一）所获各项税收优惠和政府补助是否合法、有效、可持续”之回复说明，发行人报告期内税收优惠金额分别为 318.21 万元、336.65 万元和 452.11 万元，占当期利润总额的比例分别为 5.51%、4.16%和 5.39%；政府补助金额分别为 368.18 万元、615.59 万元和 364.43 万元，占当期利润总额的比例分别为 5.85%、7.60%和 4.39%。发行人税收优惠和政府补助金额占利润总额比重较小，公司经营成果对税收优惠和政府补助不存在重大依赖。

（三）查验与小结

1. 核查方法与核查过程

就上述事项，本所律师主要履行了以下核查程序：

（1）查阅报告期内发行人适用的税收优惠政策及其享受税收优惠的相关文件，包括高新技术企业、小微企业认定情况，所得税、增值税申报相关资料。

（2）查阅发行人报告期内获得政府补助相关的文件、收款凭证。

（3）对发行人是否符合上述优惠政策、政府补助进行复核。

（4）访谈发行人财务负责人及相关人员，了解税收优惠政策、政府补助的具体政策文件以及税收优惠、政府补助对发行人财务报表的影响。

2. 核查结论

本所律师经核查后认为：

（1）发行人税收优惠和政府补助合法、有效，发行人预计将持续符合主要税收优惠政策、主要税收优惠具有可持续性，发行人的政府补助存在不确定性。

（2）发行人税收优惠和政府补助金额均不大，发行人经营成果对税收优惠和政府补助不存在重大依赖。

首次申报时，针对政府补助合法合规性，本所律师履行了以下核查程序：

（1）查阅发行人报告期内获得政府补助相关的文件。

(2) 取得发行人报告期内获得政府补助收款凭证。

(3) 针对仅由上海旗忠森林体育城经济园区有限公司出具的 450 万元企业扶持金，详细核对了政府补助收款备注信息，并对比了该项补助的前后连续性。

(4) 对发行人财务负责人进行访谈，了解上述具体情况，协同发行人与相关部门沟通。

经核查，首次申报时，发行人 2018 年 450 万元企业扶持金未取得上海市闵行区马桥镇人民政府或上海市闵行区财政局出具的证明文件，存在一定瑕疵，经核对上海旗忠森林体育城经济园区有限公司证明文件和拨款凭证及相关沟通、访谈，上述政府补助真实，核查意见审慎、准确。

问题 9：关于信息披露不完整。现场检查发现，发行人存在独立董事投资情况，以及供应商与客户重叠情况披露不完整的情形。

请发行人说明信息披露不完整发生的原因，并说明相关影响。

请保荐人、发行人律师、申报会计师发表明确意见，并说明首次申报前对上述情形的核查手段、核查程序及其充分性，相关核查意见是否审慎、准确。

回复如下：

(一) 请发行人说明信息披露不完整发生的原因，并说明相关影响

1. 独立董事投资

发行人独立董事张友林于 2020 年 12 月向上海郢睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 100 万元，因张友林不确定是否办妥工商变更，导致未及时通知发行人该对外投资变化情况，致使发行人未能披露其上述对外投资情况。

上海郢睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）除投资上海郢祺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（认缴出资 210 万元、占其 3.14% 财产份额）外，不存在其他经营活动。张友林认为上述对外投资不属于《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号——创业板公司招股说明书（2020 年修订）》第四十六条规定应当予以披露的事项（董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行

人及其业务相关的对外投资情况)，属于自愿披露信息。

首次申报时独立董事张友林该对外投资的遗漏，已于补充 2021 年季报时补充披露，不会造成重大不利影响。

2. 供应商与客户重叠情况

2018 年度至 2020 年度，发行人存在客户与供应商重叠的情形，具体交易情况如下：

单位：万元

类别	2020 年度	2019 年度	2018 年度	交易内容
博柏利（上海）贸易有限公司				
销售收入	5.19	5.97	1.44	短彩信
采购额	-	78.16	-	业务所需礼品
科蒂商贸（上海）有限公司				
销售收入	-	1.00	-	H5 设计开发
采购额	-	0.85	-	业务所需礼品
罗兰贝格企业管理（上海）有限公司				
销售收入	58.96	-	-	奥迪微信公号升级
采购额	-	33.02	-	咨询服务费
合生优势（北京）管理咨询有限公司				
销售收入	-	6.32	-	奔驰北区售后市场营销研讨会
采购额	-	-	40.00	奔驰 CCM 项目服务费
天津车之家数据信息技术有限公司				
销售收入	-	80.62	-	汽车之家智慧网销品牌线下辅导
采购额	7.55	-	-	2020 迈凯伦项目服务费

注：2019 年度、2020 年度，发行人向科蒂商贸（上海）有限公司关联方科蒂（中国）投资有限公司销售 137.81 万元和 76.52 万元（主要为 CRM 系统开发及应用、短彩信发送业务）。

发行人向上述公司采购的内容大多为业务所需礼品以及少量项目实施所需的偶发性服务，发行人向其提供的服务主要为短彩信发送、CRM 系统开发及应用等 CRM 营销服务。

2018 年度至 2020 年度，上述交易分别由发行人事业部和采购人员与对方不

同部门人员对接，交易整体金额较小且主要发生在不同期间，造成科蒂商贸（上海）有限公司、罗兰贝格企业管理（上海）有限公司、合生优势（北京）管理咨询有限公司、天津车之家数据信息技术有限公司遗漏。

上述首次申报时对上述重叠客户、供应商的遗漏，为疏忽导致，已于补充2021年三季报时补充披露，不会造成重大不利影响。

3. 复核申请文件，进一步提高信息披露质量

为避免出现信息披露错误、遗漏等情形，切实提高申报文件质量，发行人及各中介机构对信息披露问题进行了深刻反思，对申报文件进行了认真复核及相应修改完善。发行人及各中介机构采取的整改措施具体如下：

（1）针对申报文件信息披露不完整事项，要求项目组在执业过程中切实做好对发行上市申请文件的交叉复核工作，加强对创业板相关法律法规、监管政策的学习和理解，不断提高项目执业质量，并从工作方式上予以优化完善。

（2）项目组对历次招股说明书及全套申报文件进行了反复审慎复核，对整套申请文件进行了认真校验。

（3）加强公司及董事、监事和高级管理人员等相关责任主体培训、教育，督促学习《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司信息披露管理制度》，切实落实相应信息披露义务。相关责任主体应及时、主动提供相关信息，保证没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

（4）召开发行人及各中介机构专题会议，进一步复核和完善申报材料，持续督促发行人加强信息披露质量，强化风险意识。

综上，发行人及各中介机构已采取有效的信息披露整改措施。发行人及各中介机构已再次对申报材料进行全面复核，并将遵守诚实守信原则，切实履行勤勉尽责义务，进一步巩固提高执业质量。

（二）查验与小结

首次申报时针对董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资事项，

本所律师履行了以下核查程序：

2020 年 12 月至 2021 年 1 月初，陆续收到了发行人股东及董事、监事、高级管理人员填写的情况调查表初稿，其中张友林填写的情况调查表初稿中未包含其投资上海郢睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有关信息。同时通过国家企业信用信息公示系统、企查查或启信宝等网站对相关信息进行复核，其时未能查询到张友林于 2020 年 12 月初投资了该合伙企业。

2021 年 4 月，对发行人股东及董事、监事、高级管理人员进行了访谈，经张友林确认：其已按照规则披露了关联方与关联交易情况，控制或任职的企业未从事与唯都股份及其下属企业相关的业务。2021 年 4 月 25 日，张友林正式签署情况调查表，但该签署版中未包括其投资上海郢睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有关信息。

2021 年 6 月，申报前就股东及董事、监事、高级管理人员已签署的情况调查表，重新对照网络核查最新信息进行了核对，本次核对过程中发现了张友林投资上海郢睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的情况（持有该合伙企业 100 万元财产份额、占比 49.75%）。经核查，张友林为该合伙企业有限合伙人，未控制该合伙企业或在该合伙企业担任关键职务，且该合伙企业与唯都股份及其下属企业无资金及业务往来，该合伙企业未从事与唯都股份及其下属公司相同或近似的业务，不构成同业竞争、不存在利益冲突情形。

由于上述情形且该投资属于自愿披露信息，未能进一步充分确认唯都股份招股说明书关于董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资披露的更新情况，导致未及时关注到需要补充披露有关情形。

经核查，首次申报时出具了“公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未持有与公司产生竞争业务的公司的股权”的意见。

首次申报时，本所律师针对供应商与客户重叠情况事项，履行了以下核查程序：

（1）对发行人主要业务负责人和采购人员进行访谈，了解发行人主要客户及销售情况、主要供应商及采购情况。

(2) 对主要客户、供应商进行访谈，访谈客户相关人员，了解其基本情况和经营信息、与发行人业务开展的相关事项。

(3) 对报告期内主要客户和主要供应商清单进行匹配，核查是否存在向同一单位既有销售又有采购的情况，重点分析其业务的合理性和必要性。

(4) 对 10 万元以上大额资金流水及各期前十大主要客户、供应商收付款进行对比分析。

经核查，首次申报时出具了“报告期内发行人客户与供应商存在重叠的情形具有合理性和必要性，不存在交易价格显失公允情形”的意见。

因上述交易整体金额较小且主要发生在不同期间，导致首次申报时部分遗漏。在补充 2021 年三季报及年报时，经对报告期内公司所有客户、供应商对比，发行人银行对账单收入及支付对比，完善供应商与客户重叠情况披露。

经核查，本所律师认为，首次申报时独立董事投资情况、供应商与客户重叠情况披露情况不会对首次申报时核查意见产生重大影响。发行人已对首次申报材料的修改内容、范围和影响程度进行了完整说明。发行人不存在故意遗漏的情形。

问题 12：关于客户。申报文件显示，公司的主要客户包括汽车行业的宝马、沃尔沃、奔驰、捷豹路虎、大众汽车、上汽通用、英菲尼迪以及奶粉行业的菲仕兰等。报告期内，发行人前五大客户销售占比分别为 80.79%、81.48%、82.23%、84.32%。

请发行人：

(1) 补充说明发行人与主要客户的合作历史、获取方式，按照客户维度列表说明报告期各年与主要客户的合作业务类型及对应收入规模，报告期与主要客户合作金额变化的原因及合理性；

(2) 补充说明发行人主要客户在 CRM 营销领域采购的内部组织情况和投放惯例，供应商准入机制和年度采购额度/费用预算安排，公司在主要客户同类采购中的地位 and 份额情况，是否为客户的唯一供应商，公司与主要客户销售合同

的签署周期、续签流程，进入主要客户供应商体系的周期、壁垒，是否存在大客户流失的风险；

（3）补充说明发行人与主要客户销售定价情况及依据，定价政策和模式，结算模式以及周期，付款方式和节点，同一客户不同年度的定价政策是否存在显著差异；

（4）补充说明报告期内是否存在汽车厂商经销商（4S店）为公司客户的情形，如是请说明公司与汽车厂商经销商（4S店）的交易情况，包括交易背景、交易明细、是否为汽车厂商直接指定、定价及结算方式、合同签订方式等，与汽车厂商经销商（4S店）的交易是否统计在汽车厂商的销售额中。

请保荐人、发行人律师、申报会计师发表明确意见。

回复如下：

（一）补充说明发行人与主要客户的合作历史、获取方式，按照客户维度列表说明报告期各年与主要客户的合作业务类型及对应收入规模，报告期与主要客户合作金额变化的原因及合理性

1. 主要客户的合作历史及获取方式

发行人自成立以来，积极开拓大型品牌客户，通过提供具有创造性、专业性、有效性的营销服务逐步开拓了以汽车行业客户为主的大型品牌客户的业务，并不断提升并稳固和大型品牌客户的合作关系。

（1）宝马

发行人于 2010 年初步接触宝马业务，针对当时汽车经销商 4S 店的人员流动性大、CRM 服务无序化、客户数据管理混乱、客户关系管理服务流程不流畅等特点，发行人为宝马系统设计了针对经销商的 CRM 营销工具包，通过建立标准化的服务流程（包括展厅布置、服务时点规划、服务人员配置、服务标准话术、客户生命周期接触点规划）、有效的组织结构、工作规划及考核机制、精确的数据管理方式，有效提升了经销商 CRM 服务能力。

发行人为宝马提供针对经销商的系统性工具包服务后续逐步发展成为了公

司三大业务之一的“零售辅导”业务，由于宝马的CRM营销服务在汽车行业处于领先地位，发行人通过在宝马获取的成功在行业内逐步形成影响力，也为进一步开拓其他大型汽车品牌客户打下了基础。此外，发行人也凭借该项服务切入了宝马采购体系，逐步丰富服务内容，目前发行人为宝马提供的CRM营销服务涵盖了客户沟通、CRM系统开发及应用、线下活动支持、策略咨询以及零售辅导等业务。

发行人和宝马的合作关系稳定，报告期内，宝马一直是公司最主要的客户之一，也是发行人零售辅导业务的最大客户，与宝马核心业务（客户沟通及零售辅导业务）均签订有三年以上的长期合作协议，2021年双方新签订客户沟通业务合同周期达到7年，合作关系稳定。

（2）上汽通用

2012年，发行人依靠创新的零售辅导案例赢得了上汽通用的业务机会，进入了其营销服务采购体系。发行人根据上汽通用业务需求，不断拓展业务合作范围，目前发行人为上汽通用主要提供CRM营销中的CRM系统开发及应用、数据分析，零售辅导及数字营销服务。2019年，发行人为上汽通用提供数字营销业务中的社交媒体营销服务，完善了发行人数字营销领域的业务布局。报告期内，上汽通用为发行人前十大客户，已逐步成为公司的重要客户。

（3）捷豹路虎

2012年，发行人持续开拓汽车品牌客户，进入了捷豹路虎采购体系。发行人为捷豹路虎提供的营销服务类型较多，主要为CRM营销中的客户沟通、CRM系统开发及应用、线下活动支持，零售辅导等服务。报告期内，捷豹路虎为发行人前十大客户，是发行人的重要客户。由于捷豹路虎的呼叫业务的毛利率偏低，在2021年呼叫业务招标中发行人基于整体业务布局考虑未匹配其报价，故2021年8月开始发行人不再承接捷豹路虎的呼叫业务。

（4）大众汽车

2014年，发行人凭借在汽车CRM营销服务领域中的口碑及多年行业积累的技术经验成功获取了大众汽车（主要针对大众进口车业务）的业务机会。发行人

通过为大众汽车提供网站开发及运营、CRM全案服务等粘性较高服务和大众汽车形成了紧密的合作关系。目前，发行人为大众汽车主要提供CRM营销中的CRM全案、CRM系统开发及应用，零售辅导中的咨询以及数字营销业务，其中大众汽车是公司数字营销业务板块的最大客户。报告期内，大众汽车一直是发行人前五大客户。

（5）沃尔沃

2015年，发行人在汽车CRM营销服务领域已经逐步形成了影响力，赢得了沃尔沃的业务机会，发行人凭借令客户满意的服务迅速将沃尔沃发展为最主要的客户之一。发行人和沃尔沃的合作非常深入和全面，涵盖了CRM营销服务的全部领域，在CRM全案、客户沟通、零售辅导、线下活动支持等核心业务领域均为发行人重要客户。发行人和沃尔沃主要的业务CRM全案、客户沟通、零售辅导的合同期限均超过一年，双方业务具有较好的延续性。同时，发行人基于和沃尔沃的深度合作于2019年开始为其提供沃世界线上CRM系统平台的开发及运营服务，该项业务可以满足沃尔沃线上活动实施、线上会员管理等需求，目前该块业务逐渐成为发行人和沃尔沃的重要业务。报告期内，发行人对沃尔沃的销售规模稳步增加，2019年后沃尔沃成为公司第一大客户。

（6）奔驰

2018年开始发行人逐步接触奔驰业务，并于2019年承接了奔驰呼叫业务。2020年、2021年奔驰为发行人前五大客户，发行人主要为奔驰提供的服务为客户沟通业务中的呼叫业务服务。2021年，发行人未赢取奔驰新年度呼叫业务机会，发行人和奔驰原呼叫业务合同有效期至2021年底，从2022年开始，公司将不再承接奔驰的呼叫业务。

（7）菲仕兰

在非汽车领域，发行人主要客户为奶粉行业的菲仕兰。发行人于2011年开始接触非汽车领域客户菲仕兰，并将其发展为公司重要客户，双方深度合作将近十年。发行人为菲仕兰主要提供CRM营销的全案以及CRM系统开发及应用服务，发行人和菲仕兰业务合作延续性较好，客户粘性较高。发行人获取菲仕兰业务无需比稿，直接通过协商签订新合同，多年来双方合作关系一直较为稳定。

2. 按照客户维度列表说明报告期各年与主要客户的合作业务类型及对应收入规模，报告期与主要客户合作金额变化的原因及合理性

发行人的主要客户包括宝马、上汽通用、捷豹路虎、大众汽车、沃尔沃、奔驰以及菲仕兰，合作业务类型及对应收入规模情况如下：

（1）宝马

报告期内，发行人和宝马业务合作类型以及收入情况如下：

单位：万元

业务分类		2021 年度	2020 年度	2019 年度
CRM 营销	客户沟通	2,074.78	2,229.40	2,252.23
CRM 营销	CRM 系统开发及应用	1,815.37	856.90	363.47
CRM 营销	线下活动支持	-	-	274.16
CRM 营销	策略咨询	10.67	34.04	-
CRM 营销小计		3,900.82	3,120.35	2,889.87
零售辅导		1,778.78	2,031.35	2,167.89
合 计		5,679.59	5,151.70	5,057.76

报告期内，发行人宝马业务的收入分别为 5,057.76 万元、5,151.70 万元和 5,679.59 万元，保持着稳定的增长；发行人和宝马合作的业务包括CRM营销中的客户沟通、CRM系统开发及应用、线下活动支持、策略咨询以及零售辅导，其中客户沟通、CRM系统开发及应用和零售辅导业务量较大。

报告期内，宝马的客户沟通业务的收入基本保持稳定；CRM系统开发及应用业务收入规模呈现逐年上升趋势，主要原因系宝马于 2019 年成立了领悦数字信息技术有限公司统筹负责集团内部的营销业务，推进营销业务的数字化升级，新增较多的CRM系统开发及应用的业务需求。发行人于 2020 年赢得了宝马“2020-2023 BMW WeChat Ecoand Applet”项目，该项目在 2020 年和 2021 年分别实现销售收入 599.29 万元、1,744.14 万元。

报告期内，宝马的零售辅导业务收入分别为 2,167.89 万元、2,031.35 万元、1,778.78 万元，收入规模略有下降，主要原因系受疫情影响，宝马将部分线下辅

导业务转为了线上培训，线上培训的单店价相较于线下较低，故导致了该业务收入规模出现了小幅下滑。

（2）上汽通用

报告期内，发行人和上汽通用业务合作类型以及收入情况如下：

单位：万元

业务分类		2021 年度	2020 年度	2019 年度
CRM 营销	CRM 系统开发及应用	117.33	81.60	317.80
CRM 营销	数据分析	607.69	398.24	441.56
CRM 营销小计		725.02	479.83	759.36
零售辅导		209.35	375.76	709.86
数字营销		49.90	130.03	782.97
合 计		984.27	985.62	2,252.19

报告期内，发行人上汽通用业务的收入分别为 2,252.19 万元、985.62 万元和 984.27 万元，2019 年收入较高主要零售辅导和数字营销在当年承接了较大的业务合同。发行人和上汽通用合作的业务包括CRM营销中CRM系统开发及应用、数据分析，以及零售辅导、数字营销；其中上汽通用是发行人数据分析业务最大客户，零售辅导和数字营销在 2019 年业务量较高。

报告期内，发行人上汽通用数据分析业务的收入分别为 441.56 万元、398.24 万元和 607.69 万元，占发行人数据分析业务的比例分别为 71.85%、71.37%和 82.50%，业务量呈现一定的增长性。

上汽通用的零售辅导业务收入规模在 2019 年和 2020 年较高，主要系 2019 年发行人承接了“凯迪拉克礼宾大使项目（一期）”，该业务在 2019 年和 2020 年实现销售收入 371.96 万元和 178.37 万元，除该项目影响外，报告期内上汽通用的零售辅导业务收入规模相对稳定。

上汽通用的数字营销业务收入规模在 2019 年较高，主要系 2019 年发行人承接了“2019 年凯迪拉克豪华后驱传播”项目，该项目在 2019 年和 2020 年分别产生了 782.97 万元和 130.03 万元收入。

（3）捷豹路虎

报告期内，发行人和捷豹路虎业务合作类型以及收入情况如下：

单位：万元

业务分类		2021 年度	2020 年度	2019 年度
CRM 营销	客户沟通	613.28	1,198.12	955.88
CRM 营销	CRM 系统开发及应用	261.15	103.29	44.68
CRM 营销	线下活动支持	-	156.25	485.23
CRM 营销小计		874.43	1,457.66	1,485.79
零售辅导		-	209.81	146.58
数字营销		-	-	9.43
合 计		874.43	1,667.47	1,641.81

报告期内，发行人捷豹路虎业务的收入分别为 1,641.81 万元、1,667.47 万元和 874.43 万元，2019 年和 2020 年收入较为稳定，2021 年收入出现下降主要为客户沟通业务和零售辅导业务收入出现下降。

捷豹路虎的客户沟通业务 2021 年收入规模下降主要原因系捷豹路虎的呼叫业务的毛利率偏低，在 2021 年呼叫业务招标中发行人基于整体业务布局考虑未匹配其报价，故 2021 年 8 月开始发行人不再承接捷豹路虎的呼叫业务。

捷豹路虎的客户零售辅导业务 2021 年收入规模下降主要原因系因疫情持续、客户自身营销规划等因素，捷豹路虎削减了零售辅导业务方面的支出，发行人在 2021 年未承接捷豹路虎该板块业务。

（4）大众汽车

报告期内，发行人和大众汽车业务合作类型以及收入情况如下：

单位：万元

业务分类		2021 年度	2020 年度	2019 年度
CRM 营销	CRM 全案	465.75	373.55	370.87
CRM 营销	CRM 系统开发及应用	94.79	109.41	10.21
CRM 营销	线下活动支持	-	10.86	236.05

业务分类	2021 年度	2020 年度	2019 年度
CRM 营销小计	560.54	493.82	617.13
零售辅导	72.91	80.07	223.29
数字营销	862.72	948.92	874.57
合 计	1,496.18	1,522.81	1,714.99

报告期内，发行人大众汽车业务的收入分别为 1,714.99 万元、1,522.81 万元和 1,496.18 万元，报告期内收入规模整体保持稳定，2020 年较 2019 年收入规模下降主要系线下活动支持业务、零售辅导业务收入下降所致。

发行人和大众汽车合作的业务包括 CRM 营销中 CRM 全案、CRM 系统开发及应用、线下活动支持，以及零售辅导、数字营销，其中 CRM 全案和数字营销业务量较大。

报告期内，发行人大众汽车 CRM 全案业务和数字营销业务规模较为稳定：CRM 全案业务收入为 370.87 万元、373.55 万元和 465.75 万元，该业务客户需求较为稳定，客户粘性较高，整体较为稳定；数字营销业务收入为 874.57 万元、948.92 万元和 862.72 万元，发行人为大众汽车提供了较多网站运维服务，该业务的业务需求较为稳定。

大众汽车线下活动支持业务、零售辅导业务收入规模在大众汽车业务中整体占比不高，2020 年较 2019 年下降主要原因是客户基于疫情及自身营销策略考虑减少了这些线下业务的投入。

（5）沃尔沃

报告期内，发行人和沃尔沃业务合作类型以及收入情况如下：

单位：万元

业务分类		2021 年度	2020 年度	2019 年度
CRM 营销	CRM 全案	1,398.04	652.92	546.99
CRM 营销	客户沟通	2,979.36	2,517.74	2,053.27
CRM 营销	CRM 系统开发及应用	3,447.13	1,845.60	1,187.02
CRM 营销	线下活动支持	635.63	747.97	802.72

CRM 营销	数据分析	-	44.92	112.16
CRM 营销	策略咨询	187.00	-	136.95
CRM 营销小计		8,647.17	5,809.16	4,839.10
零售辅导		1,197.90	581.96	305.01
数字营销		1,185.35	71.58	76.40
合 计		11,030.42	6,462.70	5,220.52

报告期内，发行人沃尔沃业务的收入分别为 5,220.52 万元、6,462.70 万元和 11,030.42 万元，收入呈现逐年增长趋势，主要系结合客户的需求，发行人与沃尔沃开展了深度合作，整体业务量呈现增长态势。

发行人为沃尔沃提供的服务涵盖所有的业务领域，其中CRM全案、客户沟通、CRM系统开发及应用、零售辅导业务整体收入占比较高。

报告期内，沃尔沃CRM全案业务保持增长趋势，特别是 2021 年，沃尔沃对于CRM全案的业务需求大幅增加，2021 年，沃尔沃CRM全案业务收入同比增长了 114.12%。

报告期内，沃尔沃客户沟通业务收入规模略有增长，主要系客户业务需求有所增长。2020 年发行人和沃尔沃签订的“2020-2023 沃尔沃客服中心整合项目”合同，合同期间为三年，沃尔沃客户沟通业务整体较为稳定。

报告期内，沃尔沃CRM系统开发及应用业务保持高速增长，2020 年、2021 年收入同比增长了 55.48%和 86.78%，主要原因系发行人基于和沃尔沃的深度合作于 2019 年开始为其提供沃世界线上CRM系统平台的开发及运营服务，该项业务可以满足沃尔沃线上活动实施、线上会员管理等需求，报告期内沃世界业务收入分别为 865.79 万元、1,567.29 万元和 3,283.28 万元。

报告期内，沃尔沃零售辅导业务收入规模呈现增长趋势主要系业务需求增加所致，2021 年，发行人为沃尔沃提供了“沃尔沃DCC2.0 试点BD”业务服务，是基于经销商客户沟通的数字化创新服务，该业务在 2021 年实现 147.78 万元收入。

沃尔沃数字营销服务收入在 2021 年出现了大幅的增长，主要系新增了“沃尔沃社交平台运维”，该业务主要为帮助沃尔沃在抖音等平台进行推广，2021 年

实现收入 832.11 万元。

(6) 奔驰

报告期内，发行人和奔驰业务合作类型以及收入情况如下：

单位：万元

业务分类		2021 年度	2020 年度	2019 年度
CRM 营销	客户沟通	2,345.26	2,338.85	367.20
CRM 营销	CRM 系统开发及应用	13.99	14.00	-
CRM 营销	策略咨询	-	-	50.82
CRM 营销小计		2,359.25	2,352.85	418.03
零售辅导		4.16	28.90	218.47
合 计		2,363.41	2,381.75	636.50

报告期内，发行人奔驰业务的收入分别为 636.50 万元、2,381.75 万元和 2,363.41 万元，主要合作业务为客户沟通业务，发行人 2019 年 11 月开始承接奔驰呼叫中心业务，业务承接当年收入规模较小，2020 年和 2021 年较为稳定。

报告期内，奔驰客户沟通的毛利率分别为-44.92%、13.07%和 9.59%，毛利率整体较低，且除客户沟通业务外，奔驰其他业务开拓也未达到发行人预期。从 2022 年开始，发行人未承接奔驰的呼叫业务。

(7) 菲仕兰

报告期内，发行人和菲仕兰业务合作类型以及收入情况如下：

单位：万元

业务分类		2021 年度	2020 年度	2019 年度
CRM 营销	CRM 全案	321.63	342.65	484.64
CRM 营销	客户沟通	-	9.04	72.17
CRM 营销	CRM 系统开发及应用	634.93	735.45	712.09
CRM 营销小计		956.56	1,087.14	1,268.90
合 计		956.56	1,087.14	1,268.90

报告期内，菲仕兰的收入分别为 1,268.90 万元、1,087.14 万元和 956.56 万元，

主要合作业务为CRM全案业务、CRM系统开发及应用，业务合作关系稳定，报告期内收入变化系随着菲仕兰的业务而变化。

（二）补充说明发行人主要客户在CRM营销领域采购的内部组织情况和投放惯例，供应商准入机制和年度采购额度/费用预算安排，公司在主要客户同类采购中的地位 and 份额情况，是否为客户的唯一供应商，公司与主要客户销售合同的签署周期、续签流程，进入主要客户供应商体系的周期、壁垒，是否存在大客户流失的风险

1. 主要客户在CRM营销领域采购的内部组织情况和投放惯例等信息

发行人的主要客户都是大型国际品牌客户，国际品牌客户对于自身内部管理流程、采购预算等信息一般都执行较为严格的保密制度，且大型国际品牌客户的内部分工较为精细，其员工仅了解自己经手的业务环节，发行人一般仅能通过业务开展了解到部分客户的业务习惯，较难获取主要客户完整的采购信息。通过对发行人业务对接人员访谈，并综合发行人业务执行团队和主要客户的合作习惯，发行人主要客户的采购相关信息如下：

项目	宝马	奔驰	上汽通用	沃尔沃	大众汽车	捷豹路虎	菲仕兰
客 户 内 部 组 织 情况	宝马在中国有统一的营销管理机构；宝马成立了专门的“领悦数字化服务”公司，负责在中国区所有的 CRM 业务以及数字化建设业务	奔驰 CRM 部分业务在 CAM/BS 部门内，公司主要对接其呼叫中心业务	公司同步服务上汽通用其下凯迪拉克、别克、雪佛兰等品牌；涉及对接其部门包括数字营销、产品规划、市场分析、网发部、客户互联与体验部等上汽通用的数据和系统开发业务相关部门	沃尔沃 CRM 业务负责的部门是各业务运营部门（主要为客户关系管理部、CRM 呼叫中心管理、零售提升、新业务发展部）下的 CRM 团队	大众汽车 CRM 服务属于营销部门，公司业务对接的部门主要是其营销部门、数字化及社会化媒体业务部门	公司业务对接的部门主要是其客户服务部门以及 CRM 部门	公司业务对接的部门主要是其 CRM 部门
客 户 的 投 放 惯 例	一般来讲，CRM 营销的整体预算占到年度营销预算的 5-10%；近几年宝马加大了数字化建设的力度，而且把很多技术开发整合到“领悦”，公司估算宝马相关的预算整体应该有所提升。 每年年底，宝马体系会根据销量与市场环境预测，定下来整体的部门预算，然后分到各个业务条线。同时各个业务条线会根据预算规模来进行全年的项目规划，并陆续启动项目；此外每个季度宝马都会对预算进行重新盘点并调整项目规划。	公司主要对接其呼叫中心业务，该业务通常预留 6 个月时间比稿，业务预算是基于业务量（比如所需处理的投诉话量）	公司主要对接数据和系统开发业务，相关预算就是基于该年度此类项目的复杂度及所需人天量	沃尔沃主要合同一般在 12 月签署，CRM 营销预算主要根据下一年度的销售目标、活动规划、潜客招募目标、合作伙伴规模等因素综合考虑	公司主要对接大众汽车的 CRM 全案及数字营销业务，大众汽车年初定预算，主要合同一般在 3-4 月签订；营销预算基于当年潜客获取数量目标、需要支持的活动数量等因素	公司主要对接捷豹路虎呼叫中心业务、CRM 系统及应用，其业务预算是基于业务量；	菲仕兰营销预算基于当年潜客获取数量目标、需要支持的活动数量等因素
客 户 的 供 应 商	原则上宝马只跟每个领域的头部供应商合作，采购部门对注册资本、成立时	采购部门对注册资本、成立时间、高端车企的	会综合考察供应商的资质、相关的行业	业务部向采购部推荐了新的供应商，	会综合考察供应商的资质、相关	会综合考察供应商的资质、相关	会综合考察供应商相关

项目	宝马	奔驰	上汽通用	沃尔沃	大众汽车	捷豹路虎	菲仕兰
准入机制	间、高端车企的服务经验、技术能力进行评估，具有非常严格的要求。对于大部分的长期合作项目，客户都会要求面试团队，考察场地，而且每年对项目都要总结回顾，评价服务质量。 宝马对于各个门类的供应商管理，都有一个“合格供应商库”；原则上业务部门只可以选择库内供应商	服务经验、技术能力进行评估，具有非常严格的要求；根据需求会对供应商进行现场检查及内部评价。	和项目经验等因素	采购部会对供应商的资质进行调查，包括各类资质文件并对新供应商进行现场检查	的行业和项目经验等因素	的行业和项目经验等因素	的行业和项目经验等因素
年度采购额/预算额度	公司的服务客户都是大型品牌客户，其内部业务分工较细，公司主要对接其具体业务部门，对于客户整体营销预算相关信息较难获取，仅在项目实施前知道客户具体的项目预算						
公司在客户处的采购地位、占客户采购份额的比例	宝马CRM的业务主要可以分成技术开发，战略，运营执行等几个大类。公司在运营执行类别里面为宝马重要供应商；宝马呼叫中心、CLM/BDC/DMO培训业务占比 50%（注：客户访谈数据）	采购占比不清楚	采购占比不清楚	公司是沃尔沃 CRM 业务最大的供应商，CRM 全案、沃世界、车展、客户画像、销售 DCC 培训业务公司占比 100%（注：客户访谈数据）	公司是大众汽车 CRM 业务重要的供应商	采购占比不清楚	年度采购金额较为稳定，采购占比不清楚
合同签署周期以及合同续签流程	主要业务一般都签订长期合同，客户沟通及零售辅导业务签订有三年以上的长期合作协议。大部分业务合同在到期以后，需要重新启动招标；续约供应商在技术能力，执行资源效率上，都会有	合同周期为 1-2 年，合同到期后续签需要比稿流程	合同一般一年一签，合同到期后续签一般需要比稿流程	一般情况下合同期限为 1+1，第一年达成 KPI，双方无异议，合同自动续签一年；两年合同到	合同周期一般为 1-2 年，合同到期后续签一般需要比稿流程	合同周期一般为 1-2 年，合同到期后续签一般需要比稿流程	合同周期一般为 1 年，大部分业务无需比稿直接获取

项目	宝马	奔驰	上汽通用	沃尔沃	大众汽车	捷豹路虎	菲仕兰
	一定优势。所以目前宝马的项目到期以后的续约成功率一般都比较 少部分项目，可以在项目到期以后，无需比稿，沿用老的框架合同，增加金额或者延长执行时间			期后可以申请续签一次，续签合同期限仍为 1+1			
进入客户供应体系的周期	现阶段新供应商如无同类高端车企服务的经验，目前已经非常难进入其供应商体系，如果各个方面都合乎要求，而且具备“独有”的技术优势，可以通过项目招投标进入供应商库。从立项开始到入库，一般需要 3~6 个月	现阶段新供应商如无同类高端车企服务的经验，目前已经非常难进入其供应商体系，如果各个方面都合乎要求，而且具备“独有”的技术优势，可以通过项目招投标进入供应商库；准入流程时间不清楚	现阶段新供应商如无同类高端车企服务的经验，目前已经非常难进入其供应商体系，如果各个方面都合乎要求，而且具备“独有”的技术优势，可以通过项目招投标进入供应商库；准入流程时间不清楚	现阶段新供应商如无同类高端车企服务的经验，目前已经非常难进入其供应商体系，如果各个方面都合乎要求，而且具备“独有”的技术优势，可以通过项目招投标进入供应商库；准入流程时间一般在 1-2 月	现阶段新供应商如无同类高端车企服务的经验，目前已经非常难进入其供应商体系，如果各个方面都合乎要求，而且具备“独有”的技术优势，可以通过项目招投标进入供应商库；准入流程时间不清楚	现阶段新供应商如无同类高端车企服务的经验，目前已经非常难进入其供应商体系，如果各个方面都合乎要求，而且具备“独有”的技术优势，可以通过项目招投标进入供应商库；准入流程时间不清楚	公司在 2011 年已为菲仕兰提供 CRM 服务，且业务量一直保持稳定，不清楚其最新的供应商进入流程
进入客户供应体系的壁垒	供应商规模、成立时间、高端车企服务经验、团队能力、团队成员构成、业务资质等						供应商规模、成立时间、团队能力、团队成员构成等

2. 是否存在大客户流失的风险

发行人和主要客户业务关系整体较为稳定，在实际业务执行过程中，发行人和品牌客户会基于合作的价格认可情况、双方的战略布局调整情况、发行人具体的服务能力情况等多方面因素终止部分或全部业务的合同，从而导致公司品牌客户的流失，公司在招股说明书之“第四节 风险因素”之“二、经营风险”之“（十六）主要客户或主要客户的部分业务流失风险”中进行了补充披露，具体内容如下：

“（十六）主要客户或主要客户的部分业务流失风险

公司主要客户部分延续性业务在原合同到期后需重新履行比稿程序，如果客户或公司对于该业务的定位发生了调整、双方对业务合作的价格存在分歧、客户对于公司服务能力存在质疑或者在新一轮比稿中，公司比稿的内容未能达到客户的要求，公司在原合同到期后将无法承接客户该延续性业务，会导致主要客户的该部分业务发生流失，甚至有可能导致该主要客户全部业务流失。”

（三）补充说明发行人与主要客户销售定价情况及依据，定价政策和模式，结算模式以及周期，付款方式和节点，同一客户不同年度的定价政策是否存在显著差异

对于销售定价，发行人在收到客户的合作谈判或比稿邀请后，会根据客户要求及项目报价模板准备详细的合作商务方案，预估项目执行可能发生的各项成本，在充分考虑市场竞争激烈程度、项目团队产能余量情况、客户的战略地位考量、客户预算等影响因素的情况下，以及公司内部关于项目立项条件的相关要求，在预计总成本的基础上进行一定比例的加成，在此基础上与客户市场化协商后确定基于人月、人天、工作量收费或匡算合同金额。同一客户不同年度的定价政策不存在显著差异。

发行人主要客户主要业务销售定价、结算模式和付款方式具体如下：

客户	业务类型	业务细分	主要定价方式及依据	主要结算模式	结算周期	付款方式	付款节点
沃尔沃	CRM 营销	CRM 全案	基于人天费率，协商确定固定月费	固定月费	季度	银行转账	收到发票后 60 天
		客户沟通-呼叫业务、短彩信、邮件	协商确定各类服务单价，按量计量	按照实际完成量结算	季度		
		客户沟通-在线客服	基于人天费率，协商确定固定月费	固定月费	季度		
		CRM 系统及应用	基于人天费率，协商确定项目服务费	按照项目结算	季度		
		线下活动支持	基于人天费率，协商确定服务费	按活动结算	按活动进度协商结算		
		策略咨询	基于人天费率，协商确定服务费	按照实际完成量结算	按项目进度协商结算		
	零售辅导	辅导培训	基于人天费率，按量计量	按照实际完成量结算	按项目进度协商结算		
		咨询	基于人天费率，协商确定服务费	按照项目结算	项目结束一次性结算		
	数字营销	网站运营	基于人天费率，协商确定固定月费	固定月费	季度		
		社交媒体营销	KOL 公开报价基础上加收 8% 服务费	按照项目结算	按项目进度协商结算		
宝马	CRM 营销	CRM 系统开发	基于人天费率，协商确定项目服务费	按照项目结算	季度	银行转账	收到发票后 30 天
		客户沟通-呼叫业务	协商确定各类服务单价，按量计量	按照实际完成量结算	按月/季度		
		其他线下活动	基于人天费率，协商确定服务费	按活动结算	按月		
		策略咨询	基于人天费率，协商确定服务费	按照项目结算	项目结束一次性结算		
	零售辅导	辅导培训	基于人天费率，按量计量	按照实际完成量结算	按月		
		咨询	基于人天费率，按量计量	按照实际完成量结算	按月		

客户	业务类型	业务细分	主要定价方式及依据	主要结算模式	结算周期	付款方式	付款节点
奔驰	CRM 营销	客户沟通	协商确定各类服务单价，按量计量	按照实际完成量结算	季度	银行转账	收到发票后 30 天
	零售辅导	辅导培训	基于人天费率，按量计量	按照实际完成量结算	按项目进度协商结算		
捷豹路虎	CRM 营销	客户沟通	协商确定各类服务单价，按量计量	按照实际完成量结算	季度	银行转账	收到发票后 60 天
		CRM 系统及应用	协商确定各类服务单价，按量计量	开发部分系统交付后一次性结算、运维部分按季度结算	一次性结算/季度		
		线下活动支持	协商确定各类服务单价，按量计量	按照实际完成量结算	季度		
	零售辅导	辅导培训	基于人天费率，按量计量	按照实际完成量结算	季度		
	数字营销	网站开发	基于人天费率，协商确定服务费	按照项目结算	项目结束一次性结算		
大众汽车	CRM 营销	CRM 全案	基于人天费率，协商确定固定月费	固定月费	季度	银行转账	收到发票后 30 个工作日
		CRM 系统及应用	基于人天费率，协商确定服务费	按照项目结算	季度		
		线下活动支持	基于人天费率，协商确定服务费	按照项目结算	按项目进度协商结算		
	零售辅导	咨询	基于人天费率，按量计量	按照实际完成量结算	季度		
	数字营销	网站运营	基于人天费率，协商确定固定月费	固定月费	季度		
		网站开发	基于人天费率，协商确定服务费	按照项目结算	按项目进度协商结算		
		传播平台相关业务	协商确定各类服务单价，按量计量	按照实际完成量结算	按月		
菲仕兰	CRM 营销	CRM 全案	基于人天费率，协商确定固定月费	固定月费	季度	银行转账	收到发票或者收到服务之后

客户	业务类型	业务细分	主要定价方式及依据	主要结算模式	结算周期	付款方式	付款节点
		客户沟通	协商确定各类服务单价，按量计量	按照实际完成量结算	按月		第 105 天 个日历天所在月份的最后一日之后的第一个工作日
		CRM 系统开发及应用	基于人天费率，协商确定项目服务费	按照项目结算	项目结束一次性结算		
上汽通用	CRM 营销	CRM 系统开发及应用	基于人天费率，协商确定项目服务费	按照项目结算	项目结束一次性结算	银行转账	收到发票后 40 天
		数据分析	基于人天费率，协商确定标准单价	按照实际完成量结算	按项目进度协商结算		
	零售辅导	辅导培训	基于人天费率，按量计量	按照实际完成量结算	按项目进度协商结算		
		咨询	基于人天费率，协商确定项目服务费	按照项目结算	项目结束一次性结算		
	数字营销	社交媒体营销	基于人天费率，协商确定项目服务费	按照实际完成量结算	按项目进度协商结算		
英菲尼迪	零售辅导	辅导培训	基于人天费率，按量计量	按照实际完成量结算	项目结束一次性结算	银行转账	收到发票后 60 天

（四）补充说明报告期内是否存在汽车厂商经销商（4S店）为公司客户的情形，如是请说明公司与汽车厂商经销商（4S店）的交易情况，包括交易背景、交易明细、是否为汽车厂商直接指定、定价及结算方式、合同签订方式等，与汽车厂商经销商（4S店）的交易是否统计在汽车厂商的销售额中

报告期内，发行人存在汽车厂商经销商（4S店）为公司客户的情形，发行人向经销商的销售收入均作为独立客户核算，未统计在汽车厂商的销售额中。

相关项目交易背景、交易明细、定价及结算方式、合同签订方式等具体如下：

客户	项目名称	交易背景	交易年度	交易金额 (万元)	是否为汽车厂商直接指定	定价及结算方式	合同签订方式
林肯经销商	林肯 QC Sales 项目	该项目是通过辅导帮助林肯经销商建立零售端的销售漏斗运营管理体系。林肯中国承担项目开发费用+项目管理费用+线上培训费用、经销商认证通过后 4 天入店辅导费用以及差旅费用；经销商则根据认证结果承担入店费用（入店辅导分 6 天制与 10 天制，若 6 天制培训的经销商认证通过，经销商承担天 2 天入店辅导费用，未通过则承担 6 天费用；10 天制培训的经销商认证通过，经销商承担 6 天入店辅导费用，未通过则承担 10 天入店辅导费用）	2021 年度	231.04	是	基于人天单价，与品牌方协商确定服务费总价款，按合同约定付款	与林肯中国签订框架合同，并与各家经销商单独签订合同
	汽车营销 DCC 语音质检服务	公司为开发了一套语音质检模型，并授权给林肯经销商浙江万恒汽车有限公司旗下 4S 店使用	2021 年度	7.49	否	与经销商协商确定，与经销商直接结算	与经销商签订合同
奔驰经销商	经销商客户投诉管理项目	奔驰品牌为全面提升客户触点服务质量，预防和减少潜在的客户投诉，升级客户投诉管理流程和效率，与各大经销商集团协商后设立该项目。各经销商集团再组织旗下经销商报名参与培训。报名的经销商先参与品牌方组织的管理层工作坊培训，然后与公司签订辅导合同协商确认具体驻店辅导时间	2019 年度	22.64	是	公司与品牌根据市场行情协商服务费总额，品牌与经销商各自承担相应费用	与奔驰签订合同，同时也与各家经销商单独签订合同

客户	项目名称	交易背景	交易年度	交易金额 (万元)	是否为汽车厂商直接指定	定价及结算方式	合同签订方式
宝马经销商	深圳车展	往年深圳区域的经销商们在宝马本部举办的车展活动中得到了较多销售线索，本期深圳区域的经销商们自己举办车展，宝马官方为此补贴 50%的车展线索收集费用	2019 年度	24.61	是	公司与宝马品牌基于人天单价及相关物料费用约定深圳车展总价；品牌方宝马中国承担 25%费用、华晨宝马承担 25%费用，深圳区域 11 家经销商共承担 50%费用（单家经销商具体费用由其内部协商确定）	与宝马中国、华晨宝马、各经销商分别签订合同
	天津荣宝行大区赛辅导项目	天津荣宝行汽车销售服务有限公司为参加大区运营方案比赛，在宝马区域经理的引荐下找到公司，公司为其梳理和调整运营方案，并辅导落地	2020 年度	5.8	否	基于人天单价与经销商协商确定合同价款，并与经销商直接结算	与经销商签订合同
迈凯伦经销商	朋友圈广告投放代理	迈凯轮需在微信朋友圈投放广告，但预算受限，由于广告效益由品牌与经销商共同享有，因此迈凯轮向公司发出需求邮件中明确相关费用由经销商上海森那美汽车销售服务有限公司支付	2019 年度	6.59	是	公司与迈凯轮品牌方基于人天及第三方费用报价协商确定合同总额，由迈凯轮指定经销商付款	与经销商签订合同

（五）查验与小结

1. 核查方法与核查过程

就上述事项，本所律师主要履行了以下核查程序：

- （1）就主要客户的合作历史、获取情况对发行人管理层进行访谈。
- （2）统计分析报告期内主要客户各业务板块收入情况，并就收入变动原因对发行人财务负责人进行访谈。
- （3）查阅发行人主要客户的访谈问卷，整理访谈中客户对于发行人的评价、市场地位等信息。
- （4）就主要客户的内部机制、准入门槛、采购预算等情况向发行人各客户总监进行确认。
- （5）访谈发行人有关业务人员，了解不同业务承接模式下定价政策和定价策略；抽查部分业务合同、沟通报价资料，了解发行人实际价格谈判过程。
- （6）查阅同行业可比公司相关信息，了解同行业公司定价政策情况。
- （7）访谈发行人有关业务人员、查阅相关合同，了解项目交易背景、定价政策、结算模式及合同签订方式。
- （8）于国家企业信用信息公示系统查询报告期内发行人 4S店客户的工商信息，了解其注册资本、实收资本、人数情况、经营范围、股权结构等。

2. 核查结论

本所律师经核查后认为：

- （1）发行人主要客户合作时间普遍较长、合作关系整体稳定、报告期内主要客户各板块的收入变化具有合理性。
- （2）发行人主要客户内部都具有对接CRM营销业务的部门，各客户投放惯例各具特点，对供应商准入、进入周期都有要求、存在进入壁垒；主要客户合同周期等内容依据具体项目特点存在差异，发行人在和主要客户的合作领域一般为其重要供应商。

(3) 公司定价主要基于人天费率与客户协商确定，同一客户不同年度的定价政策不存在显著差异。

(4) 公司存在汽车厂商经销商(4S店)为公司客户的情形，主要为汽车厂商直接指定，公司向经销商的销售收入均作为独立客户核算，未统计在汽车厂商的销售额中。

问题 18：关于延迟申报暂估收入对应的增值税。现场检查发现，发行人报告期内暂估收入在报表层面补充计提了对应的增值税，但这部分补充计提的增值税延迟至开票时才在税务系统申报缴纳增值税。

请发行人补充说明报告期各期延迟申报暂估收入增值税的金额，延迟申报暂估收入增值税行为是否合规，是否存在被税务机关处罚的风险。

请保荐人、发行人律师、申报会计师发表明确意见。

回复如下：

(一) 请发行人补充说明报告期各期延迟申报暂估收入增值税的金额，延迟申报暂估收入增值税行为是否合规，是否存在被税务机关处罚的风险

发行人根据《企业会计准则第 14 号——收入》，对符合收入确认条件的项目确认了收入，考虑到此时按未开票收入申报增值税、在收到发票后再进行负数申报，税务申报比较复杂，经与当地税务机关口头沟通，发行人于实际开票时进行增值税申报及缴纳。

发行人在所得税年度汇算清缴过程中，对所得税申报营业收入(含暂估部分)与增值税中销售额(开票金额，不含暂估部分)差异进行了解释说明，税务机关未提出异议。2021 年 9 月，经与当地税务机关沟通，公司对上述暂估收入申报了相应的增值税，并于后续按期进行暂估收入增值税申报。

2019 年末和 2020 年末，发行人延迟申报的暂估收入及相应增值税金额如下：

类别	延迟申报暂估收入（万元）	相应应缴纳增值税（万元）
2020 年末	6,700.59	402.04
2019 年末	6,233.06	373.98

注：上表中报告期各期延迟申报暂估收入增值税的金额系根据当期期末延迟申报暂估收入和适用税率计算，现场检查系根据唯都股份、上海傲文增值税纳税申报表和财务报表差异计算（2019 年末、2020 年末金额分别为 367.89 万元和 341.76 万元），上表口径相对更准确。

报告期内，发行人主要由唯都股份、上海傲文、唯都网络对外承接业务，各期末暂估收入均为唯都股份及上海傲文业务产生。唯都网络 2021 年新成立、当期营业收入 140.30 万元确认收入当月均已开票申报增值税。针对唯都股份、上海傲文延迟申报暂估收入增值税事项，发行人已取得相关税务机关证明如下：

2022 年 1 月 19 日，国家税务总局上海市闵行区税务局就唯都股份及其子公司上海傲文、唯都网络报告期内的涉税合规情况分别出具《涉税信息查询结果告知书》，结果显示：“经查询，该纳税人在上述所属期内无欠税信息、均按期申报、无税务机关行政处罚记录”。

2022 年 1 月 29 日，国家税务总局上海市闵行区税务局出具证明：“上海唯都市场营销策划股份有限公司及上海傲文网络科技有限公司在 2018 年 1 月 1 日至今的期间内，无增值税申报相关的重大税收违法行为，无税务机关应予行政处罚的情形”。

同时，发行人控股股东、实际控制人许旺永出具承诺：唯都股份首次公开发行股票并上市后，如唯都股份及其子公司因报告期各期延迟申报暂估收入增值税而遭到行政处罚的，本人将予以弥补，确保唯都股份及其子公司不会因此遭受直接经济损失。

（二）查验与小结

1. 核查方法与核查过程

就上述事项，本所律师主要履行了以下核查程序：

（1）查阅发行人增值税申报表、所得税汇算清缴资料，并查看前期向税务机关关于暂估收入未申报增值税情况的说明。

- (2) 针对暂估收入延迟缴纳增值税事项访谈发行人财务负责人。
- (3) 取得发行人及各分、子公司所在地税务机关出具的无违法违规证明。
- (4) 针对增值税申报事项，取得税务机关出具的无违法违规证明。
- (5) 取得发行人实际控制人出具的专项承诺。

2. 核查结论

本所律师经核查后认为：

发行人暂估收入相应的增值税在正式开票时申报主要考虑操作便利，不存在抽逃税款的主观故意，结合税务机关出具的证明，上述行为不存在被税务机关处罚的风险。

第三部分 关于期间内发行人重大事项的核查

一、本次发行上市的实质条件

1.1 发行人符合《证券法》规定的首次公开发行新股的条件

1.1.1 发行人已依法设立股东大会、董事会、监事会，选举了独立董事、职工代表监事，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，具备健全且运行良好的组织机构。

1.1.2 根据天健会计师出具的《审计报告》，发行人具有持续经营能力。

1.1.3 根据天健会计师出具的《审计报告》，发行人最近三年财务会计报告已被出具无保留意见审计报告。

1.1.4 经发行人及其控股股东、实际控制人确认，并经本所律师核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。

1.2 发行人符合《管理办法》规定的首次公开发行股票的条件

1.2.1 发行人前身唯都有限成立于 2009 年 7 月 27 日，于 2016 年 3 月 29 日

按经审计净资产折股整体变更为股份有限公司。经发行人确认，发行人已依法设立股东大会、董事会、监事会，选举了独立董事、职工代表监事，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，具备健全且运行良好的组织机构。本所律师经核查后认为，发行人为依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。发行人符合《管理办法》第十条的规定。

1.2.2 根据天健会计师出具的《审计报告》及发行人确认，并经本所律师核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。根据天健会计师出具的无保留结论的《内部控制鉴证报告》及发行人确认，并经本所律师核查，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。发行人符合《管理办法》第十一条的规定。

1.2.3 经本所律师核查，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

（1）根据发行人提供的相关产权属证书等材料及发行人确认，并经本所律师核查，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（2）根据发行人提供的营业执照、股东名册、管理团队选举聘任文件等材料及发行人、发行人控股股东、实际控制人确认，并经本所律师核查，发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近二年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（3）根据天健会计师出具的《审计报告》、发行人提供的产权属证书、相关财产登记机关出具的查询文件等材料，经发行人确认并经本所律师核查，发行

人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

综上所述，发行人符合《管理办法》第十二条的规定。

1.2.4 根据相关政府部门出具的证明文件及发行人确认，并经本所律师核查，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

经发行人及其控股股东、实际控制人确认，并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

经发行人董事、监事和高级管理人员确认，并经本所律师核查，发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

综上所述，发行人符合《管理办法》第十三条的规定。

1.3 发行人符合《上市规则》规定的申请在深圳证券交易所创业板上市的条件

1.3.1 根据本补充法律意见书第 1.2 节，本次发行上市符合中国证监会规定的创业板发行条件。发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定。

1.3.2 发行人本次发行前股本总额为 3,750 万元，本次发行后股本总额不低于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的规定。

1.3.3 根据发行人 2020 年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，发行人本次拟公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项的规定。

1.3.4 发行人选择的上市标准为“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。根据天健会计师出具的《审计报告》，发行人最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元，上述财务指标符合《上市规则》第 2.1.2 条第一款第（一）项标准，发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项的规定。

1.4 查验与结论

本所律师逐条比照《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的条件，结合天健会计师出具的《审计报告》《内部控制鉴证报告》《纳税情况鉴证报告》等文件披露的相应内容，分别针对发行人的主体资格、规范运作、财务与会计等方面，单独或综合运用了必要的书面核查、查证、面谈、实地调查、函证等方式进行了查验。

根据《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本所律师经查验后认为，发行人具备本次发行上市的实质条件。

二、发起人和股东

自 2021 年 1 月 1 日至今，发行人股东及股本结构未发生变更。截至本补充法律意见书出具日，发行人的股东及股本结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	许旺永	3,187.50	85.00
2	肖宁丽	375.00	10.00
3	聚美投资	187.50	5.00
合 计		3,750.00	100.00

三、发行人的业务

3.1 发行人经营业务相关的资质许可文件

截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司持有的主要经营资质、许可如下所示：

序号	持有人	许可名称	许可编号	业务内容/专业范围	核准机关	有效期
1	唯都股份	增值电信业务经营许可证	B2-20172047	第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务	工业和信息化部	2017.08.23-2022.08.23
				信息服务业务（不含互联网信息服务）		
2	唯都股份	增值电信业务经营许可证	沪B2-20180617	信息服务业务（仅限互联网信息服务）	上海市通信管理局	2018.08.17-2023.08.17 [注]
				在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）		
3	唯都股份	测绘资质证书	乙测资字 31501486	乙级：互联网地图服务	上海市规划和自然资源局	2021.12.29-2026.12.28
4	上海傲文	增值电信业务经营许可证	B2-20211824	国内呼叫中心业务	工业和信息化部	2021.05.21-2026.05.21
				信息服务业务（不含互联网信息服务）		

注：唯都股份于 2018 年 8 月 17 日取得上海市通信管理局核发的经营许可证编号为“沪 B2-20180617”的《增值电信业务经营许可证》，业务种类为“第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）”，有效期至 2023 年 8 月 17 日；2020 年 8 月 31 日，新增业务种类“在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）”并换发新证。

3.2 发行人的主营业务

根据天健会计师出具的《审计报告》，报告期内发行人的主营业务经营状况如下所示：

单位：元

年度	2021 年度	2020 年度	2019 年度
主营业务收入	260,542,158.78	208,995,431.28	194,985,942.93
其他业务收入	189,999.99	0.00	0.00

本所律师书面核查了发行人的营业执照和《公司章程》，并查阅了天健会计师出具的《审计报告》。根据天健会计师出具的《审计报告》，本所律师经查验后认为，发行人的主营业务突出，报告期内主营业务未发生重大变更。

四、关联交易及同业竞争

4.1 发行人关联方变化情况

4.1.1 发行人的其他主要关联企业

序号	关联方名称	与发行人关联关系
1	苏州超明电子科技有限公司	董事戴一静的配偶持有其 90%股权并担任执行董事、总经理
2	姑苏区麒麟阁美食坊	董事戴一静的配偶经营的个体工商户
3	姑苏区名言通讯器材经营部	董事戴一静的配偶经营的个体工商户
4	姑苏区妍熙化妆品店	董事戴一静的配偶经营的个体工商户
5	上海旨信国际物流有限公司	董事吴佳琦姐姐的配偶持有其 100%股权并担任执行董事
6	上海东锐国际物流有限公司	董事吴佳琦姐姐的配偶持有其 51%股权并担任监事
7	中联天盛（北京）生态科技有限公司	董事刘新配偶的兄弟持有其 70%股权并担任执行董事、经理
8	中联天盛（北京）竹子培育技术研究有限公司	董事刘新配偶的兄弟持有其 51%股权并担任监事
9	中联天盛（北京）建筑修缮科技股份有限公司	董事刘新配偶的兄弟持有其 49%股权
10	北京中联天盛园林绿化科技有限公司	董事刘新配偶的兄弟持有其 51%股权[注 1]
11	北京中联天晟工程材料有限责任公司	董事刘新配偶的兄弟持有其 10%股权并担任执行董事、经理
12	博莹信息科技（上海）有限公司	独立董事张友林担任其执行董事、总经理[注 2]

序号	关联方名称	与发行人关联关系
13	上海郢睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	独立董事张友林持有其 49.75%财产份额
14	盈康运城医院有限责任公司	独立董事张友林担任其董事长
15	湖南泰和医院管理有限公司	独立董事张友林担任其董事
16	乐山市老年病专科医院有限责任公司	独立董事张友林担任其董事
17	上海辉翔物资有限公司	监事阮华芬的配偶持有其 70%股权并担任执行董事、总经理
18	上海达晋生物科技有限公司	财务负责人胡兰的配偶持有其 95%股权并担任执行董事[注 3]
19	上海昌荣鑫生物科技有限公司	财务负责人胡兰的配偶持有其 95%股权并担任执行董事[注 4]
20	上海悦僖生物科技中心	财务负责人胡兰的配偶出资的个人独资企业
21	上海万泓生物科技中心	财务负责人胡兰配偶的父亲出资的个人独资企业
22	上海僖晨生物科技中心	财务负责人胡兰配偶的姐妹出资的个人独资企业

注 1：董事刘新配偶的兄弟于 2022 年 3 月取得该公司股权。

注 2：2022 年 3 月后张友林已不再担任该公司执行董事、总经理。

注 3：该公司已于 2022 年 1 月 19 日注销。

注 4：该公司于 2022 年 1 月 6 日成立。

4.1.2 发行人的其他重要过往关联方

序号	姓名/名称	与发行人关联关系	备注
1	许美君	报告期内曾担任发行人监事	2019 年 10 月 31 日离任

序号	姓名/名称	与发行人关联关系	备注
2	北京中联质检检测技术服务有限公司	董事刘新配偶的兄弟曾持有其100%股权并担任执行董事、总经理	已于2020年6月10日转让股权并离任
3	中联天盛百竹园（北京）生态科技有限公司	董事刘新配偶的兄弟曾持有其80%股权并担任执行董事、经理	已于2021年8月30日转让股权并离任
4	上海天向供应链管理有限公司	监事阮华芬的配偶曾持有其30%股权并担任执行董事	已于2020年7月27日离任、2021年11月15日转让股权
5	天向科技股份有限公司	监事阮华芬的配偶曾担任其董事长	已于2021年8月17日离任
6	杭州鑫天向供应链有限公司	监事阮华芬的配偶曾持有其30%股权并担任其董事	已于2021年11月3日离任、2021年11月17日转让股权
7	上海纽卓生物科技有限公司	财务负责人胡兰的配偶曾持有其50%股权并担任执行董事	已于2020年4月14日注销
8	上海志天电子有限公司	控股股东、实际控制人许旺永持有其60%股权并担任执行董事	已于2021年8月19日注销
9	上海志天信息技术有限公司	控股股东、实际控制人许旺永持有其30.86%股权并担任总经理	已于2005年3月22日吊销（未注销）
10	上海华富广告有限公司	5%以上股东肖宁丽持有其75%股权并担任执行董事、总经理	已于2021年9月30日注销

4.2 发行人期间内的关联交易情况

根据发行人提供的财务资料和《审计报告》，报告期内发行人和关联方的重大关联交易情况如下所示：

4.2.1 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
关键管理人员报酬	610.26	564.37	473.51

4.3 查验与结论

本所律师查阅了天健会计师出具的《审计报告》，核查了发行人就关联交易事项履行的确认程序以及内部管理制度文件。本所律师经查验后认为，发行人与关联方之间的上述关联交易系遵循公平及自愿的原则进行，不存在损害发行人和其他股东利益的情形，并已按照《公司章程》及公司相关规章制度履行了适当的决策程序。

五、发行人的主要财产

5.1 房屋所有权和土地使用权

5.1.1 截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司无房屋所有权。

5.1.2 截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司无国有土地使用权。

5.2 房屋租赁

截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司租赁的与经营相关的主要房产情况如下所示：

序号	承租方	出租方	房屋坐落	面积（m ² ）	租赁起止期限
1	唯都股份	上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司	上海市徐汇区古美路1582号11幢5层501室	1,751.66	2021.05.01-2023.04.30
2	唯都股份北京分公司	宝蓝物业服务股份有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路10号星科大厦A座6层A6001、A6003号	466.00	2021.10.16-2023.02.11
3	唯都股份北京分公司	北京美迪亚置业有限公司	北京市朝阳区东三环北路丙2号天元港中心27A08-1单元	339.26	2021.09.01-2023.08.31
4	唯都股份	上海昇禾水润文化投资有限公司	上海市闵行区春东路508号2幢302单元	330.00	2022.01.22-2023.01.21

序号	承租方	出租方	房屋坐落	面积（m²）	租赁起止期限
5	唯都股份 合肥分公司	合肥市蜀弘物业服务 有限公司 （现名：合肥蜀弘资产运营 管理有限公司）	安徽省合肥市蜀山区 经济开发区汶水路 1201 号自主创新产业 基地三期三号楼 C 区 6 层	1,347.14	2019.10.01- 2022.09.30
6	唯都股份 合肥分公司	合肥蜀弘资产运 营管理有限公司	安徽省合肥市花峰路 1201 号电商园三期 3 号楼 C 区 7 层	1,368.81	2022.03.01- 2025.02.28

5.3 知识产权

5.3.1 发行人拥有的商标

截至本补充法律意见书出具日，发行人拥有的经国家知识产权局商标局核准注册的商标如下所示：

序号	权利人	注册商标	注册号	国际 分类	专用权期限	取得 方式	他项 权利
1	唯都股份	唯都	11883404	第 42 类	至 2024.05.27	原始 取得	无
2	唯都股份	唯都	11883358	第 35 类	至 2024.05.27	原始 取得	无
3	上海傲文	傲文	26273578	第 35 类	至 2028.08.27	原始 取得	无
4	上海傲文	傲文	17102266	第 42 类	至 2026.08.20	原始 取得	无
5	上海傲文		36032958	第 42 类	至 2029.09.27	原始 取得	无

5.3.2 发行人拥有的专利

截至本补充法律意见书出具日，发行人拥有的经国家知识产权局登记授权的专利如下所示：

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	权利期限	取得方式	他项权利
1	唯都网络	ZL202130460701.4	带汽车行业服务软件图形用户界面的电脑	外观设计	至 2036.07.19	原始取得	无
2	唯都网络	ZL202130514708.X	带汽车行业服务软件图形用户界面的手机	外观设计	至 2036.08.09	原始取得	无

5.3.3 发行人拥有的计算机软件著作权

截至本补充法律意见书出具日，发行人拥有的计算机软件著作权如下所示：

序号	著作权人	软件名称	登记号	首次发表日期	开发完成日期	取得方式	他项权利
1	唯都股份	上海唯都呼叫中心管理软件[简称：Actcms]1.0	2014SR194172	未发表	2010.04.10	原始取得	无
2	唯都股份	上海唯都 EDM 营销管理软件 1.0	2014SR195107	未发表	2010.03.15	原始取得	无
3	唯都股份	上海唯都短信发送管理软件[简称：唯都 SMS 系统]1.0	2014SR197789	未发表	2014.03.15	原始取得	无
4	唯都股份	上海唯都微信管理软件[简称：唯都微信系统]1.0	2014SR197728	未发表	2014.06.15	原始取得	无
5	唯都股份	上海唯都城市有效性管理软件 1.0	2014SR197724	未发表	2012.07.15	原始取得	无
6	唯都股份	上海唯都客户关系信息管理软件[简称：CRM 管理系统]1.0	2014SR197721	未发表	2013.10.15	原始取得	无
7	唯都股份	上海唯都客户关系消费者管理软件 1.0	2014SR193537	未发表	2013.10.15	原始取得	无
8	上海傲文	傲文会员报告管理软件[简称：CRM Database]1.0	2014SR197398	未发表	2013.10.15	原始取得	无

序号	著作权人	软件名称	登记号	首次发表日期	开发完成日期	取得方式	他项权利
9	上海傲文	傲文问卷调研管理软件[简称：傲文问卷调查系统]1.0	2014SR199137	未发表	2014.05.15	原始取得	无
10	上海傲文	傲文 KPI 报告管理软件 1.0	2014SR198582	未发表	2013.08.15	原始取得	无
11	上海傲文	傲文微信后台管理软件 1.0	2014SR197512	未发表	2014.02.15	原始取得	无
12	上海傲文	傲文网站后台管理软件[简称：傲文后台管理系统]1.0	2014SR197522	未发表	2014.08.15	原始取得	无
13	上海傲文	傲文小区车主购买力管理软件 1.0	2014SR197403	未发表	2013.10.15	原始取得	无
14	上海傲文	傲文会员忠诚度管理软件 1.0	2014SR197390	未发表	2013.03.15	原始取得	无
15	上海傲文	傲文 BDC 项目管理系统 V1.0	2016SR232797	未发表	2015.09.01	原始取得	无
16	上海傲文	傲文车展客户管理系统 V1.0	2016SR233025	未发表	2015.10.30	原始取得	无
17	上海傲文	傲文大数据智动营销平台 V1.0	2016SR232793	未发表	2015.09.25	原始取得	无
18	上海傲文	傲文经销商线索管理系统 V1.0	2016SR232802	未发表	2015.11.30	原始取得	无
19	上海傲文	傲文礼品管理系统 V1.0	2016SR232938	未发表	2015.06.01	原始取得	无
20	上海傲文	傲文试驾中心选址系统 V1.0	2016SR233122	未发表	2015.11.20	原始取得	无
21	上海傲文	傲文微信投票管理系统 V1.0	2016SR232932	未发表	2015.09.25	原始取得	无
22	上海傲文	傲文邮递跟踪管理系统 V1.0	2016SR232787	未发表	2015.11.20	原始取得	无
23	上海傲文	傲文 ASL 积分排名系统 V1.0	2016SR389768	2016.09.01	2016.09.01	原始取得	无
24	上海傲文	傲文 Beacon 管理平台 V1.0	2016SR388496	2016.08.27	2016.08.27	原始取得	无
25	上海傲文	傲文电话销售管理系统 V1.0	2016SR395327	2016.10.20	2016.10.20	原始取得	无
26	上海傲文	傲文医学出生证明 OCR 甄别软件 V1.0	2016SR384444	2016.09.10	2016.09.10	原始取得	无

序号	著作权人	软件名称	登记号	首次发表日期	开发完成日期	取得方式	他项权利
27	上海傲文	傲文自动语音播报验证码系统 V1.0	2016SR388538	2016.10.28	2016.10.28	原始取得	无
28	上海傲文	傲文 BDC 项目管理系统 V3.0	2017SR689435	未发表	2017.08.30	原始取得	无
29	上海傲文	傲文短链接管理系统 V1.0	2017SR625440	未发表	2017.02.10	原始取得	无
30	上海傲文	傲文活动表单管理系统 V1.0	2017SR595736	未发表	2017.04.11	原始取得	无
31	上海傲文	傲文客户微信积分兑换系统 V1.0	2017SR625435	未发表	2016.11.20	原始取得	无
32	上海傲文	傲文微信卡券管理系统 V1.0	2017SR625438	未发表	2016.10.20	原始取得	无
33	上海傲文	傲文车主俱乐部管理软件[简称：车主俱乐部]V1.0	2018SR656922	未发表	2018.05.02	原始取得	无
34	上海傲文	傲文微信分组推送系统 V1.0	2018SR656645	未发表	2018.03.31	原始取得	无
35	上海傲文	傲文微信小程序软件[简称：傲文微信小程序]V1.0	2018SR656669	未发表	2017.11.17	原始取得	无
36	上海傲文	傲文 LMS 系统[简称：LMS]V1.0	2018SR656666	未发表	2017.10.01	原始取得	无
37	上海傲文	傲文客户微学堂系统软件[简称：客户微学堂系统]V1.0	2018SR656917	未发表	2018.03.30	原始取得	无
38	上海傲文	JLR 微信云库系统[简称：JLR 系统]V1.0	2019SR0800175	未发表	2018.05.02	原始取得	无
39	上海傲文	VOLVO 大客户微信后台系统[简称：VOLVO 大客户]V1.0	2019SR0800184	未发表	2018.05.02	原始取得	无
40	上海傲文	傲文抽奖平台[简称：抽奖平台]V1.0	2019SR0800213	未发表	2018.10.01	原始取得	无
41	上海傲文	大客户信息安全管理系统 V1.0	2019SR0800195	未发表	2018.04.01	原始取得	无
42	上海傲文	活动调研平台 V1.0	2019SR0798198	未发表	2019.05.01	原始取得	无
43	上海傲文	呼叫中心 AI 质检系统 V1.0	2020SR0934024	2020.05.10	2020.05.01	原始取得	无
44	上海傲文	上海傲文-大众技术平台 CMS 系统[简称：大众技术平台 CMS 系统]V1.0	2020SR0931025	2020.06.01	2020.05.15	原始取得	无

序号	著作权人	软件名称	登记号	首次发表日期	开发完成日期	取得方式	他项权利
45	上海傲文	上海傲文-捷豹路虎云库系统[简称：捷豹路虎云库系统]V1.0	2020SR0927402	2019.08.23	2019.06.30	原始取得	无
46	上海傲文	上海傲文-雅培瞬感小程序系统[简称：雅培瞬感小程序]V1.0	2020SR0931949	2019.08.23	2019.07.31	原始取得	无
47	上海傲文	上海傲文-雅培一物一码系统[简称：一物一码]V1.0	2020SR0935238	2020.05.21	2020.04.30	原始取得	无
48	上海傲文	微信素材库系统 V2.0	2020SR1719345	2020.08.01	2020.08.01	原始取得	无
49	上海傲文	傲文-微信在线客服系统	2021SR1483804	2021.07.01	2021.07.01	原始取得	无
50	上海傲文	傲文-贝拉米考勤排班系统	2021SR1483805	2021.03.01	2021.03.01	原始取得	无
51	上海傲文	傲文-外呼问卷系统	2021SR1472744	2021.07.01	2021.07.01	原始取得	无
52	上海傲文	傲文-呼叫中心工单系统	2021SR1472746	2021.07.01	2021.07.01	原始取得	无
53	上海傲文	傲文-贝拉米人事系统	2021SR1472745	2021.03.01	2021.03.01	原始取得	无
54	唯都网络	DCC 数字化平台 APP 软件	2021SR1526135	2021.08.08	2021.08.05	原始取得	无
55	唯都网络	唯都 DCC 应用服务软件	2021SR1268500	未发表	2021.07.02	原始取得	无
56	唯都网络	知识库系统[简称：知识库]V1.0	2021SR2043289	2021.10.10	2021.08.30	原始取得	无
57	唯都网络	电话外呼系统[简称：电话外呼]V1.0	2021SR2043288	2021.10.10	2021.09.30	原始取得	无
58	唯都网络	DCC 数字化BI报表平台[简称：DCC BI]V1.0	2021SR2043287	2021.10.10	2021.10.10	原始取得	无

5.4 查验与小结

本所律师书面核查了由发行人提供的主要财产的权属证书、交易合同、价款支付凭证等资料，通过公开渠道查证了有关财产的权属及状态，向有关权属登记主管部门就上述财产的权属登记情况进行了查询。

根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所律师经查验后认为：

(1) 发行人现已取得上述财产完备的权属证书，上述财产不存在产权纠纷或潜在纠纷；

(2) 截至本补充法律意见书出具日，发行人对上述财产的所有权或使用权的行使不存在其他形式的权利限制；

(3) 截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司的房屋租赁行为有效。

六、发行人的重大债权债务

6.1 发行人的重大合同及其他重大债权债务

报告期内，发行人已履行及正在履行的金额超过 1,000 万元的销售合同如下：

序号	项目名称	购买方	销售方	合同标的	金额	有效期	截至报告期末履行情况
1	2020-2023 沃尔沃客服中心整合项目	沃尔沃汽车销售（上海）有限公司、沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司	发行人	CRM 营销	按实际订单	2020.07.10-2023.12.31	履行中
2	奔驰 2019~2021 年呼叫中心	北京奔驰汽车有限公司	发行人	CRM 营销	按实际订单	2019.08.01-2021.12.31	履行完毕
3	宝马大 OB 项目	领悦数字信息技术有限公司	上海傲文	CRM 营销	按实际订单	2019.05.13-2021.08.31	履行完毕
4		领悦数字信息技术有限公司	上海傲文	CRM 营销	按实际订单	2019.05.13-2021.08.31	履行完毕
5		宝马（中国）汽车贸易有限公司	上海傲文	CRM 营销	按实际订单	2017.06.01-2019.05.13	履行完毕
6		华晨宝马汽车有限公司	上海傲文	CRM 营销	按实际订单	2017.06.01-2019.05.13	履行完毕
7	2018-2021 年 telemarketing	领悦数字信息技术有限公司	上海傲文	CRM 营销	按实际订单	2019.05.13-2021.08.31	履行完毕
8		华晨宝马汽车有限公司	上海傲文	CRM 营销	按实际订单	2018.09.01-2019.05.13	履行完毕
9	BDC PO5	领悦数字信息技术有限公司	发行人	零售辅导	按实际订单	2019.04.28-2021.03.31	履行完毕

序号	项目名称	购买方	销售方	合同标的	金额	有效期	截至报告期末履行情况
10		华晨宝马汽车有限公司	发行人	零售辅导	按实际订单	2016.08.09-2020.03.31	履行完毕
11		宝马(中国)汽车贸易有限公司	发行人	零售辅导	按实际订单	2016.08.10-2020.03.31	履行完毕
12	Digital Projects Rollout Dealer Training	领悦数字信息技术有限公司	发行人	零售辅导	按实际订单	2019.08.19-2022.08.18	履行中
13	ULM/CLM 经销商辅导项目	领悦数字信息技术有限公司	发行人	零售辅导	按实际订单	2019.08.19-2021.12.31	履行完毕
14	2020-2023 BMW WeChat Ecoand Applet	领悦数字信息技术有限公司	发行人	CRM 营销	按实际订单	2020.08.18-2023.08.17	履行中
15	2020 VOLVO CRM Retainer	沃尔沃汽车销售(上海)有限公司	发行人	CRM 营销	按实际订单	2019.01.01-2020.12.31	履行完毕
	2019 Volvo CRM Retainer						
16	2021 年的沃世界运营 retainer	沃尔沃汽车销售(上海)有限公司	发行人	CRM 营销	按实际订单	2021.02.08-2021.12.31	履行完毕
17	2021 VOLVO CRM Retainer	沃尔沃汽车销售(上海)有限公司	发行人	CRM 营销	按实际订单	2021.02.01-2022.12.31	履行中
18	沃尔沃社交平台运维	沃尔沃汽车销售(上海)有限公司	发行人	数字营销	按实际订单	2021.02.01-2022.12.31	履行中
19	宝马外呼(CICOB&Tele marketing)	领悦数字信息技术有限公司	发行人	CRM 营销	按实际订单	2021.09.01-2028.08.31	履行中

6.2 查验与结论

本所律师书面核查了发行人上述重大合同的内容及履行情况,根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,本所律师经查验后认为,发行人向本所提供的上述重大合同的内容和形式合法有效,有关合同的履行不存在实质性的法律障碍。

七、发行人股东大会、董事会、监事会会议召开情况

本所律师书面审查了发行人期间内召开的股东大会、董事会、监事会及董事

会下属各专门委员会会议的会议记录、会议决议等文件。根据《公司法》及发行人《公司章程》的有关规定，本所律师经核查后认为：

（1）发行人上述股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效；

（2）发行人上述股东大会或董事会授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

八、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

8.1 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化情况

本所律师已经在《律师工作报告》中披露了发行人董事、监事和高级管理人员及其变化情况。经本所律师核查，期间内发行人董事、监事和高级管理人员未发生变化。

因第二届董事会、监事会任期届满，发行人于 2022 年 2 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举许旺永、黄炎裔、戴一静、吴佳琦、刘新、杨梦辰为发行人第三届董事会非独立董事，选举张小龙、阎浩、张友林为发行人第三届董事会独立董事；选举阮华芬、蔡妍沁为发行人第三届监事会监事。同日，发行人职工代表大会选举袁香玲为发行人第三届监事会职工代表监事。

2022 年 2 月 26 日，发行人召开第三届董事会第一次会议，选举许旺永为发行人董事长，聘任黄炎裔、戴一静、杨梦辰为发行人副总经理，聘任胡兰为发行人财务负责人，聘任舒萍为发行人副总经理、董事会秘书。同日，发行人召开第三届监事会第一次会议，选举袁香玲为发行人监事会主席。

本次董事会、监事会换届完成后，发行人董事、监事、高级管理人员较报告期末未发生变化。

8.2 查验与结论

本所律师经查验后认为，发行人董事、监事和高级管理人员的任职情况符合法律、法规和规范性文件以及发行人《公司章程》的规定，最近两年没有发生重大变化。

九、发行人的税务

9.1 发行人执行的税种、税率情况

报告期内，发行人执行的主要税种、税率情况如下所示：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

不同纳税主体执行的企业所得税税率如下所示：

纳税主体	2021 年度	2020 年度	2019 年度
上海傲文	15%	15%	15%
上海唯展	20%	20%	20%
合肥常唯	20%	20%	20%
其他纳税主体	25%	25%	25%

9.2 发行人在报告期内享受的税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于上海市 2019 年第二批高新技术企业备案的复函》，上海傲文被认定为高新技术企业。根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局向上海傲文颁发的证书编号为“GR201931002196”的《高新技术企业证书》，上海傲文 2019 至 2021 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）相关规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。发行人子公司上海唯展、合肥常唯符合上述小型微利企业条件。

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）相关规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。发行人及其子公司上海傲文、北京唯贤、上海唯展、合肥常唯适用上述加计抵减政策。

9.3 发行人期间内享受的政府补助

项 目	金额（元）	说明
企业扶持基金	3,640,000.00	闵行区财政局与闵行区马桥镇人民政府对地方入驻企业扶持资金
其他零星补助款	41,826.07	-
合 计	3,681,826.07	-

9.4 查验与结论

本所律师书面核查了发行人及其子公司的营业执照、享受财政补助的政府文件及收款凭证，查阅了发行人及其子公司主管税务机关出具的相关证明，以及天健会计师出具的《审计报告》和《纳税情况鉴证报告》中的相关内容。

根据税收相关法律、法规和规范性文件的规定，本所律师经查验后认为：

（1）发行人目前执行的税种及税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求，发行人享受的税收优惠政策以及财政补贴合法、合规、真实、有效。

（2）发行人子公司北京唯贤因未按期对 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间的企业所得税（应纳税所得额）、增值税（专业技术服务）、城市维护建设税（市区（增值税附征））进行纳税申报于 2019 年 5 月被处以罚款 100 元，上述处罚不属于重大行政处罚。根据发行人及其子公司税务主管部门出具的证明，并经本所律师核查，发行人近三年不存在因违反税收管理法律法规的规定而受到重大行政处罚的情形。

十、诉讼、仲裁或行政处罚

10.1 发行人的诉讼、仲裁情况

根据发行人声明并经本所律师核查，期间内发行人不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件。

10.2 发行人的行政处罚情况

根据发行人声明并经本所律师核查，期间内发行人不存在因违反相关法律、法规而受到行政处罚的事项。

10.3 查验与结论

本所律师与发行人、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份（含 5%）的主要股东进行了确认，就发行人及其实际控制人、董事长、总经理等是否存在重大违法行为、重大诉讼、仲裁及行政处罚案件等进行了查询，查阅了天健会计师出具的《审计报告》，并通过中国执行信息公开网、信用中国等网络途径检索了相关主体的有关情况。本所律师经查验后认为：

（1）截至本补充法律意见书出具日，发行人、持有发行人 5%以上股份（含 5%）的主要股东（已追溯至实际控制人）、发行人控股股东、实际控制人不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；

（2）截至本补充法律意见书出具日，发行人董事长、总经理不存在尚未了

结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

本补充法律意见书出具日期为 2022 年 4 月 15 日。

本补充法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

本补充法律意见书正本五份，无副本。

（下接签署页）

（本页无正文，为“TCYJS2022H0264号”《浙江天册律师事务所关于上海唯都市场营销策划股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的补充法律意见书（之二）》签署页）



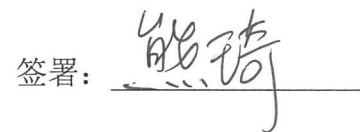
负责人：章靖忠

签署： 

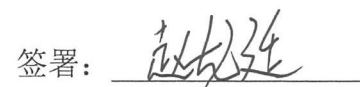
经办律师：傅羽韬

签署： 

经办律师：熊琦

签署： 

经办律师：赵龙廷

签署： 

日期：2022年4月15日